تقرير مقارنة بين نظامين

المقارنة الشاملة

نظام التنفيذ (١٤٣٣هـ) — ملغى ← نظام التنفيذ (١٤٤٧هـ)

مع لائحته التنفيذية · واللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ (١٤٤٨هـ)

كُتب في ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٢٦

٨٢	٢٦٤	٣٢	٥
معدّلة	لا مقابل لها	جديدة	كما هي

تحليل آلي كتبه الذكي (Sonnet 5.5) من نصوص النظامين ولائحتيهما المحفوظة في التطبيق؛ يُرجع إلى نص المادة قبل الاعتماد. أرقام المواد بالذهبي من النظام القديم، وبالأزرق من الجديد.

١ الخلاصة
٢ ما استُجد
٣ ما حُذف
٤ أبرز ما تغيّر
٥ المدد والمواعيد
٦ السندات التنفيذية وشروط التنفيذ
٧ الاختصاص ومنازعات التنفيذ والتظلم
٨ الإفصاح وتتبع الأموال وحجزها
٩ بيع الأموال المحجوزة وتوزيع الحصيلة
١٠ الإكراه على التنفيذ (المنع من السفر والحبس والغرامة)
١١ التنفيذ في الأحوال الشخصية والتنفيذ المباشر
١٢ الجرائم والعقوبات ومقدمو خدمات التنفيذ
١٣ ميزان الأطراف
١٤ السريان والأحكام الانتقالية
١٥ مسائل ينتبه لها القاضي
١٦ جدول المطابقة مادة مادة

١ الخلاصة

١. الحجم والهيكل: انتقل النظام من ٩٨ مادة قديم م١–٩٨ إلى ٦٥ مادة جديد م١–٦٥، ومعه لائحة جديدة من ٥٤ مادة جديد لائحة م١–٥٤. وقد أُحيل إلى اللائحة قدر كبير من التفصيل، منه قواعد الإفصاح والتتبع والتوزيع والإخلاء والغرامات والمنع من السفر. أما عدد الأبواب فلا تبينه النصوص المرفقة، وكل ما يظهر منها الإحالة إلى «الباب السادس» للجرائم جديد لائحة م٥١. واللائحة القديمة كانت مرتبة بأرقام فقرات المواد قديم لائحة م١/٢...

٢. الفلسفة العامة: كان التنفيذ قديماً قائماً على «قاضي التنفيذ» ومأمور التنفيذ قديم م١، م٢، م٣ . وصار قائماً على «المحكمة» و«الإدارة المختصة» بمرجعية إدارية جديد م١، م٢، م١٣ ، مع جواز إسناد إجراءات التنفيذ إلى جهات عامة أو إلى القطاع الخاص عدا الحبس والمنع من السفر والفصل في المنازعات والتظلمات والأحكام جديد م٦٠ . ويقابله في القديم الترخيص لمقدمي الخدمات والاستعانة بشركات قديم م٩٣ . وأضيف الإلزام بالوسائل الإلكترونية جديد م٦٢ وترخيص مقدمي خدمات جدد كمقدم تتبع الأموال جديد م٦١، جديد لائحة م٥٣ .

٣. السندات التنفيذية: ألغي النص على الأوراق العادية المقر بها قديم م٩/٧، م١٥ ولم يرد لها مقابل في الجديد. وصارت الكمبيالات والسندات لأمر سندات تنفيذية بشرط تسجيلها في منصات إلكترونية معتمدة وموافقة الملتزم جديد م٧/د، جديد لائحة م٦ ، وبقي الشيك سنداً جديد م٧/هـ . وأجاز الجديد تنفيذ الحق المعلق على التزام بتقرير جهة خبرة جديد م٨ ، واشترط مرور ما لا يزيد على عشر سنوات من الاستحقاق جديد م١١ . وأضاف إخطار المدين قبل القيد في حالات تحددها اللائحة جديد م١٢، جديد لائحة م١٣ وطلب المدين استيفاء الدائن حقه عند امتناعه جديد م١٠ .

٤. التحول من الأثر التلقائي إلى الإجراء المتدرج: كان عدم التنفيذ أو الإفصاح خلال خمسة أيام يجعل المدين مماطلاً ويوجب فوراً المنع من السفر ووقف التوكيلات وغيرهما قديم م٤٦ . وصار بعد خمسة أيام عمل تبدأ إجراءات الجبر، وهي الإشعار الائتماني والحجز والتنفيذ، مع إمهال عشرة أيام لمن قدم ضماناً بنكياً جديد م١٨ . ولم يعد في النظام الجديد نص على وقف التوكيلات ولا على منع الجهات الحكومية أو المنشآت المالية من التعامل مع المدين.

٥. المنع من السفر والحبس: كان المنع من السفر تلقائياً بلا سقف زمني قديم م٤٦/١ ، وصار بطلب من الدائن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبحد أقصى ست مع التمديد، مع أحوال وجوب الرفع جديد م١٩ . ويُعدّ ما دون خمسين ألف ريال يسيراً بموجب اللائحة جديد لائحة م١٩ . وكان الحبس عاماً حتى التنفيذ قديم م٨٣، م٨٤ ، وصار مقصوراً على التنفيذ المباشر بعد ثلاثين يوم عمل من إجراءات الجبر، بما لا يزيد على ١٨٠ يوماً قابلة للتمديد جديد م٣٧ . ولا يشمل الجديد حبس المدين في الديون المالية، وهذا أهم أثر عملي في مصلحة المدين.

٦. الإعسار والحجز التحفظي والإفلاس: كانت دعوى الإعسار وآثارها منظمة في قديم م٧٧–٨١ ، والإحالة إلى قواعد الإفلاس في قديم م٨٢ ، والحجز التحفظي في قديم م٢٣–٣٣ . ولا تتناول النصوص الجديدة المرفقة هذه المسائل بنصوص مستقلة، فلا يمكن الجزم بمصيرها من النصوص وحدها. وكل ما ورد في الجديد أن الحجز التحفظي يتحول إلى تنفيذي بإشعار الحاجز جديد م٢٣/٢، جديد لائحة م٢٦ . ولم يرد لمقابل قديم م٦٠–٦٦ المتعلقة بحجز الأموال لدى المنشآت المالية والأوراق التجارية وغيرها إلا الإحالة إلى اللائحة جديد م٢٧/٣ وإلزام الجهات بالحجز الفوري جديد م٢٧/١، جديد لائحة م٣٠ .

٧. أدوات الدائن: استُحدثت أدوات منها تتبع الأموال بمقدمي خدمة جديد م٢٠–٢٢، جديد لائحة م٢٢–٢٥ ، والاطلاع على بيانات الأموال جديد م٢٠/٢، جديد لائحة م٢٠ ، وإفصاح الغير بمهلة عشرة أيام عمل جديد م١٥/٢ . وبينها دعوى إبطال تصرفات المدين بعد الإخطار أو الإبلاغ جديد م٢٤ ، بدل قاعدة عدم نفاذ التصرف في المحجوز قديم م٢٠ . وجُعل البيع الطوعي بإذن المحكمة جديد م٢٩، جديد لائحة م٣٢ ، وحُصر طلب تحديد أموال التنفيذ بما يحقق سرعة الوفاء جديد م٢٥ بعد أن كان في قديم م٢٢ .

٨. حماية المدين: توسعت المحظورات بإضافة معاش التقاعد (النصف للنفقة والربع لغيرها) والإعانات الحكومية وما يصدر به قرار من مجلس الوزراء جديد م٢٦/٤–٦، قديم م٢١ . وسُمح للمدين بتحديد مال له أولوية في التنفيذ جديد م٢٥/٣ ، وصار تقدير الكفاية في اللائحة جديد لائحة م٢٧، قديم لائحة ٢/٢١ . وجاءت غرامة تأخير التنفيذ بسقف محدد، فأضيفت في الديون المالية بحد أعلى خمسة آلاف ريال يومياً جديد م١٨/٣، جديد لائحة م١٨ . أما التنفيذ المباشر فبقي الحد اليومي عشرة آلاف ريال قديم م٦٩، جديد م٣٦/٣/ب مع سقف إجمالي لم يكن قبلاً هو خمسمائة ألف ريال جديد لائحة م٤٠ .

٩. الاعتراض وسير الإجراءات: بقيت قرارات المحكمة نهائية فيما عدا ما حدده النظام جديد م٤٤، قديم م٦ . وأُنشئ التظلم أمام رئيس المحكمة خلال عشرة أيام عمل، وللرئيس إيقاف الأمر أو القرار جديد م٤٦، جديد لائحة م٤٩ . وحُصر نطاق منازعة التنفيذ في صحة السند وشروط تنفيذه واختصاص المحكمة جديد م٤٥/١ بعد أن كان أوسع قديم م١، قديم لائحة ٢/٣، ٣/٣ ، وأحيل إلى المجلس تحديد ما لا يستأنف وما يجوز نقضه جديد م٤٥/٣–٥ . أما قاعدة عدم وقف التنفيذ بالمنازعة فانتقلت من اللائحة إلى النظام قديم لائحة ٦/٦، جديد م٤٧ .

١٠. العقوبات: خُففت عقوبات السجن وأضيفت الغرامة، فصارت جرائم الإخفاء والتعطيل والمقاومة وتقديم البيانات الكاذبة ثلاث سنوات وغرامة حتى مليون ريال جديد م٥٠ بعد سبع سنوات قديم م٨٨ ، وعقوبة الموظف خمس سنوات جديد م٥١ بعد سبع قديم م٨٩ . وبقيت عقوبة تبديد الأموال الكثيرة خمس عشرة سنة جديد م٥٢، قديم م٩٠ ، وصار ضبط الأموال الكثيرة بمعايير من النائب العام جديد م٥٢/٢ بعد أن كان في اللائحة قديم لائحة ٣/٧٨ . وجرائم الحضانة والزيارة صارت تسعين يوماً وغرامة جديد م٥٤ بعد ثلاثة أشهر قديم م٩٢ . واستُحدثت عقوبة على طالب التنفيذ المضار جديد م٥٣/١ ، وعقوبة العود جديد م٥٦ ، وجزاءات إدارية على مقدمي الخدمات جديد م٥٧ ، وضبط جنائي بقرار من الوزير جديد م٤٩ .

٢ ما استُجد

١. طلب المدين إلزام الدائن باستيفاء حقه: إن امتنع الدائن، أثبتت المحكمة تعذّر الاستيفاء وأمرت بإيداع الحق بحسب طبيعة المال، ويتحمل الدائن مصروفات العرض والإيداع جديد م١٠ جديد لائحة م١٠ جديد لائحة م١١ . لم يعالج النظام القديم ولا لائحته مسألة امتناع الدائن، ولا مقابل لهذا الحكم فيهما.

٢. عدم قبول طلب التنفيذ بسند مضى على استحقاقه أكثر من عشر سنوات، على أن تُحتسب المدة لكل قسط أو دفعة على حدة في الالتزام الدوري جديد م١١ جديد لائحة م١٢ . القديم خلا من أي مدة تقادم للسند التنفيذي، ولا مقابل لهذا الحكم فيه.

٣. إخطار المدين بطلب أداء الحق قبل قيد الطلب بخمسة أيام عمل في حالات تحددها اللائحة: الاتفاق على الإخطار، أو كون المدين شخصية اعتبارية خاصة، أو وفاته أو نقص أهليته، أو تأجيل الحق عند إنشائه. ويستثنى الالتزام الدوري المتجدد الذي سبق قيد طلب لتنفيذه جديد م١٢ جديد لائحة م١٣ . وتبدأ به ضمان أموال المدين لديونه، ويبدأ به كذلك نطاق دعوى الإبطال جديد م٢٣/١ جديد م٢٤/١ . القديم لم يعرف إخطاراً سابقاً للقيد.

٤. تنفيذ السند المعلق على التزام لا يُعلم تحققه من السند نفسه، بطلب مرفق به تقرير جهة خبرة معتمدة من الوزارة، وللدائن اختيار الجهة ما لم يتفق الأطراف على غيرها جديد م٨ جديد لائحة م٧ . هذا الحكم لا مقابل له في القديم.

٥. اشتراط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في منصات إلكترونية وطنية معتمدة لدى الوزارة، بموافقة الملتزم وباستيفاء بيانات الصحة، لكي تكون سنداً تنفيذياً جديد م٧/١/د جديد لائحة م٦ . القديم عدّ الأوراق التجارية سنداً دون شرط التسجيل قديم م٩/٤ ، فالمنصات شرط جديد.

٦. دعوى إبطال تصرفات المنفذ ضده السابقة على الحجز، ضد من انتقل إليه المال، فيما يخص الهبات والتبرعات والوفاء قبل الحلول والعقود غير المعتادة، وذلك منذ الإخطار أو الإبلاغ أو الإعلان جديد م٢٤/١ جديد لائحة م٢٥/٤ . القديم اكتفى بعدم نفاذ التصرف في المال المحجوز بعد الحجز قديم م٢٠ ، ولم يقرر دعوى إبطال لما قبله.

٧. إشعار المحجوز لديه جهةَ الحجز السابق عند ورود حجز لاحق على المال نفسه، وإشعار الجهات بالانقضاء أو التغيير خلال ثلاثة أيام عمل جديد م٥ جديد لائحة م٣ . وإذا اجتمع حجز جهتين قضائيتين، أو جهة قضائية مع جهة إدارية، عُدّت الأموال محجوزة لمصلحة جميع الطلبات، واختصت بالإشراف الجهة القضائية صاحبة الحجز الأول، وفق قواعد يصدرها الوزير جديد م٦ . القديم عالج تعدد دوائر التنفيذ فقط قديم م٥ ، ولم يعالج التزاحم مع جهات قضائية أخرى أو إدارية.

٨. حق المنفذ ضده، إذا أثبت أن لديه أموالاً تزيد على الحق، في تحديد مال تكون له الأولوية في التنفيذ، وعلى المحكمة الأخذ بذلك ما لم يُخل بمصلحة التنفيذ جديد م٢٥/٣ . في القديم كان تخصيص الأموال للقاضي وحده قديم م٢٢/٢ .

٩. توسيع الأموال غير القابلة للحجز لتشمل معاش التقاعد المدني والعسكري، ويجوز الحجز منه بالنصف للنفقة وبالربع للديون الأخرى، وتشمل كذلك الإعانات الحكومية، وما يصدر به قرار من مجلس الوزراء جديد م٢٦/٤ جديد م٢٦/٥ جديد م٢٦/٦ . القديم خلا من ذلك.

١٠. تمكين طالب التنفيذ من الاطلاع على بيانات أموال المنفذ ضده لدى المحكمة، ومن أُسند إليه عمل تنفيذي من الاطلاع لدى الجهات المشرفة، بحسب نطاق وغرض يحددهما قرار التمكين وتلتزم فيه السرية جديد م٢٠/٢ جديد لائحة م٢٠ . في القديم كان الاطلاع للمحكمة وحدها مع حظر الإفشاء قديم م١٨/٣ .

١١. تتبع الأموال بمقدم خدمة مرخص تُحدَّد له مدة لتقريره لا تتجاوز تسعين يوماً، قابلة للتمديد لمثلها، ويجوز إسناد التتبع إلى غيره عند تخلفه. ويجوز أن يتضمن الأمر فحصاً ميدانياً دون دخول المواقع المغلقة، ويُبدأ النطاق الزمني من نشوء الحق مع جواز توسيعه جديد م٢٠/١ جديد م٦١/١ جديد لائحة م٢٢-٢٥ . القديم اكتفى بإجازة ندب خبير لتتبع الأموال قديم م٤٧ ، وهذه الأحكام الإجرائية لا مقابل لها فيه.

١٢. غرامة تأخيرية في التنفيذ الجبري على الأموال، بما لا يزيد على خمسة آلاف ريال يومياً، تُستوفى بعد توزيع الحصيلة وتؤول إلى خزينة الدولة جديد م١٨/٣ جديد لائحة م١٨ . القديم لم يعرف الغرامة إلا في التنفيذ المباشر قديم م٦٩ .

١٣. وفاة المنفذ ضده بعد بدء التنفيذ: لا يُنفَّذ على التركة قبل مضي خمسة أيام عمل من تبليغ الورثة، مع بقاء الحجوزات القائمة جديد لائحة م١٤ . ولا مقابل لهذا الحكم في القديم.

١٤. تبليغ أصحاب حقوق الاسترداد أو الأولوية في الحصص والأسهم المحجوزة بعرضها للبيع جديد لائحة م٣٣ . وتراعى في التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة البداية بما لا يعطل نشاطها ولا يضر بالمرفق الذي تديره، وتشترط ثبوت الفعل أو الامتناع مع القدرة في عدّ المنسوب متسبباً في الإعاقة جديد لائحة م٤٤/٢ جديد لائحة م٤٥ . القديم لم يتضمن شيئاً من ذلك.

١٥. مؤسسات وأجهزة جديدة: مركز الإسناد والتصفية، ويصدر قواعد البيع والتقييم والحراسة والإدارة وتسري على ما يُسند إلى القطاع الخاص جديد لائحة م٣٤ . والمكتب الفني في المحكمة، ويهيّئ منازعة التنفيذ ويُعدّ مسودات الأحكام، مع أجل للفصل فيها خمسة عشر يوم عمل جديد لائحة م٤٨ . ومقدمو خدمات جدد: خدمة استرداد الأصول وتتبع الأموال وتنفيذ أحكام الزيارة والحجز وإيداع الأموال وإدارتها جديد م٦١/١ جديد لائحة م٥٣ . وهي أجهزة وفئات لا نظير لها في القديم.

١٦. التظلم لدى رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس، في عشرة أيام عمل، من الأوامر والقرارات التي تحددها اللائحة، مع جواز إيقاف المتظلَّم منه وتوقف المهل، والقرار فيه نهائي جديد م٤٦ جديد لائحة م٤٩ جديد لائحة م٥٢/٤ . القديم جعل القرارات نهائية ولم يقرر تظلماً قديم م٦ .

١٧. أحكام جزائية وإدارية مستجدة: تجريم طالب التنفيذ الذي يقصد الإضرار بالمنفذ ضده أو يماطل في إنهاء الطلب بعد استيفاء حقه جديد م٥٣/١ . وتطبيق العقوبة الأشد عند تعدد الأوصاف، ومضاعفة العقوبة في العود خلال ثلاث سنوات جديد م٥٥ جديد م٥٦ . وتولي موظفين تسميهم الوزارة صفة الضبط الجنائي مع صلاحياتهم والتزاماتهم جديد م٤٩ جديد لائحة م٥١ . ونشر ملخص الحكم أو القرار وإلزام المخالف ببرامج تأهيلية جديد م٥٨ . ولجنة للنظر في مخالفات مقدمي الخدمات، يُتظلَّم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية جديد م٥٧ . القديم خلا من هذه الأحكام جميعها، وإن نصّ على جزاءات تحددها اللائحة على مقدمي الخدمات قديم م٩٣/١ .

٣ ما حُذف

١. نظام الإعسار كله: قديم م٣ (النظر في دعوى الإعسار) و قديم م٧٧ إلى قديم م٨١ (إعلان الإعسار، والحبس استظهاراً حتى خمس سنوات، وإثبات الإعسار في الجناية غير المتعمدة، والدعوى الاحتيالية، والحجز على ما يرد مستقبلاً وإشعار الجهات الائتمانية، وعودة الدائن بالسند نفسه)، و قديم لائحة ١/٧٧ إلى قديم لائحة ٣/٨١ وما بعدها من لائحة الإعسار ونشر المعسرين وقليل المال وكثيره. لا مقابل له في جديد م٤٣ إلا إنهاء الطلب عند عدم وجود أموال جديد م٤٣/١/ب مع جواز استئنافه جديد م٤٣/٢ ، فصار الإعسار حالة تنتهي بها الإجراءات بقرار قابل للاعتراض دون دعوى إعسار ولا حكم يثبته. وأثر الإعسار على الحبس حُذف أيضاً، وبقي أثره على العقوبة في قديم م٩٠ و جديد م٥٢ .

٢. قديم م٨٢ (خضوع التاجر لقواعد الإفلاس) لا مقابل له في النظام الجديد ولائحته. وهو إحالة إلى نظام آخر، فأثر حذفه محدود.

٣. نظام الحجز التحفظي: قديم م٢٣ إلى قديم م٣٣ و قديم لائحة ١/٢٣ إلى قديم لائحة ٤/٣٣ ، ومنها أسبابه وأحواله (مدين بلا إقامة ثابتة، وخشية تهريب الأموال، وحجز مؤجر العقار، ومدعي ملك المنقول، وحجز ما للمدين لدى الغير)، والتبليغ والدعوى بثبوت الحق خلال عشرة أيام وإلا عُدّ الحجز ملغى، وكفالة طالب الحجز، والتحقق من الاختصاص. لم يبقَ في جديد م٢٣/٢ إلا ترتيب أثره عند إيقاع الحجز التنفيذي مع إشعار الحاجز تحفظياً، وإحالة إجراءاته إلى اللائحة جديد لائحة م٢٦ . والنصوص الجديدة لا تعالج شروط الحجز التحفظي ولا إجراءاته، وهذا فراغ أثره عملي.

٤. الاختصاص المكاني وخيارات طالب التنفيذ: قديم م٤ و قديم لائحة ١/٤ إلى قديم لائحة ٧/٤ ، وإنابة قاضي تنفيذ آخر: قديم م٥ و قديم لائحة ١/٥ إلى قديم لائحة ٥/٥ ، وتدافع الاختصاص قديم لائحة ٤/٦ . استُبدل بها إحالة الطلبات بقواعد توزيع تضعها الوزارة جديد م٤/٣ و جديد لائحة م٢ ، وتنظيم تزاحم الحجوزات جديد م٥ و جديد م٦ . ولا يوجد في النظام الجديد ولائحته ضابط مكاني ولا إنابة ولا قاعدة «أول إجراء تنفيذي».

٥. الورقة العادية المقرّ بها سنداً تنفيذياً: قديم م٩/٧ و قديم م١٥ و قديم لائحة ١/١٥ و قديم لائحة ٢/١٥ و قديم لائحة ٣/٩ و قديم لائحة ٤/٩ ، وهي مع إلزام المدين بتوقيع إقرار بسبب اعتراضه. لا مقابل لها في جديد م٧ . ويقابلها تضييق في الأوراق التجارية: لا تُنفذ الكمبيالة والسند لأمر إلا إذا سُجّلا في المنصات جديد م١/٧/د و جديد لائحة م٦ ، ولا ذكر لمعاملة الورقة التجارية الناقصة معاملة الورقة العادية.

٦. أحكام اللائحة القديمة عن السند التنفيذي دون مقابل: عدم تنفيذ السند المخالف للشرع قديم لائحة ١/٩ ، واشتراط الإلزام أو الالتزام قديم لائحة ٢/٩ ، واعتبار السند الخالي من الميعاد حالّاً قديم لائحة ٦/٩ ، وأن التنفيذ على مال القاصر والوقف لا يكون إلا بحكم مصدّق من الاستئناف قديم لائحة ٧/٩ ، وبيع عقار القاصر والوقف بحكم واجب الاستئناف قديم لائحة ٤/٥٢ .

٧. شروط تنفيذ الحكم الأجنبي: حُذف شرط اختصاص المحكمة الأجنبية وفق قواعد الاختصاص الدولي قديم م١١/١ ، وبقي في جديد م٩/١/أ شرط عدم انفراد جهة قضائية سعودية بالاختصاص. وحُذف تعريف النظام العام بأنه أحكام الشريعة قديم لائحة ٣/١١ ، واشتراط ترجمة الوثائق الأجنبية إلى العربية قديم لائحة ٤/١١ ، وتصديق وزارة الخارجية ووزارة العدل تحديداً، إذ اكتفى جديد لائحة م٨/٢ بالتصديق «وفق الإجراءات المتبعة». أما فصل خاتم التنفيذ لدى قاضٍ مختص بالأحكام الأجنبية قديم م١٤ فلا مقابل له، والفرق في الصياغة والتنظيم.

٨. الصيغة التنفيذية وخاتم «سند للتنفيذ» ونصهما: قديم م٣٤/٢ و قديم لائحة ٧/٣٤ و قديم لائحة ٨/٣٤ و قديم لائحة ٩/٣٤ . حلّ محلهما قيد الطلب لدى الإدارة المختصة بعد التحقق جديد م١٣ ، فهذا تغيير إجرائي.

٩. إجراءات التبليغ المفصلة: النشر في الصحيفة بعد عشرين يوماً قديم م٣٤/٣ ، والتبليغ خارج المملكة عبر وزارة الخارجية وزيادة ستين يوماً قديم لائحة ٢١/٣٤ و قديم لائحة ٢٢/٣٤ ، ووقت التبليغ بين الشروق والغروب قديم لائحة ١٤/٣٤ ، وبيانات ورقة التبليغ والتبليغ عبر الإمارة قديم لائحة ١٢/٣٤ و قديم لائحة ١٥/٣٤ . اكتفى جديد م١٤ و جديد لائحة م٥٢ بالتبليغ الإلكتروني ثم الإعلان في موقع تحدده الوزارة. وحُذف كذلك المنع من السفر قبل التبليغ بكفيل غارم قديم لائحة ٢٥/٣٤ .

١٠. الإفصاح والحجز قبل إبلاغ المدين المماطل بحسب سجله الائتماني قديم م١٦ ، وتفتيش المدين ومركبته قديم لائحة ١/١٦ : لا مقابل لهما، إذ لا يبدأ الإفصاح إلا بعد الإبلاغ جديد م١٥/١ ولا الحجز إلا بعد مضي خمسة أيام عمل جديد م١٨/١ . ومنع السفر لمدين المدين ومحاسبه وموظفيه قديم لائحة ٣/١٧ لا مقابل له.

١١. ضمانات بيانات الأصول: وجوب إبلاغ الجهات أصحاب الأموال بما أُفصح عنه بعد مدة قديم م١٨/٥ و قديم لائحة ١/١٨ (ثلاثون يوماً) و قديم لائحة ٢/١٨ ، ومعها اشتراط آلية تقنية تمنع الدخول بلا إذن قديم م١٨/٤ . لا مقابل لهما في جديد م١٦ ، وإن بقيت السرية مضمونة بتجريم الإفشاء جديد م٥٣/٢ وبـ جديد لائحة م٢٠/٤ . وكذا تحقق وكالة التنفيذ من المعاملة بالمثل قبل إحالة طلب الإفصاح الأجنبي قديم لائحة ١/١٩ .

١٢. أحكام الحجز والتنفيذ في اللائحة القديمة دون مقابل: قابلية كل مال مسجل باسم المدين للحجز ولو ادّعاه غيره حتى تثبت ملكية الغير قديم لائحة ٣/٢٠ ، وحجز غير حصص الدولة الشائعة قديم لائحة ١/٢١ ، وشمول الأجر للبدلات والحوافز قديم لائحة ٤/٢١ ، وقبول المدين الحجز على أكثر من المقدار المحمي قديم لائحة ٦/٢١ ، والحجز على كسب المهنة الفاضل عن الكفاية قديم لائحة ٧/٢١ .

١٣. زوال الحجز بإيداع مبلغ يفي بالدين في حساب المحكمة قديم م٢٢ و قديم لائحة ٢/٢٢ و قديم لائحة ١/٥٢ ، وإبراء الدائن أو تأجيله قبل رسو المزاد قديم لائحة ٥/٥٢ ، وإيقاف البيع عند كفاية الثمن قديم م٥٢ : لا نصوص بهذه الصورة في الجديد. ويقابلها جزئياً حق المدين في تعيين مال يُنفَّذ عليه أولاً جديد م٢٥/٣ وبيعه طوعاً جديد م٢٩ و جديد لائحة م٣٢ .

١٤. التدابير المرتبة على المماطلة في قديم م٤٦ : اعتبار المدين مماطلاً حكماً، ووقف إصدار الوكالات قديم م٤٦/٢ و قديم لائحة ٣/٤٦ ، والإفصاح عن رخصه وسجلاته التجارية قديم م٤٦/٤ ، ومنع الجهات الحكومية قديم م٤٦/أ (ومنه إيقاف الخدمات الإلكترونية، وقد أُلغيت في قديم لائحة ٥/٤٦) والمنشآت المالية من التعامل معه قديم م٤٦/ب و قديم لائحة ١/٧٠ ، والإفصاح عن أموال الزوج والأولاد قديم م٤٦/ج ، وإحالة الاشتباه بالإخفاء إلى قاضي الموضوع. لم يبقَ في جديد م١٨/٢ إلا إشعار الجهات الائتمانية والحجز، مع المنع من السفر بطلب جديد م١٩ . وهذا من أهم ما سقط من وسائل الضغط على المدين.

١٥. كل ما يخص الحبس بحسب القديم دون مقابل: موانعه قديم م٨٤/١ إلى قديم م٨٤/٣ (أموال ظاهرة كافية، وكفالة مصرفية أو كفيل مليء، وثبوت الإعسار)، وكبر السن واليتم قديم لائحة ٣/٨٤ ، والحبس الوجوبي بمليون ريال فأكثر قديم لائحة ٢/٨٣ ، وتمكين السجين من تسوية دينه قديم م٨٥ ، وأحكام الكفيل الغارم قديم لائحة ١/٨٤ . وفي جديد م٣٧/٢ موانع أخرى، منها كون المنفذ ضده دون الثامنة عشرة وكونه أحد أصول طالب التنفيذ أو فروعه، وليس فيها الموانع الثلاثة الأولى.

١٦. تفصيلات الحجز والحراسة والبيع في النظام والمزاد التي نقلها الجديد إلى اللائحة أو إلى قواعد مركز الإسناد والتصفية جديد م٢٧/٣ و جديد م٣٠/٥ و جديد لائحة م٣٤ : قديم م٣٥ إلى قديم م٤٤ (وقت التنفيذ، والتقويم، والتحريز، ومحضر الحجز وبياناته، والحراسة وأجرتها)، و قديم م٤٩ و قديم م٥٠ و قديم لائحة ١/٤٩ إلى قديم لائحة ١٢/٥٠ (التأهل بنسبة ٥%، ومدد الإعلان، وإعادة المزاد، وتضمين الراسي عليه المتخلف، وعدم قبول الشفعة). وهذه التفصيلات غير موجودة في النصوص المرفقة، فيُرجع فيها إلى قواعد لم تُرفق.

١٧. حجز الحسابات والأموال لدى الغير بتفصيله: قديم م٦٠ إلى قديم م٦٧ و قديم لائحة ١/٦٠ إلى قديم لائحة ١/٦٧ (الحسابات الجارية والاستثمارية والودائع والخزائن وتعويضات التأمين، والأوراق المالية وحصص الشركات، والأوراق التجارية والشيك، والملكية الفكرية، والحجز لدى النفس، وفروع المحجوز لديه، وتضمين المحجوز لديه المتصرف). لا تفصيل له في جديد م٢٧ و جديد لائحة م٣٠ و جديد لائحة م٣١ . وبقي منه أن للمحجوز لديه إيداع المحجوز خلال خمسة أيام عمل، وأن حصص الشركات المحجوزة لها حقوق استرداد وأولوية جديد لائحة م٣٣ . وحُذفت مدة عشرة أيام لرفع دعوى المعارضة في الشيك قديم م٦٢/٣ .

١٨. ما يخص مسائل الأحوال الشخصية: تنفيذ أحكام التفريق بين الزوجين وحفظ الصغير قديم م٧٤ حُذف من جديد م٣٩/١ (لم يبق إلا الحضانة والزيارة)، وحُذف النص على عدم تنفيذ حكم عودة الزوجة جبراً قديم م٧٥ ولائحته الملغاة. وكذا انتهاء طلب الحضانة والزيارة بمضي ستين يوماً قديم لائحة ٤/٧٦ ، والحبس أربعاً وعشرين ساعة عند التعدي قديم لائحة ٣/٧٤ . وأحكام التفريق والعودة لا تعالجها النصوص الجديدة.

١٩. ما تختص به محكمة التنفيذ من المنازعات وما يتبع قاضي الموضوع: القوائم التفصيلية قديم لائحة ١/٣ إلى قديم لائحة ٨/٣ ، ومنها الدفع بالوفاء والإبراء والصلح والمقاصة والحوالة والتأجيل بعد السند، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره. حل محلها حصر عام في جديد م٤٥/١ (صحة السند وشروطه والاختصاص). كما حُذف شرط إيداع قيمة الشيك لوقف التنفيذ قديم لائحة ٧/٦ ، وبيانات القرار وتسبيبه قديم لائحة ٢/٦ و قديم لائحة ٣/٦ .

٢٠. تذييل السند بما نُفِّذ فعلاً وسجل سندات التنفيذ قديم م٤٨ و قديم لائحة ١/٤٨ إلى قديم لائحة ٤/٤٨ : لا مقابل لهما. ويقابل ذلك جزئياً إنهاء الطلب وما يترتب عليه جديد م٤٢ إلى جديد م٤٣ و جديد لائحة م٤٦ و جديد لائحة م٤٧ .

٢١. دعوى تعويض المتضرر من المماطلة أمام محكمة التنفيذ قديم م٩٥ و قديم لائحة ١/٩٥ ، وحظر زيادة الدين مقابل التأخير قديم لائحة ٢/٩٥ : لا مقابل لهما. وفي الجديد جريمة تعسف طالب التنفيذ جديد م٥٣/١ دون نص على التعويض.

٢٢. إنشاء وكالة التنفيذ في وزارة العدل قديم م٩٣ واختصاصاتها، ومنها الترخيص لمبلغ الأوراق القضائي والخازن القضائي وشركات تسلّم المؤجر للأصول، وإعداد لائحة التدريب. نقلها جديد م٦١ إلى ترخيص الوزارة لمقدمي الخدمات، وليس فيها ذكر صريح للخازن ولا للمبلغ ولا لتلك الشركات، إلا ما تتسع له عبارة «وغيرهم». وفي هذا الباب أثر تنظيمي لا موضوعي.

٤ أبرز ما تغيّر

١. مصطلح الاختصاص ومرجع القرارات: كان قاضي التنفيذ ودائرته يتولون التنفيذ، وقراراتهم كلها نهائية وأحكام المنازعات والإعسار تُستأنف قديم م١ قديم م٢ قديم م٦، وصارت "المحكمة" (محكمة التنفيذ) بدوائر ابتدائية وأخرى استئنافية، وأوامرها وقراراتها نهائية فيما عدا ما حدده النظام جديد م٢ جديد م٤ جديد م٤٤. وأُحدث تظلّم لدى رئيس المحكمة خلال عشرة أيام عمل من الأوامر التي تحددها اللائحة، ويجوز إيقاف المتظلَّم منه، وقراره نهائي جديد م٤٦ جديد لائحة م٤٩. وصار استئناف أحكام منازعات التنفيذ مرهوناً بما يحدده المجلس، والنقض ممتنعاً إلا فيما يحدده جديد م٤٥. وقد كانت المنازعات تُرفع لقاضي التنفيذ وفق القضاء المستعجل وتشمل الوفاء والإبراء ونحوها قديم م٣ قديم لائحة ٣/٣، فصارت محصورة في صحة السند وشروط تنفيذه واختصاص المحكمة جديد م٤٥/١. وهذا الحصر مأخوذ من نص النظام الجديد وحده، ولا نص في المرفق عن مصير الدفع بالوفاء ونحوه.

٢. السندات التنفيذية: كانت الأوراق التجارية كلها سنداً تنفيذياً، وكذلك الأوراق العادية المقرّ بها، وتُعالج بالإقرار أمام القاضي قديم م٩/٤، ٧ قديم م١٥. وصار السند التنفيذي من الكمبيالات والسندات لأمر ما كان مسجلاً في المنصات الإلكترونية الوطنية المعتمدة بموافقة الملتزم، مع بقاء الشيكات سنداً، وأُسقطت الأوراق العادية، وأُضيفت اتفاقات التسوية جديد م٧/١، هـ، ج جديد لائحة م٦. وأُضيف أيضاً: تنفيذ الحق المعلَّق على التزام بتقرير جهة خبرة معتمدة جديد م٨ جديد لائحة م٧، وعدم قبول سند مضى على استحقاقه أكثر من عشر سنوات جديد م١١ جديد لائحة م١٢، وإلزام الدائن في حالات تحددها اللائحة بإخطار المدين قبل القيد بخمسة أيام عمل جديد م١٢ جديد لائحة م١٣، وطلب المدين إلزام الدائن بالاستيفاء ثم الإيداع جديد م١٠. ولا مقابل لذلك كله في القديم.

٣. بدء التنفيذ الجبري وتدابير الإكراه: كان المدين بعد خمسة أيام من الإبلاغ يُعدّ مماطلاً وتُوقَع عليه دفعة واحدة وجوباً المنع من السفر وإيقاف الوكالات والإفصاح والإشعار الائتماني، مع إجراءات جوازية أخرى منها منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية والحبس قديم م٤٦. وصار بعد خمسة أيام عمل تبدأ إجراءات الحجز والتنفيذ والإشعار الائتماني، مع إمهال عشرة أيام عمل لمن قدّم ضماناً بنكياً جديد م١٨/١-٢. والمنع من السفر لم يعد تلقائياً، بل بطلب الدائن لمدة أقصاها ثلاث سنوات تُمدّد إلى ستّ، وله حالات رفع محددة جديد م١٩ جديد لائحة م١٩. وأُضيفت غرامة على المنفذ ضده في التنفيذ بالمال: خمسة آلاف ريال يومياً بسقف لا يتجاوز قيمة الدين جديد م١٨/٣ جديد لائحة م١٨. ولا نص مقابل لإيقاف الوكالات ولا لمنع الجهات الحكومية والمنشآت المالية ضمن هذه التدابير.

٤. الحبس: كان الحبس التنفيذي حكماً مستمراً حتى التنفيذ لمن امتنع، وتكمّله اللائحة بشرط الدين مليون ريال فأكثر أو مدد تُجدَّد كل ثلاثة أشهر في صيغ معدلة قديم م٨٣ قديم لائحة ٢/٨٣ قديم لائحة ٤/٨٣ ، وموانعه تشمل الكفالة وثبوت الإعسار قديم م٨٤ . وصار الحبس خاصاً بالتنفيذ المباشر (فعل أو امتناع)، بعد ثلاثين يوم عمل من اتخاذ إجراءات الإكراه، بطلب الدائن، مدة لا تزيد على مئة وثمانين يوماً قابلة للتمديد جديد م٣٧ . وأُضيف مانع الحبس لمن لم يبلغ الثامنة عشرة، وبقيت موانع المرض والحمل والطفل دون الثانية والأصول والفروع جديد م٣٧/٢ . وحُذفت موانع الكفالة والإعسار والأموال الظاهرة من النص.

٥. الإعسار والحبس استظهاراً: كان لقاضي التنفيذ النظر في دعوى الإعسار، والحبس استظهاراً حتى خمس سنوات، وتسجيل المعسر والحجز على ما يرد مستقبلاً قديم م٣ قديم م٧٧ إلى قديم م٨١ . ولم يرد في النظام الجديد ولا في لائحته نص على دعوى الإعسار ولا على الحبس استظهاراً، وإنما جاء إنهاء الطلب بقرار عند ثبوت عدم وجود أموال أو تعذر التنفيذ، مع حق الدائن في استكماله جديد م٤٣/١ب، د جديد م٤٣/٢ . وهذه المسألة لا تعالجها النصوص المرفقة صراحة.

٦. الإفصاح والتتبع: كان الإفصاح بأمر القاضي تجاه الجهات ومدين المدين وغيرهم خلال عشرة أيام، والاستجواب وندب الخبير قديم م١٦ قديم م١٧ قديم م٤٧ . وصار على المنفذ ضده الإفصاح من تلقاء نفسه خلال خمسة أيام عمل جديد م١٥/١ جديد لائحة م١٥ ، ويُوجَّه الأمر لغيره بطلب الدائن وعند توافر القرائن خلال عشرة أيام عمل، وللجهات المشرفة ثلاثة أيام عمل جديد م١٥/٢-٣ . وأُحدث تتبع الأموال بمقدمي خدمة مرخصين بتقرير في أجل تسعين يوماً جديد م٢٠ جديد م٢١ جديد لائحة م٢٥ ، واطلاع الدائن على بيانات الأموال جديد م٢٠/٢ جديد لائحة م٢٠ ، وإحالة الشبهة الجرمية للتحقيق دون وقف التنفيذ جديد م٢٨ ومقابله في القديم إحالة الطلب لقاضي الموضوع قديم م٤٦/ج .

٧. أثر الحجز والتصرفات: كان الحجز يمنع نفاذ تصرف المدين فيما حُجز قديم م٢٠ . وصارت الأموال ضامنة للديون من تاريخ الإخطار أو الإبلاغ، مع دعوى إبطال لتصرفات معينة (تبرع ووفاء قبل الأجل وعقود غير معتادة)، وبطلان التصرف بعد أمر الحجز جديد م٢٣/١ جديد م٢٤ . وأُضيف أن الحجز التحفظي يقع عليه التنفيذ مع إشعار الحاجز جديد م٢٣/٢ ، وبيع المنفذ ضده أمواله طوعاً جديد م٢٩ جديد لائحة م٣٢ ، وتحديده مالاً يُنفَّذ عليه أولاً جديد م٢٥/٣ .

٨. الحجز التحفظي: كانت أحكامه مفصلة في النظام: حالاته وكفالة طالبه ودعوى ثبوت الحق خلال عشرة أيام قديم م٢٣ إلى قديم م٣٣ . ولم يتضمن النظام الجديد المرفق أحكام الحجز التحفظي، وجاء ما يتصل به في التنفيذ عليه فقط جديد م٢٣/٢ . وما عدا ذلك لا تعالجه النصوص المرفقة.

٩. المستثنيات من الحجز: بقي النصف للنفقة والثلث لغيرها من الأجور والرواتب، وأُضيف معاش التقاعد (نصف للنفقة وربع لغيرها)، والإعانات الحكومية، وما يصدر به قرار من مجلس الوزراء، وصار "الأموال العامة" بدل "الأموال المملوكة للدولة"، وللدار والمركبة نصّ على حفظ بديل من حصيلة البيع جديد م٢٦ جديد لائحة م٢٧ مقابل قديم م٢١ قديم لائحة ١/٢١ . وانتقل إلى اللائحة ما يتعلق بالمبالغ المجتمعة قبل الحجز.

١٠. البيع والإخلاء: كان المزاد معلناً قبل ثلاثين إلى خمسة عشر يوماً، مع إعادة التقويم، وشفعة ممنوعة في اللائحة قديم م٥٠ قديم لائحة ٦/٥٠ قديم لائحة ١٢/٥٠ ، وتفاصيل التأهل للمزاد وطرق السداد في النظام واللائحة قديم م٤٩ قديم لائحة ٤/٤٩ . وصار النظام يقرر المزاد العلني أصلاً، وانعقاد البيع بقرار الترسية، وتطهير المال المباع، وإحالة الأحكام التفصيلية إلى اللائحة وقواعد مركز الإسناد والتصفية جديد م٣٠ جديد لائحة م٣٤ . وصار الإخلاء خلال خمسة أيام عمل قابلة للتمديد إلى ستين يوماً جديد لائحة م٣٨ مقابل قديم م٧٢ قديم لائحة ١/٧٢ ، وللمنقولات خمسة عشر يوماً للتسلم بدل شهرين جديد لائحة م٣٩ قديم م٧٢ .

١١. الغرامة في التنفيذ المباشر: كانت حتى عشرة آلاف ريال يومياً قديم م٦٩ ، وبقي الحد اليومي جديد م٣٦/٣ب مع سقف إجمالي خمسمائة ألف ريال جديد لائحة م٤٠ . ولا تُستوفى غرامة التنفيذ بالمال إلا بعد توزيع الحصيلة جديد م١٨/٣ . وكانت الغرامة تودع في حساب المحكمة ثم الخزينة قديم لائحة ١/٦٩ ، وصارت حصيلتها للخزينة جديد م٣٦/٣ب .

١٢. العقوبات: كانت السجن حتى سبع سنوات لجرائم المدين قديم م٨٨ ، وصارت ثلاث سنوات وغرامة حتى مليون ريال أو إحداهما جديد م٥٠ . وخُفّضت عقوبة الموظف من سبع إلى خمس سنوات جديد م٥١ قديم م٨٩ ، وبقيت خمس عشرة سنة للتبديد جديد م٥٢ قديم م٩٠ . وأصبح لإفشاء البيانات ونحوه ثلاث سنوات مع غرامة مئة ألف جديد م٥٣ قديم م٩١ ، وخُفّضت عقوبة الامتناع عن الحضانة والزيارة من ثلاثة أشهر إلى تسعين يوماً مع غرامة ثلاثين ألفاً جديد م٥٤ قديم م٩٢ . وأُضيفت عقوبة طالب التنفيذ المتعسف جديد م٥٣/١ والعود جديد م٥٦ وجزاءات على مقدمي الخدمات جديد م٥٧ ، وحدد النائب العام معايير الأموال الكثيرة جديد م٥٢/٢ بدلاً من اللائحة قديم لائحة ١/٩٠ . وكانت المحاكم الجزائية تنظر العقوبات بناءً على إحالة القاضي قديم م٨٧ ، وصارت المحكمة المختصة بناءً على ادعاء جهة التحقيق، وضبط للجرائم بموظفين يسميهم الوزير جديد م٤٨ جديد م٤٩ .

١٣. الأحوال الشخصية: بقي التنفيذ الجبري للحضانة والزيارة، ويُسري التنفيذ المباشر على الممتنع بضوابط اللائحة، مثل دخول المنازل بأمر المحكمة ورفقة امرأة جديد م٣٩ جديد لائحة م٤٢ ، وحُذف النص الصريح على عدم تنفيذ حكم عودة الزوجة جبراً قديم م٧٥ ، ولا يرد له مقابل في الجديد. وصار تنفيذ المبالغ الدورية بالاستقطاع أو الفواتير جديد لائحة م٤١ مقابل قديم لائحة ١/٧٣ .

١٤. التنفيذ على الشخص الاعتباري: كان يسري التنفيذ المباشر على ممثله النظامي أو المتسبب في الإعاقة قديم م٧١ ، وصار على المتسبب في الإعاقة فقط، مع تعريفه واشتراط الاستجواب والقرائن وعدم كفاية عدم التنفيذ بمجرده جديد م٤١ جديد لائحة م٤٥ .

١٥. الإسناد والخصخصة: كانت وكالة التنفيذ في الوزارة ترخّص لمقدمي الخدمات قديم م٩٣ ، وصار الوزير يُسند إجراءات التنفيذ للإدارة المختصة أو جهة أو القطاع الخاص بشروط، عدا الحبس والمنع من السفر والفصل في المنازعات والأحكام، مع إلزام الوسائل الإلكترونية جديد م٦٠ جديد م٦١ جديد م٦٢ جديد لائحة م٥٣ .

١٦. التوزيع: كان يسري على الدائنين الحاجزين ومن يُعدّ طرفاً قديم م٥٧ قديم م٥٩ ، وصار الترتيب في اللائحة: مصروفات التنفيذ فالديون الممتازة والمضمونة فسائر الديون بالمحاصة جديد لائحة م٣٦ ، ولا يشارك من سنده صادر بعد الحجز ومبني على إقرار المنفذ ضده جديد لائحة م٣٧ وأصله في اللائحة القديمة قديم لائحة ١/٢٠ . وانتقل ذلك من اللائحة إلى النظام جزئياً جديد م٣٥/٢ .

١٧. ما هو صياغي بحت: استبدال "قاضي التنفيذ" و"المدين" بـ"المحكمة" و"المنفذ ضده"، وإعادة ترتيب المواد في أبواب، وتحويل بعض المدد من أيام إلى أيام عمل، ونقل أحكام القرارات الأجنبية بشروطها شبه المطابقة بتغيير ترتيبها وبإضافة عدم انفراد الاختصاص ومنع الدعوى السابقة إلى النظام بعد أن كانا في اللائحة جديد م٩ قديم م١١ قديم لائحة ٢/١١ قديم لائحة ٥/١١ .

٥ المدد والمواعيد

١. مهلة التنفيذ الاختياري بعد الإبلاغ: خمسة أيام تقويمية، فإن لم ينفذ المدين أو يفصح عُدّ مماطلاً وصدرت الأوامر فوراً قديم م٤٦ ← خمسة أيام عمل ثم تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري فوراً جديد م١٨/١ . ومُنح المدين الذي يقدم ضماناً بنكياً كافياً مهلة إضافية قدرها عشرة أيام عمل، وهذا مستجد جديد م١٨/١ . والأثر العملي أن اعتبار العمل (لا التقويم) يطيل المهلة فعلياً.

٢. إفصاح المدين عن أمواله: لا مدة مستقلة له، وكان مقروناً بمهلة الخمسة الأيام ذاتها قديم م٤٦ ← خمسة أيام عمل من الإبلاغ أو الإعلان، وهي واردة في اللائحة، وتشمل الأموال غير المسجلة وما خارج المملكة وما لدى الغير جديد م١٥/١ جديد لائحة م١٥ .

٣. استجابة الغير للإفصاح: عشرة أيام من الإبلاغ للجهات المختصة والمدين والمحاسب والموظفين قديم م١٧ ← عشرة أيام عمل للمأمور بالإفصاح من الوكلاء والمتعاملين والمحجوز لديه جديد م١٥/٢ ، وثلاثة أيام عمل للجهات المشرفة على الأموال جديد م١٥/٣ . وبذلك قُصّرت مدة الجهات العامة من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام عمل.

٤. مدة عامة مستجدة: ثلاثة أيام عمل لاستجابة الجهات المختصة والمشرفة على الأموال لأوامر المحكمة وقراراتها، فيما لم يرد فيه نص خاص جديد م٣ . لم يكن في النظام القديم مدة عامة مقابلة.

٥. استجابة المطلوب استجوابه: لا مدة قديم م٤٧ ← ثلاثة أيام عمل من الإبلاغ، مع جواز الإحضار بالقوة جديد م٢١/٢ .

٦. تتبع الأموال بمقدم الخدمة: لا مدة قديم م٤٧ ← أجل لإيداع التقرير لا يتجاوز تسعين يوماً، يمدد بمثله، ويجوز إسناد التتبع إلى غيره عند تأخره جديد لائحة م٢٥/٢-٣ .

٧. إبلاغ أصحاب الأموال بما أُفصح عنه: ثلاثون يوماً من تبلغ القاضي بالإفصاح قديم م١٨/٥ قديم لائحة ١/١٨ ← لا نص مقابل في الجديد.

٨. التبليغ عند تعذره: نشر في صحيفة بعد مضي عشرين يوماً من صدور أمر التنفيذ قديم م٣٤/٣ ← لا مدة انتظار، فيُعلن "عبر الوسيلة المناسبة" وتسري الآثار من تاريخ الإعلان جديد م١٤ ، ويكون الإعلان في موقع الوزارة الإلكتروني جديد لائحة م٥٢/٣ . وزيادة ستين يوماً لمن محل إقامته خارج المملكة قديم لائحة ٢٢/٣٤ ← لا نص مقابل.

٩. إخطار المدين بطلب أداء الحق قبل قيد الطلب: لا إخطار سابق ← مستجد: خمسة أيام عمل على الأقل في حالات منها اتفاق الطرفين، والشخص الاعتباري الخاص، ووفاة المدين أو نقص أهليته، والحق المؤجل بعد حلول أجله جديد م١٢ جديد لائحة م١٣/١ . ويُستثنى الالتزام الدوري المتجدد الذي سبق قيد طلب لتنفيذه جديد لائحة م١٣/٢ . وتضمن الأموال الدين من تاريخ هذا الإخطار أو من الإبلاغ أو الإعلان جديد م٢٣/١ ، ويبدأ منها سريان دعوى إبطال التصرفات جديد م٢٤/١ .

١٠. وفاة المنفذ ضده: لا نص ← لا تنفيذ على التركة قبل مضي خمسة أيام عمل من تبليغ الورثة، دون إسقاط الحجوزات القائمة جديد لائحة م١٤ .

١١. تقادم السند التنفيذي: لا نص ← لا يُقبل طلب التنفيذ بسند مضى على استحقاقه أكثر من عشر سنوات جديد م١١ ، وتُحتسب المدة لكل قسط أو دفعة على حدة جديد لائحة م١٢ . وهذا حكم مستجد في النظام يترتب عليه أثر عملي.

١٢. استكمال نواقص طلب التنفيذ: ثلاثون يوماً وإلا حُفظ الطلب قديم لائحة ٤/٣٤ ← عشرة أيام عمل وإلا عُدّ مرفوضاً، ثم يجوز التظلم خلال عشرة أيام عمل من اعتباره مرفوضاً جديد م١٣/٢-٣ . وانتقل الحكم من اللائحة إلى النظام.

١٣. التظلم من الأوامر والقرارات: القرارات نهائية بلا تظلم قديم م٦ ← تظلم أمام رئيس المحكمة خلال عشرة أيام عمل من اليوم التالي لإتاحة الاطلاع، مع جواز وقف المتظلم منه جديد م٤٦/٢ جديد لائحة م٤٩ جديد لائحة م٥٢/٤ . وهو مستجد، ونطاقه تحدده اللائحة.

١٤. مدة الفصل في منازعة التنفيذ: لا مدة قديم م٣ ← خمسة عشر يوم عمل من الإحالة، ما لم تقتضِ الضرورة غير ذلك جديد لائحة م٤٨/٢ .

١٥. أثر الوقف على المهل: لا نص ← وقف الإجراءات (أو الأمر المتظلم منه) يوقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة بها جديد م٤٧/٢ جديد م٤٦/٢ .

١٦. المنع من السفر: يصدر فوراً بعد انقضاء خمسة أيام ودون مدة محددة قديم م٤٦ ← ثلاث سنوات قابلة للتمديد بطلب جديد بحد أقصى ست سنوات، وينقضي بانتهاء طلب التنفيذ جديد م١٩/١ جديد لائحة م١٩/٤،٧ . ولا يصدر إلا بعد انقضاء مهلة الخمسة أيام عمل جديد م١٩/١ .

١٧. التنفيذ المباشر: خمسة أيام من التكليف قديم م٦٨ ← خمسة أيام عمل من الإبلاغ بأمر التنفيذ أو الإعلان جديد م٣٦ .

١٨. الغرامة اليومية: لا تزيد على عشرة آلاف ريال في التنفيذ المباشر دون سقف قديم م٦٩ ← الحد اليومي نفسه مع سقف عام في اللائحة هو خمسمائة ألف ريال جديد م٣٦/٣/ب جديد لائحة م٤٠ . واستُحدثت غرامة يومية لا تزيد على خمسة آلاف ريال في التنفيذ على الأموال، على ألا يتجاوز مجموعها قيمة الدين جديد م١٨/٣ جديد لائحة م١٨ ، ولا تُستوفى إلا بعد توزيع الحصيلة.

١٩. الحبس: يصدر حكم به إذا ثبت الامتناع ويستمر حتى التنفيذ قديم م٨٣ ، وعلى المماطل من ضمن إجراءات م٤٦ قديم م٤٦ ، وللائحة القديمة مدد (ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بعد الاستجواب، أو شرط مضي ثلاثة أشهر أو ستة أشهر) قديم لائحة ٣/٨٣ قديم لائحة ٤/٨٣ ← بعد ثلاثين يوم عمل من اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري المباشر دون تنفيذ، يُحبس بما لا يزيد على مائة وثمانين يوماً قابلة للتمديد بطلب جديد م٣٧/١ . وقصر الجديد الحبس على إجبار المنفذ ضده على التنفيذ المباشر جديد م٦٠/١ ، ولا يرد الحبس ضمن إجراءات التنفيذ على الأموال جديد م١٨ .

٢٠. حبس الاستظهار في الإعسار: بما لا يتجاوز خمس سنوات، مع استجواب دوري كل ثلاثة أشهر على الأكثر قديم م٧٨ ، وإحالة الاحتيال إلى هيئة التحقيق خلال سبعة أيام قديم م٨٠ ← لا تعالج النصوص الجديدة المرفقة الإعسار ولا مدداً مقابلة. والإحالة بسبب إخفاء الأموال أو تبديدها صارت بلا مدة جديد م٢٨ .

٢١. إعلان محضر الحجز: خلال خمسة أيام من الحجز قديم م٤١ ← يُبلَّغ المنفذ ضده والمحجوز لديه والجهة المشرفة وصاحب الحق العيني فور صدور الأمر، وتسري الآثار على المنفذ ضده من صدوره جديد لائحة م٢٨/١-٢ .

٢٢. المحجوز لديه: الإقرار بما في ذمته خلال عشرة أيام، والإيداع خلال عشرة أيام من التبليغ بحكم صحة الحجز قديم م٢٧ ← إيداع المستحق خلال خمسة أيام عمل من إبلاغه بأمر الحجز جديد لائحة م٣١ ، وإشعار بالإقرار بالحجز التنفيذي خلال ثلاثة أيام عمل جديد لائحة م٢٦ ، وإشعار الجهات الحاجزة الأخرى خلال ثلاثة أيام عمل جديد لائحة م٣ . ولم يرد في الجديد حكم الإقرار بعشرة أيام.

٢٣. إبلاغ الجهات بنتيجة الحجز: ثلاثة أيام عمل قديم م٦٠/٢ قديم م٦١/٢ قديم م٦٤ ← ثلاثة أيام عمل جديد لائحة م٣٠/٢ . لم تتغير المدة، لكنها انتقلت من النظام إلى اللائحة وصارت عامة لكل جهة مشرفة.

٢٤. الحجز التحفظي: إبلاغ المحجوز عليه والمحجوز لديه خلال عشرة أيام من الأمر، ورفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز خلال عشرة أيام، وإلا عُدّ ملغى قديم م٣١ قديم م٦٥ ← لا مدد مقابلة في الجديد، فلا يرد فيه تنظيم للحجز التحفظي سوى الإشارة إليه في جديد م٢٣/٢ .

٢٥. مدد المزاد: إعلان قبله بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر، ومزاد ثانٍ خلال يومين، وإعادة المزاد على العقار والمعادن بمواعيد لا تقل عن خمسة عشر يوماً قديم م٥٠ قديم لائحة ٦/٥٠ ، والسداد فوراً مع مهلة حتى عشرة أيام عمل قديم لائحة ٩/٥٠ ، وعشر دقائق لإعلان الترسية قديم لائحة ٧/٥٠ ← لا مدد في النظام أو لائحته، وتُحال إجراءات البيع إلى قواعد يصدرها مركز الإسناد والتصفية جديد لائحة م٣٤ . فارتفعت هذه المدد من نص النظام واللائحة إلى قواعد تفصيلية خارجهما.

٢٦. البيع الطوعي: لا نص ← مدة التمكين ستون يوماً على الأكثر، وأجل إيداع الثمن ثلاثون يوماً من الموافقة وإلا اعتُبر البيع كأن لم يكن، ولا يُقبل الطلب من الإعلان عن المزاد إلى انتهاء إجراءات البيع جديد لائحة م٣٢/٣-٦ . وهو حكم مستجد.

٢٧. إخلاء العقار: الخروج في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من الإبلاغ قديم م٧٢ ، ويجوز التأجيل عند الضرورة حتى ثلاثين يوماً قديم لائحة ١/٧٢ ، وإعلان على مدخل العقار قبل خمسة أيام قديم لائحة ٢/٧٢ ← التسليم خلال خمسة أيام عمل من التبليغ أو الإعلان، مع تمديد عند الضرورة بما لا يتجاوز ستين يوماً جديد لائحة م٣٨/١ . فتضاعف الحد الأقصى للتأجيل، وصار التمديد للإدارة المختصة.

٢٨. منقولات العقار المخلى: بيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز قديم م٧٢ ← تكليف المالك بتسلمها خلال خمسة عشر يوماً من التبليغ أو الإعلان، ثم تُباع جديد لائحة م٣٩/١-٢ . وقصرت المدة من شهرين إلى خمسة عشر يوماً.

٢٩. توزيع الحصيلة عند تصفية مساهمة أو شركة: إعلان الدائنين الآخرين وقصر التوزيع على من تقدم بعد مضي ستين يوماً قديم لائحة ٤/٥٧ ← لا نص مقابل.

٣٠. إنهاء طلب التنفيذ: لا مدة في النظام القديم، وكان طلب الحضانة والزيارة ينتهي بمضي ستين يوماً من آخر إجراء قديم لائحة ٤/٧٦ ← على الدائن إنهاء الطلب خلال يوم عمل من استيفاء الحق بغير إجراءات الطلب جديد م٤٢ جديد لائحة م٤٦ ، وينتهي الطلب بمضي سنة من آخر إجراء تنفيذي جديد م١/٤٣/ج جديد لائحة م١/٤٧ . فالمدة الجديدة عامة، وهي أطول من القديمة التي كانت خاصة بالحضانة والزيارة.

٣١. إصدار اللائحة والعمل بالنظام: مائة وثمانون يوماً لكل منهما قديم م٩٧ قديم م٩٨ ← مائة وثمانون يوماً لكل منهما جديد م٦٤ جديد م٢/٦٥ . لم يتغير الحكم.

٦ السندات التنفيذية وشروط التنفيذ

١. الأصل واحد: لا تنفيذ جبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد حالّ الأداء قديم م٩ ↔ جديد م١/٧ ، لكن الجديد حذف شرط «محدد المقدار» وجعله «حقاً معيّناً»، وهو فرق صياغي في الأغلب. ونُقل حكم «السند الخالي من ميعاد الاستحقاق يُعدّ حالّ الأداء» قديم لائحة ٦/٩ دون مقابل في الجديد، فالنصوص المرفقة لا تعالج هذه المسألة.

٢. أُعيد ترتيب قائمة السندات: صار النظام الجديد ينص على «الأحكام والأوامر والقرارات النهائية، والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجّل» جديد م١/٧/أ . أما القديم فكان يمنع تنفيذ ما يجوز الاعتراض عليه إلا بالنفاذ المعجل في مادة مستقلة قديم م١٠ ، فصار الشرط جزءاً من تعريف السند في الجديد.

٣. الأوراق التجارية: القديم أدرجها عامةً قديم م٩/٤ . الجديد فصّلها: الكمبيالات والسندات لأمر لا تُعدّ سنداً إلا إذا سُجّلت في منصات إلكترونية وطنية جديد م١/٧/د ، واللائحة تشترط اعتماد المنصة لدى الوزارة وموافقة الملتزم على التسجيل واستيفاء البيانات النظامية جديد لائحة م٦ ، أما الشيكات فسند مستقل جديد م١/٧/هـ . الأثر: كمبيالة أو سند لأمر غير مسجّل لا يُنفّذ به مباشرة. وحُذف حكم القديم الذي يعامل الورقة التجارية الناقصة الشروط معاملة الورقة العادية قديم لائحة ٤/٩ ، ولا يظهر له مقابل في الجديد.

٤. حُذف سند «الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها» وإجراءاته قديم م٩/٧ و قديم م١٥ و قديم لائحة ١/١٥ و قديم لائحة ٢/١٥ ، ولم يرد له مقابل في قائمة السندات الجديدة. الأثر العملي: خروج هذا الطريق، ويبقى للدائن اللجوء إلى القضاء. وكذلك حُذفت الأوراق التي لها قوة السند بنظام قديم م٩/٨ ، وحلّت محلها «العقود والمحررات التي لها حكم السندات بموجب نظام أو قرار من مجلس الوزراء» جديد م١/٧/ج ، وهو توسيع بإضافة قرار مجلس الوزراء مصدراً.

٥. التوثيق: القديم نص على «العقود والمحررات الموثقة» و«محاضر الصلح» قديم م٩/٣ و قديم م٩/٥ . الجديد نص على «اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثّقة وفق نظام التوثيق» جديد م١/٧/ج و«العقود والإقرارات الموثقة» جديد م١/٧/و ، فأُضيف الإقرار الموثق صراحةً وأُحيل التوثيق إلى نظام التوثيق. ونُقل حكم تعديل الأطراف للالتزامات من اللائحة القديمة قديم لائحة ٨/٩ إلى اللائحة الجديدة مع اشتراط التوثيق وفق نظام التوثيق جديد لائحة م٤ ، بينما كان القديم يثبته قاضي التنفيذ ويهمّش به.

٦. مستجد: السندات الموثقة المعلّق حقها على التزام لا يتضح تحققه من السند نفسه (التسوية والعقود الموثقة وما له حكم السند) جديد م٨ . يجوز التنفيذ بها بتقرير من جهة خبرة معتمدة من الوزارة، واللائحة تجعل اختيار الجهة لصاحب الحق ما لم يتفق الأطراف على جهة جديد لائحة م٧ . لا مقابل له في القديم.

٧. مستجد: تقادم طلب التنفيذ؛ لا يُقبل بسند مضى على استحقاقه أكثر من عشر سنوات مع الإحالة إلى الأحكام النظامية ذات الصلة جديد م١١ ، وتُحتسب المدة في الالتزام الدوري والدين المقسط لكل قسط على حدة جديد لائحة م١٢ . القديم لم يعرف هذا القيد.

٨. مستجد: إخطار الدائن للمدين بأداء الحق قبل قيد الطلب في حالات تحددها اللائحة جديد م١٢ ، وهي: الاتفاق عليه، والشخص الاعتباري الخاص، ووفاة المدين أو نقص أهليته، والحق المؤجل بعد حلول الأجل، وبمهلة خمسة أيام عمل جديد لائحة م١٣ . وهو شرط شكلي جديد يسبق القيد، ولا نظير له في القديم.

٩. إجراءات القيد: في القديم يقدّم الطلب إلى قاضي التنفيذ الذي يتحقق من الصيغة التنفيذية للأحكام والأوامر والمحاضر، ويضع خاتم «سند للتنفيذ» على غيرها قديم م٣٤/٢ و قديم لائحة ٧/٣٤ و قديم لائحة ٨/٣٤ . وفي الجديد تقيّد «الإدارة المختصة» الطلب بعد التحقق من المتطلبات، مع مهلة عشرة أيام عمل للاستكمال وإلا عُدّ مرفوضاً، وللمتقدم التظلم جديد م١٣ . وتتحقق المحكمة من استيفاء السند شروطه دون النظر في أصل الحق جديد م٤/٢ . الأثر: انتقال التحقق الأولي من القاضي إلى جهة إدارية، وغياب ذكر الصيغة التنفيذية وخاتم التنفيذ في النصوص الجديدة، وإحالتها إلى إجراءات الوزارة جديد م١٣/١ . وكان القديم يمنح مهلة ثلاثين يوماً لاستكمال البيانات قديم لائحة ٤/٣٤ .

١٠. السندات الأجنبية: بقيت القاعدة، وهي المعاملة بالمثل وشروط الأحكام الأجنبية الخمسة ذاتها تقريباً قديم م١١ ↔ جديد م٩/١ . وانتقلت مسألتان من اللائحة إلى النظام: عدم وجود دعوى سابقة قائمة في المملكة قديم لائحة ٢/١١ ← جديد م٩/١/ب ، وعدم الاختصاص الحصري للمملكة قديم لائحة ٥/١١ ← جديد م٩/١/أ . وحُذف شرط «عدم اختصاص محاكم المملكة واختصاص المحكمة الأجنبية وفق قواعدها» قديم م١١/١ إذ حلّ محله شرط الاختصاص الحصري فقط، فخُفّف التدقيق في اختصاص المحكمة الأجنبية. وعبء إثبات المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ في الطرفين قديم لائحة ٦/١١ ↔ جديد لائحة م٩ .

١١. أحكام المحكمين الأجنبية: كانت تخضع لشروط الأحكام الأجنبية نفسها قديم م١٢ ، وصارت تُنفّذ وفق التزامات المملكة الدولية وبعد التحقق من الشروط ذاتها جديد م٩/٢ ، وأُضيفت «اتفاقات التسوية» الأجنبية. وبقي المحرر الموثق الأجنبي مرهوناً بشروط أنظمة بلده والمعاملة بالمثل قديم م١٣ ↔ جديد م٩/٣ . وحُذف تعريف «النظام العام» بأنه أحكام الشريعة قديم لائحة ٣/١١ دون مقابل في اللائحة الجديدة. ومستندات الطلب الأجنبي فُصّلت بحسب نوع السند جديد لائحة م٨ بدل القائمة الموحدة قديم لائحة ١/١١ قديم لائحة ٤/١١ ، مع التصديق وفق الإجراءات النظامية بدل التصديق من وزارتي الخارجية والعدل والترجمة المعتمدة، فلا تذكر اللائحة الجديدة الترجمة.

١٢. قاضي التنفيذ لم يعد قاضياً فرداً: استُبدل بـ«المحكمة» (دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية) جديد م٢ ، وصارت التسمية في كل ما سبق «المحكمة» بدل «قاضي التنفيذ» قديم م٨ .

١٣. مستجد: حق المدين في طلب إلزام الدائن باستيفاء حقه الثابت بسند تنفيذي، وإيداعه عند التعذر على نفقة الدائن جديد م١٠ و جديد لائحة م١٠ و جديد لائحة م١١ . لا نظير له في القديم.

١٤. النفاذ المعجل ومنع تنفيذ السند المخالف للشرع: حذف الجديد ما كانت تنص عليه اللائحة القديمة من عدم تنفيذ ما خالف الشرع من السند قديم لائحة ١/٩ وتنفيذ مال القاصر والوقف بحكم مصدّق من الاستئناف قديم لائحة ٧/٩ ، ولا تعالجهما النصوص الجديدة. وانتقل أثر نقض الحكم المنفَّذ من اللائحة القديمة قديم لائحة ٩/٩ إلى اللائحة الجديدة بعبارة أوسع (إلغاء أو نقض أو بطلان) ليكون سنداً تنفيذياً بإعادة الحال جديد لائحة م٥ .

٧ الاختصاص ومنازعات التنفيذ والتظلم

١. هيكل الجهة: كان التنفيذ لدى «قاضي التنفيذ» ودوائره في المحاكم العامة، مع جواز إحداث محاكم متخصصة بقرار المجلس الأعلى للقضاء قديم م١ قديم م٨ ؛ وصار لدى «محكمة التنفيذ» بدوائر ابتدائية ودوائر استئناف أو بدوائر ابتدائية فقط، ويُستأنف أمام المحكمة التي يحددها المجلس إن لم يكن فيها دوائر استئناف جديد م٢ . والنظام الجديد لا يذكر القاضي الفرد ولا دائرة التنفيذ في المحكمة العامة.

٢. نطاق الاختصاص: استثنى القديم الأحكام والقرارات في القضايا الإدارية والجنائية قديم م٢ ، ويدخل فيه السندات الصادرة بالحقوق المالية الخاصة في القضايا الجنائية قديم لائحة ٢/٢ . واستثنى الجديد تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم جديد م٤/١ . والفرق في الصياغة والمعيار، وأما حكم الحقوق المالية الخاصة الجنائية فلا نص عليه في الجديد.

٣. قاعدة التنفيذ على السند: ينص الجديد صراحةً على أن المحكمة تتحقق من استيفاء السند شروطه النظامية دون النظر في أصل الحق جديد م٤/٢ ، وهو ما كان في القديم موزعاً بين اختصاص قاضي التنفيذ بالشروط الشكلية واختصاص قاضي الموضوع بموضوع الحق قديم لائحة ١/٣ قديم لائحة ٤/٣ . وهو تقنين لقاعدة موجودة، وارتفع إلى النظام بعد أن كان في اللائحة.

٤. الاختصاص المكاني: كان في النظام بأربعة ضوابط (المحكمة المصدرة للسند، ومكان إنشاء المحرر، وموطن المدين، وموطن العقار أو المنقول)، مع حق طالب التنفيذ في الاختيار وخيارات خاصة للزوجية والنفقة والحضانة والزيارة والإنابة قديم م٤ قديم م٥ قديم لائحة ١/٤ قديم لائحة ٢/٤ قديم لائحة ٣/٤ قديم لائحة ٤/٤ قديم لائحة ٥/٤ قديم لائحة ٤/٥ . وحُذف ذلك كله، وصارت الإحالة وفق «قواعد التوزيع» التي تحددها اللائحة جديد م٤/٣ ، وأحالت اللائحة بدورها إلى قواعد وإجراءات تضعها الوزارة جديد لائحة ٢/١ . أثره: يزول حق الدائن في اختيار المحكمة، ويصير التوزيع إدارياً بقواعد خارج النظام واللائحة، ولا يظهر في النصوص المرفقة مقابل لقاعدة «أول إجراء تنفيذي» ولا للإنابة قديم م٥ قديم لائحة ١/٥ قديم لائحة ٢/٥ .

٥. تزاحم الحجوزات: مستجد في الجديد، فإذا اجتمع حجزان تنفيذيان من جهتين قضائيتين أو من جهة قضائية وجهة إدارية عُدّت جميع الأموال محجوزة لكل الطلبات، وتختص الجهة القضائية الأسبق بالإشراف والبيع والتوزيع، ويصدر الوزير قواعد التفصيل بالتنسيق مع المجلس ومجلس القضاء الإداري جديد م٦ . ويلزم المحجوز لديه إشعار الجهة الحاجزة لاحقاً بالحجز الأول خلال ثلاثة أيام عمل جديد م٥ جديد لائحة م٣ . وأقرب ما في القديم تعدد دوائر التنفيذ فقط قديم م٥ ، وليس فيه تزاحم مع الجهات الإدارية.

٦. استجابة الجهات: صار نص عام يلزم الجهات المختصة بالاستجابة لأوامر المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل جديد م٣ ، وكان القديم يحدد عشرة أيام للإفصاح فقط قديم م١٧ ، وحدد الجديد للإفصاح عشرة أيام عمل لمن يوجه إليهم الأمر وثلاثة للجهات المشرفة جديد م١٥/٢ جديد م١٥/٣ .

٧. تعريف منازعات التنفيذ ونطاقها: عرّفها القديم بأنها الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ وتتعلق بتوافر شروط صحته قديم م١ ، وفصّلت اللائحة اختصاص قاضي التنفيذ (تزوير السند، وأجرة الحارس، وتقرير المحجوز لديه، وزيادة المحجوز على الدين، والعيب في المبيع، والدفع بالوفاء والإبراء والصلح والمقاصة والحوالة والتأجيل) واختصاص قاضي الموضوع (الملكية، والإخلال بالعقد، وما بعد انقضاء التنفيذ، والوصايا والأوقاف) قديم لائحة ١/٣ قديم لائحة ٢/٣ قديم لائحة ٣/٣ قديم لائحة ٤/٣ قديم لائحة ٦/٣ قديم لائحة ٧/٣ قديم لائحة ٨/٣ . وحصر الجديد المنازعة في ثلاثة أمور: صحة السند، وشروط تنفيذه، واختصاص المحكمة بتنفيذه جديد م٤٥/١ . وتنبيه: لا تعالج النصوص الجديدة المرفقة دفوع الوفاء والإبراء والصلح ونحوها بعد صدور السند، ولا تنص على اختصاص قاضي الموضوع، فيبقى الحكم فيها غير ظاهر.

٨. فصل المنازعة: القديم يفصل فيها وفق أحكام القضاء المستعجل بلا مدة محددة قديم م٣ . والجديد يبقى على الأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة، ويضيف إجراءات تحددها اللائحة جديد م٤٥/٢ ، وتتولى مكتب فني في المحكمة تهيئة المنازعة وإعداد الدراسات ومسودات الأحكام، وتفصل المحكمة خلال خمسة عشر يوم عمل من الإحالة ما لم تقتض الضرورة غير ذلك جديد لائحة م٤٨ . وهذا مستجد إجرائي ومدة تنظيمية.

٩. الاستئناف والنقض: كان استئناف أحكام المنازعات ودعوى الإعسار هو الأصل وحكمه نهائي قديم م٦ . وصار الجديد يخول المجلس تحديد المنازعات التي لا يجوز استئناف أحكامها، ويجعل حكم الاستئناف غير قابل للنقض، ويجيز للمجلس تحديد منازعات يجوز نقضها جديد م٤٥/٣ جديد م٤٥/٤ جديد م٤٥/٥ . أثره: يتوقف قابلية الاستئناف والنقض على قرار المجلس، ولا يظهر في النصوص المرفقة ما تحدد منها.

١٠. التظلم: مستجد في الجديد، إذ لكل ذي مصلحة التظلم من الأوامر والقرارات التي تحددها اللائحة الصادرة من المحكمة أو الإدارة المختصة أو القطاع الخاص، أمام رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس خلال عشرة أيام عمل من اليوم التالي لإتاحة الاطلاع، وله وقف التنفيذ إلى حين البت، والقرار نهائي جديد م٤٦ . وتحدد اللائحة المتظلم منه (تحديد المال محل التنفيذ، والحجز ورفعه، وتقدير الكفاية، والبيع الطوعي، والمنع من السفر، والحبس، والغرامة، والإفصاح الموجه لغير المنفذ ضده، وتتبع الأموال، ومكان الزيارة وغيرها) جديد لائحة م٤٩ . وتتحقق إتاحة الاطلاع بالتبليغ أو التسليم أو الإعلان جديد لائحة م٥٢/٤ . وعُدّ هذا التظلم بديلاً عن حكم القديم بنهائية جميع القرارات وعدم خضوعها لطريق اعتراض قديم م٦ ، لكن القديم أجاز الاعتراض وفق القضاء المستعجل على قرارات الإمهال والامتناع والتأجيل والتقسيط قديم لائحة ٥/٦ . أما الجديد فقاعدته أن الأوامر والقرارات نهائية فيما عدا ما حدده النظام جديد م٤٤ ، ومن ذلك الاعتراض على قرار إنهاء الطلب وأمر توزيع الحصيلة وقرار تحميل المصروفات جديد م٤٣ جديد م٣٥/٢ جديد م٣٢/١ .

١١. أثر المنازعة والتظلم على السير: القاعدة واحدة، وهي عدم وقف التنفيذ ما لم يقرر المختص خلافه قديم لائحة ٦/٦ جديد م٤٧/١ . فالقاعدة انتقلت من اللائحة إلى النظام وشملت التظلم، وأضاف الجديد توقف المهل بوقف الإجراءات جديد م٤٧/٢ . وفي أثر الوقف على الحجز كان القديم يلغي الأوامر ويُبقي الحجز بقدر السند قديم لائحة ٨/٦ ، فصار الجديد لا يرفع الحجز بمجرد الوقف إلا إذا قرر مصدر القرار خلاف ذلك جديد لائحة م٥٠ ، ولا نص جديداً مقابلاً لشرط إيداع قيمة الشيك لوقف التنفيذ قديم لائحة ٧/٦ .

١٢. المحذوف مما كان خاصاً بالإنابة والتدافع: لا نص في الجديد على الإنابة بين القضاة ولا على التدافع في الاختصاص ولا على تصحيح الحكم وتفسيره عبر الجهة المصدرة قديم لائحة ٣/٥ قديم لائحة ٤/٥ قديم لائحة ٥/٥ قديم لائحة ٥/٣ قديم لائحة ٤/٦ ، ويحيل الجديد فيما لا نص فيه إلى نظام المرافعات الشرعية بما لا يتعارض مع طبيعة التنفيذ جديد م٥٩ ، كما أحال القديم قديم م٢ .

١٣. إسناد الإجراءات: مستجد، فيجوز بقرار من الوزير إسناد إجراءات التنفيذ إلى الإدارة المختصة أو جهة مختصة أو القطاع الخاص، عدا الحبس والمنع من السفر والفصل في المنازعات والتظلمات وإصدار الأحكام، بشروط جديد م٦٠ . فالقديم كان يعتمد قاضي التنفيذ ومأموري التنفيذ قديم م٢ . وأثره العملي أن كثيراً من الأعمال تنتقل إلى الإدارة المختصة التي يُتظلم من قراراتها أمام رئيس المحكمة جديد م٤٦ .

١٤. قيد الطلب والتظلم منه: مستجد، فتقيّد الإدارة المختصة الطلب بعد التحقق من المتطلبات، وعند عدم الاستيفاء يمهل طالب القيد عشرة أيام عمل وإلا عُدّ مرفوضاً، وله التظلم خلال عشرة أيام عمل جديد م١٣ . وكان القديم يمنح مهلة ثلاثين يوماً للاستكمال وإلا حُفظ الطلب قديم لائحة ٤/٣٤ .

١٥. قابلية قرارات الدائرة للتدرج الإداري: صار التقيد بالنماذج والأدلة وقرارات الوزارة جزءاً من الإجراءات جديد م٦٣ ، بعد أن كان النموذج تحدده اللائحة قديم م٣٤/١ .

١٦. الجرائم والعقوبات: اختصاص النظر في الجرائم بقي للمحكمة المختصة بعد أن كان للمحاكم الجزائية قديم م٨٧ جديد م٤٨/١ ، والتحقيق والادعاء للجهة المختصة بدل هيئة التحقيق والادعاء العام قديم م٨٧ جديد م٤٨/٢ . ومستجد ضبط الجرائم بموظفين يسميهم الوزير بصفة الضبط الجنائي جديد م٤٩ جديد لائحة م٥١ ، وإحالة المحكمة مباشرة إلى جهة التحقيق جديد م٤٩/٢ جديد م٢٨ . وهذه من الأحكام الإجرائية للاختصاص، ويخرج تفصيل العقوبات عن هذا القسم.

٨ الإفصاح وتتبع الأموال وحجزها

١. توقيت الإفصاح وبدء الإجراءات: كان قاضي التنفيذ يأمر بالإفصاح عن الأموال وحجزها بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، ويجوز قبل الإبلاغ إذا ظهرت مماطلته من سجله الائتماني أو قرائن الحال قديم م١٦ ، ولا يُعدّ مماطلاً إلا بعد خمسة أيام من الإبلاغ دون تنفيذ أو إفصاح قديم م٤٦ . صار الإفصاح التزاماً مباشراً على المنفذ ضده من تاريخ الإبلاغ أو الإعلان جديد م١٥/١ ، وحددت اللائحة مدته بخمسة أيام عمل، وشمل إفصاحه الأموال غير المسجلة والتي خارج المملكة وما له لدى الغير جديد لائحة م١٥ . وبعد خمسة أيام عمل تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري فوراً، ويُمهل عشرة أيام عمل إضافية إن قدّم ضماناً بنكياً كافياً جديد م١٨/١ . ولم أجد في النظام الجديد نصاً يجيز الأمر بالإفصاح والحجز قبل الإبلاغ.

٢. الإفصاح الموجّه إلى الغير: كان الأمر بالإفصاح يوجَّه إلى الجهات المسجِّلة ومدين المدين ومحاسبه وموظفيه خلال عشرة أيام من الإبلاغ، دون اشتراط طلب أو قرائن قديم م١٧ ، ولقاضي التنفيذ توجيهه لغيرهم إذا قامت قرينة على علمهم قديم لائحة ١/١٧ ، وله الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه قديم م٤٦/ج . صار ذلك بناءً على طلب طالب التنفيذ وبشرط قرائن إخفاء أو تهريب، ويوجَّه إلى الوكلاء ومن تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية والمتعاملين مالياً والمدينين والمشتبه في محاباتهم والمحجوز لديه، والمهلة عشرة أيام عمل جديد م١٥/٢ ، ويقدّم الطالب ما لديه من بيانات وقرائن جديد لائحة م١٦ . وحُذفت الإشارة الصريحة إلى الزوج والأولاد، وأُضيف الوكلاء والعاملون المتعاقدون والمحجوز لديه، وأثر ذلك تضييق الباب بشرط الطلب والقرائن وعبء بيانها على الدائن. ويقابل ذلك أن الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها صار عليها تزويد المحكمة بما لديها خلال ثلاثة أيام عمل جديد م١٥/٣ بدل عشرة، كما تُلزم الجهات المختصة عموماً بالاستجابة خلال ثلاثة أيام عمل ما لم يرد نص خاص جديد م٣ .

٣. التزامات جهات التسجيل: بقي إنشاء إدارة مختصة وإعداد قواعد بيانات الملكية قديم م١٨/١-٢ جديد م١٦/١-٢ ، وزيدت قواعد بياناتها بمحتوى حدّدته اللائحة وواجب التحديث الفوري جديد لائحة م١٧ ، وأُضيف الربط الإلكتروني مع أنظمة الوزارة جديد م١٦/٣ . وحُذف من النظام التزامها بسرية البيانات وآلية تقنية تمنع الدخول بلا إذن وإبلاغ أصحاب الأموال بعد مدة قديم م١٨/٣-٥ قديم لائحة ١/١٨ ، وبقيت السرية في موضعين آخرين: على من مُكّن من الاطلاع جديد لائحة م٢٠/٤ وعقوبة إفشائها جديد م٥٣/٢ . وأثر الحذف أن إبلاغ صاحب المال بما أُفصح عنه لم يعد التزاماً ظاهراً في النصوص الجديدة.

٤. مستجد في الاطلاع على بيانات الأموال: لم يكن له مقابل في القديم. يُمكَّن طالب التنفيذ بطلبه من الاطلاع على ما لدى المحكمة من بيانات أموال المنفذ ضده، وللمحكمة أن تأمر الجهة المشرفة بتمكين من أُسند إليه عمل تنفيذي من الاطلاع جديد م٢٠/٢ ، وفصّلت اللائحة الأغراض والنطاق والحصول على نسخ وسرية المعلومات جديد لائحة م٢٠ .

٥. تتبع الأموال والاستجواب: كان للقاضي استجواب المدين ومحاسبه وموظفيه والمشتبه في محاباتهم ومدينه، وندب خبير للتتبع قديم م٤٧ ، وله إحالة الاشتباه بالإخفاء إلى قاضي الموضوع قديم م٤٦/ج . صار للتتبع باب مستقل: يأمر به بطلب طالب التنفيذ بعد البدء في التنفيذ الجبري متى توافرت القرائن، وتكاليفه من مصروفات التنفيذ جديد م٢٠/١ ، ويتولاه الجهة المختصة أو الجهة المشرفة أو القطاع الخاص المرخص جديد م٢١/٣ . ويُستجوب المنفذ ضده أو من يُشتبه في تهريب الأموال إليه من أقاربه ووكلائه والعاملين لديه والمتعاملين معه بطلب وقرائن، وتكون الاستجابة خلال ثلاثة أيام عمل، وللمحكمة إحضاره بالقوة جديد م٢١/١-٢ . ويجوز إسناد الاستجواب إلى الإدارة المختصة أو القطاع الخاص جديد م٢١/١ ، ويُسجَّل بعلم المستجوَب جديد لائحة م٢١ . وأضافت اللائحة تفصيلات غير موجودة في القديم: الفحص الميداني دون دخول المواقع المغلقة جديد لائحة م٢٣/١ ، والتدرج في التتبع، وبدء النطاق الزمني من نشوء الحق مع إمكان توسيعه جديد لائحة م٢٤ ، وتقرير مقدم خدمة التتبع خلال تسعين يوماً قابلة للتمديد، مع جواز إسناد التتبع إلى غيره عند التأخر جديد لائحة م٢٥/١-٣ ، وإتاحة تقارير التتبع له جديد لائحة م٢٢ . وعُدّ التتبع خدمة مرخّصة جديد م٦١/١ ، وأُحيل ما يكشفه التتبع من إخفاء أو تهريب إلى المحكمة لإعمال المادة ٢٨ جديد لائحة م٢٣/٢ .

٦. المسؤولية الجزائية عن الإخفاء: كان مسار الاشتباه بالإخفاء إلى قاضي الموضوع قديم م٤٦/ج ، وفي الإعسار يأمر القاضي بإيقاف المتهم وإحالته إلى هيئة التحقيق خلال سبعة أيام قديم م٨٠ . صارت المحكمة تحيل الواقعة إلى جهة التحقيق عند أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم بيانات مضللة، دون أن يوقف ذلك التنفيذ جديد م٢٨ ، وأثره العملي استمرار التنفيذ بالتوازي مع المساءلة.

٧. الأوامر الآلية التي كانت تلي المماطلة: كانت المماطلة تستتبع حالاً منع السفر، وإيقاف التوكيلات، والإفصاح عن رخص الأنشطة التجارية والمهنية، وإشعار الائتمان، ويضاف بحسب الحال منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل مع المدين والحبس قديم م٤٦ قديم لائحة ٣/٤٦ . اقتصرت إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال على إشعار جهات المعلومات الائتمانية وحجز الأموال وما يرد مستقبلاً والتنفيذ عليها بما فيها المستحقات لدى الجهات العامة جديد م١٨/٢ ، وأُضيفت غرامة يومية حتى خمسة آلاف ريال بسقف هو قيمة الدين جديد م١٨/٣ جديد لائحة م١٨ ، تُستوفى بعد توزيع الحصيلة وتؤول إلى الخزينة. ولا تقابلها غرامة في تنفيذ الأموال في القديم، وإنما كانت في التنفيذ المباشر قديم م٦٩ . ولم أجد في النظام الجديد والنصوص المرفقة إيقاف التوكيلات ولا منع المنشآت المالية ولا منع الجهات الحكومية من التعامل.

٨. منع السفر: كان أثراً فورياً للمماطلة قديم م٤٦/١ ، وللدائرة الأمر به قبل الإبلاغ قديم لائحة ٢٥/٣٤ ، ولم يحدَّد له سقف زمني، ويُستدام بعد الإعسار قديم لائحة ٥/٨١ . صار بطلب طالب التنفيذ بعد انقضاء المهلة، لمدة حتى ثلاث سنوات قابلة للتمديد بطلب جديد على ألا يتجاوز ست سنوات، وينقضي بانتهاء طلب التنفيذ جديد م١٩/١ . وصارت له حالات رفع وجوبية: العلاج بتقرير طبي، والدين اليسير، والمهنة، والضرر، والإفصاح عن أموال كافية جديد م١٩/٣ ، وحدّدت اللائحة اليسير بخمسين ألف ريال، واشترطت تعذر الحجز على أموال كافية أو وجود مانع من الاستيفاء، وقررت طلب الرفع والفصل فيه على وجه الاستعجال جديد لائحة م١٩ . ويقابله في القديم إذن السفر بضمان أو كفيل أو بتقرير طبي قديم لائحة ٢/٤٦ . وأثره تحوّل المنع من أداة تلقائية إلى إجراء مقيّد بالمدة والضرورة، وتُوِّج بأن عبء إثبات الضرر والمهنة على المنفذ ضده جديد لائحة م١٩/٦ .

٩. سريان الضمان والحجز وتصرفات المدين: كانت الأموال ضامنة للدين ويمتنع نفاذ تصرف المدين فيما حُجز قديم م٢٠ ويبدأ الأثر من وقت الأمر بالحجز قديم لائحة ٢/٢٠ . صار الضمان من تاريخ الإخطار بطلب أداء الحق أو الإبلاغ بأمر التنفيذ أو الإعلان جديد م٢٣/١ ، وأُنشئ سبيل جديد: دعوى إبطال التصرفات (الهبة والتبرع والوفاء قبل الأجل والعقود غير المعتادة) التي تقع بعد تلك التواريخ وقبل الحجز، في حدود السند جديد م٢٤/١ ، ويُبطَل التصرف بعد الحجز جديد م٢٤/٢ . وأثر الحجز ينفذ من صدور الأمر ولو تعذر التبليغ، وفي مواجهة المحجوز لديه من إبلاغه جديد لائحة م٢٨/١ ، ويشمل الثمار والمنتجات والملحقات جديد لائحة م٢٨/٣ . وهذه الأحكام المتعلقة بالمدة والثمار لم يرد لها مقابل صريح في القديم.

١٠. الحجز التحفظي والتنفيذي: كانت أحكام الحجز التحفظي مفصّلة في النظام (م٢٣-٣٣) بحالاته وكفالته وميعاد الدعوى قديم م٢٣-٣٣ . لم أجد في النصوص الجديدة تنظيماً مقابلاً لها، واكتفى النظام بأن الحجز والتنفيذ يقعان على المال المحجوز تحفظياً من جهة مختصة، وعلى المحجوز لديه إشعار الحاجز بالحجز التنفيذي خلال ثلاثة أيام عمل جديد م٢٣/٢ جديد لائحة م٢٦ ، وحصر ما يتعلق بتعدد الحجوزات في إشعار المحجوز لديه جديد م٥ جديد لائحة م٣ ، مع حكم لتزاحم الجهات القضائية والإدارية جديد م٦ . ولم أجد نصاً عن كفيل أو ميعاد دعوى ثبوت الحق للحجز التحفظي في الجديد.

١١. ما لا يُحجز: بقي الحكم متقارباً: المال العام، والدار ووسيلة النقل بقدر الكفاية، وأدوات المهنة، والمستلزمات الشخصية، والأجور والرواتب بنصف للنفقة وثلث لغيرها قديم م٢١ جديد م٢٦/١-٣ . والجديد: استثناء معاش التقاعد المدني والعسكري إلا نصفه للنفقة وربعه لغيرها، والإعانات الحكومية، وما يقرره مجلس الوزراء جديد م٢٦/٤-٦ ، مع تنظيم الكفاية وحق شراء بديل من حصيلة البيع جديد لائحة م٢٧/١ . ونُقل الاستثناء الخاص بالمرهون وعين مال الطالب من نص اللائحة القديمة قديم لائحة ٣/٢١ إلى النظام جديد م٢٦/٢ . وبقي استثناء ما اجتمع قبل الحجز وفضل عن النفقة قديم لائحة ٥/٢١ جديد لائحة م٢٧/٢ .

١٢. مقدار الحجز والتخصيص: بقي حصر الحجز بقدر الدين وتخصيص المحكمة الأموال بما يحقق سرعة الوفاء قديم م٢٢ جديد م٢٥/١-٢ . والجديد حق المنفذ ضده في تحديد مال له الأولوية إذا أثبت أن لديه أكثر من الحق، ما لم يخل بمصلحة التنفيذ جديد م٢٥/٣ ، وتمكينه من البيع الطوعي بقيد المدة والموافقة جديد م٢٩ جديد لائحة م٣٢ . وفي القديم كان له إيداع مبلغ يفي بالدين فينتقل الحجز إليه قديم م٢٢ ، ولم أجد حكماً مماثلاً في الجديد غير ما ورد في عرض الدين على الدائن جديد م١٠ .

١٣. تنفيذ الحجز وإجراءاته: كان تنظيم الحجز على المنقول والعقار والحسابات والأوراق المالية والتجارية والملكية الفكرية والمستحقات المستقبلية وأجرة الحراسة وغيرها في النظام نفسه قديم م٣٥-٤٥، ٦٠-٦٧ . نُقلت التفاصيل إلى اللائحة والقواعد التنظيمية: إذ يوجب النظام على الجهة المشرفة تنفيذ الحجز فوراً ويجيز استعمال القوة جديد م٢٧/١-٢ ، ويحيل إجراءات الحجز والإيداع والإدارة والحراسة وحجز المستحق مستقبلاً إلى اللائحة جديد م٢٧/٣ . وقواعد الحراسة والإدارة والتقييم والبيع يصدرها مركز الإسناد والتصفية جديد لائحة م٣٤ . وأحكام الحجز المفصّلة على الحسابات والأسهم والأوراق التجارية وسواها غير موجودة في النصوص الجديدة المرفقة، وهي مسألة لم تعالجها النصوص.

١٤. مواعيد الحجز: إبلاغ نتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل قديم م٦٠/٢، ٦١/٢، ٦٤ ما زال كذلك جديد لائحة م٣٠/٢ ، وإيداع المحجوز لديه بقدر الدين خلال خمسة أيام عمل جديد لائحة م٣١ . وأُوجب إبلاغ المنفذ ضده والمحجوز لديه والجهة المشرفة وصاحب الحق العيني فور الأمر جديد لائحة م٢٨/٢ بدل نشر محضر الحجز خلال خمسة أيام قديم م٤١ . ودخول العقار للحجز جائز، والمسكن بإذن المحكمة جديد لائحة م٢٩ قديم م٣٦/٢ .

١٥. تبادل الإفصاح مع الدول: بقي بشرط المعاملة بالمثل واستثناء ما يمس الأمن الوطني قديم م١٩ جديد م١٧ ، مع زيادة مراعاة الاتفاقيات الدولية وحدود الغرض. والاستثناء بما نصت عليه الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء لم يُكرَّر. وكانت وكالة وزارة العدل تتحقق من ذلك قبل الإحالة قديم لائحة ١/١٩ ، ولم أجد مقابلاً في اللائحة الجديدة.

٩ بيع الأموال المحجوزة وتوزيع الحصيلة

١. الأصل في البيع: كان النظام القديم يفصّل المزاد في النظام نفسه (إعلان قبل ١٥–٣٠ يوماً، وافتتاحه بالقيمة المقدّرة، وإعادته عند عدم وجود مشترٍ) قديم م٥٠ . صار النظام الجديد يكتفي بالنص على أن الأموال تباع بالمزاد العلني إلا ما استثني ببيع المدين طوعاً أو بما تحدده اللائحة جديد م٣٠/١ ، ويحيل التفاصيل إلى اللائحة جديد م٣٠/٥ . ثم أحالت اللائحة الجديدة أحكام المزاد والبيع بغير المزاد والتقييم والحراسة والإدارة إلى قواعد يصدرها «مركز الإسناد والتصفية» بالتنسيق مع الوزارة، وهي التي تسري على ما يُسند للقطاع الخاص جديد لائحة م٣٤ . ولم تُرفق هذه القواعد، فلا تُعرف المدد ولا إجراءات الإعلان ولا ضوابط التأهل. أثر ذلك أن الضمانات التي كانت ثابتة بنص النظام واللائحة القديمين، ومنها المدد وعدد مرات إعادة التقدير ونسبة الـ٥٪ قديم لائحة ٤/٤٩ وإمهال الدفع عشرة أيام قديم لائحة ٩/٥٠ وبيع المنقول القليل القيمة بلا إجراءات المزاد قديم لائحة ١٠/٥٠ ، لم يبقَ لها مقابل في النصوص المرفقة، وصارت مرهونة بقواعد لاحقة.

٢. الأهلية للمشاركة في المزاد: كان النظام القديم يقصر دخول صالة المزاد على المتأهلين، ويحيل ترتيبات الملاءة والسداد إلى وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد قديم م٤٩ ، وفصّلتها لائحته (إقرار بعدم التعثر، ودفع ٥٪ بشيك مصرفي أو ضمان بنكي، وإعفاء ما لا يزيد على مئة ألف ريال، ومنع القائمين على التنفيذ وأقاربهم) قديم لائحة ٢/٤٩ قديم لائحة ٣/٤٩ قديم لائحة ٤/٤٩ قديم لائحة ٥/٤٩ . لا يوجد في النظام الجديد ولا لائحته نص مقابل، والمسألة تدخل ضمناً في قواعد المركز غير المرفقة.

٣. حظر التأثير في الأسعار: كان في مادة مستقلة تلزم القاضي بطلب التحقيق عند شبهة التواطؤ قديم م٥١ . ولم يرد في الجديد حظر مستقل، وبقي أثره في التجريم فقط، إذ تعاقب المادة الجديدة المقوِّم ووكيل البيع والمشارك في المزاد على تعمد التأثير في السعر جديد م٥٣/٤ ، وكانت العقوبة سابقاً بالسجن ثلاث سنوات قديم م٩١/٣ . وأضيفت في الجديد غرامة حدها مئة ألف ريال.

٤. لحظة انعقاد البيع وتطهير المال: استُحدث النص على أن العقد المنتج لآثاره ينعقد بصدور قرار الترسية جديد م٣٠/٢ . وسدّ ذلك فراغاً كان القديم يتركه، إذ كان قرار الترسية يصدر بعد تحصيل الثمن ويكون «سنداً تنفيذياً» قديم م٥٣/٢ . وقد اشترطت اللائحة القديمة سداد الثمن كاملاً قبل الترسية قديم لائحة ٢/٥٣ ، ولا شرط مقابلاً لذلك في النصوص الجديدة المرفقة. أما التطهير فقد تغيّر نطاقه: كان خاصاً بالعقار قديم م٥٤ ، وصار يشمل «المال المباع» أياً كان جديد م٣٠/٣ . وكان التطهير مقيداً بمن ثبت علمه بالمزاد قديم لائحة ١/٥٤ ، ولا تقييد مقابلاً في الجديد.

٥. البيع الطوعي من المدين: مستحدث. فالنظام الجديد يجيز للمحكمة تمكين المنفذ ضده من بيع ماله طوعاً بما يحقق مصلحة التنفيذ جديد م٢٩ . وتضبطه اللائحة بما يلي: مدة تمكين لا تزيد على ٦٠ يوماً، وإيداع كامل الثمن خلال ٣٠ يوماً وإلا عُدّ البيع كأن لم يكن، وتمتنع طلبات التمكين من حين الإعلان عن البيع حتى انتهاء إجراءاته، وتُستكمل إجراءات البيع الجبري عند الإخفاق جديد لائحة م٣٢ . ويقابله في القديم أمر محدود وضعته اللائحة، هو إحضار المدين مشترياً قبل رسو المزاد بما لا يقل عن الدين أو بأقل منه بموافقة الدائنين قديم لائحة ٢/٥٢ قديم لائحة ٣/٥٢ . فارتقى الأمر من استثناء في اللائحة إلى حكم في النظام ذي مدد منضبطة. ومن آثاره العملية أن القاصر والوقف يُشترط لهما موافقة من تلزم موافقته جديد لائحة م٣٢/٢ ، وكان القديم يوجب استكمال المزاد فيهما قديم لائحة ٣/٥٢ .

٦. الأوراق المالية: لم يتغير الأصل، وهو البيع وفق ضوابط يُتفق عليها مع الجهة المشرفة على السوق المالية لتحقيق عدالة السعر وضمانات التنفيذ قديم م٥٥ جديد م٣٠/٤ . والفرق صياغي، إلا أن القديم اشترط البيع عبر وسيط مرخص من هيئة السوق المالية، ولم يذكر الجديد ذلك.

٧. تسليم الثمن ونقل الملكية: بقي الحكم كما هو: لا يُسلَّم الثمن لطالب التنفيذ إلا بعد إكمال نقل الملكية جديد م٣١/١ قديم لائحة ٥٣/٧ . وصار في مرتبة النظام بعد أن كان في اللائحة. وكذلك إخلاء العقار المبيع: انتقل حكم وجوب إخلاء الشاغل (إلا إن كان بيده سند تنفيذي يتضمن حق استغلال) من اللائحة قديم لائحة ٨/٥٣ قديم لائحة ١٠/٧٢ إلى النظام جديد م٣١/٢ ، وصار لمن انتقل إليه العقار أن يطلب الإخلاء ويحل محل طالب التنفيذ جديد لائحة م٣٨/٤ . وزاد الجديد أن الإخلاء يكون في خمسة أيام عمل، ويجوز تمديده حتى ٦٠ يوماً جديد لائحة م٣٨/١ ، وكان القديم يجيز التأجيل ٣٠ يوماً قديم لائحة ١/٧٢ .

٨. وقف البيع عند كفاية المتحصل: كان للنظام القديم حكم صريح بوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي الأموال متى وفّى الثمن بالدين ونفقات التنفيذ، أو أحضر المدين المبلغ قديم م٥٢ . لا نص مقابلاً في النظام الجديد، ويُستفاد حكمه جزئياً من اشتراط ألا يُحجز إلا بمقدار الدين جديد م٢٥/١ ، ومن إنهاء الطلب باستيفاء الحق جديد م٤٣/١/أ .

٩. حسابات التنفيذ والإيداع: كان النظام القديم يفتح حسابات باسم المحكمة ويودع المعادن الثمينة في خزانة البنك، وتحدد اللائحة التفاصيل قديم م٥٦ . وصارت الوزارة تفتح الحسابات المصرفية وصناديق الأمانات، وتحدد اللائحة الضوابط، وتنسق مع البنك المركزي في مشاركة البنوك جديد م٣٣ . والتغيير في الجهة صاحبة الحساب (من المحكمة إلى الوزارة) وفي اسم الجهة الرقابية، وفي إضافة «صناديق الأمانات». ولم ترد في الجديد مرفقاً قواعد الصرف التفصيلية التي كانت في اللائحة القديمة (الشيكات بتوقيعين، ومنع بطاقات السحب) قديم لائحة ٣/٥٦ قديم لائحة ٤/٥٦ .

١٠. توزيع الحصيلة عند الكفاية: كان القديم يوزع الحصيلة على الدائنين الحاجزين ومن يُعد طرفاً قديم م٥٧، وصار التوزيع في الجديد بأمر من المحكمة وفق ما تحدده اللائحة جديد م٣٤. والتغيير صياغي في جوهره.

١١. التسوية الودية: كان محضر التسوية «له قوة السند التنفيذي» قديم م٥٨. وصارت المحكمة تثبت الاتفاق وتأمر بالتوزيع بمقتضاه جديد م٣٥/١. واشترطت اللائحة القديمة ألا يقل نصيب القاصر والوقف عن حصته بالمحاصة قديم لائحة ١/٥٨، ولا نص مقابلاً في الجديد. وأثر ذلك أن الاتفاق لم يعد بذاته سنداً تنفيذياً، وإنما يُنفذ بأمر التوزيع.

١٢. التوزيع عند عدم الاتفاق: كان القاضي «يثبت الاعتراض في محضر» ويحكم بالتوزيع «وفق الأصول الشرعية والنظامية» قديم م٥٩، وكان الحكم خاضعاً لطرق الاعتراض قديم لائحة ٢/٥٩. صار الجديد يأمر بالتوزيع مع تقديم الديون الممتازة على غيرها، ويُنص صراحة على قابلية الأمر للاعتراض جديد م٣٥/٢. ولأول مرة يُحدد الترتيب في اللائحة: مصروفات التنفيذ أولاً ثم الديون الممتازة والمضمونة بحق عيني تبعي بحسب مراتبها، ثم سائر الديون، ويكون استيفاء المضمون من ثمن المال المرهون، وما لم يُستوفَ منه يدخل في سائر الديون، وعند تساوي المرتبة تكون المحاصة جديد لائحة م٣٦/١ جديد لائحة م٣٦/٢. وهذا يقابل تقديم مصروفات الحجز على حقوق الدائنين دون دخولها في المحاصة قديم لائحة ٢/٥٧، وإن كانت صياغة الجديد أوضح وأدق في مراتب الرهن والامتياز. أما صورة الرهن غير الحال وفوات قيمته على الدين قديم لائحة ١/٥٩ فلا نص عليها في الجديد.

١٣. من يُعد طرفاً في الإجراءات: عرّفه القديم بمن استحق مالاً بسبب الحجز والتنفيذ، كوكيل البيع والحارس والخازن قديم لائحة ١/٥٧. وعرّفه الجديد بصاحب الحق العيني التبعي ومن استحق مالاً يُعد من مصروفات التنفيذ جديد لائحة م٣٥. وأضاف بذلك أصحاب الحقوق العينية التبعية صراحة، وهي إضافة ذات أثر عملي في الرهن.

١٤. المشاركة في الحصيلة وإغلاقها: استُحدث في الجديد إخراج طلبات التنفيذ اللاحقة لأمر التوزيع منه جديد لائحة م٣٦/٣. وانتقل حكم عدم مشاركة صاحب السند الناشئ بعد الحجز على إقرار المدين أو نكوله من اللائحة القديمة قديم لائحة ١/٢٠ إلى اللائحة الجديدة، وتوسّع ليشمل المحررات والعقود الموثقة الصادرة عن المدين والاتفاقات معه جديد لائحة م٣٧. وسقط في الجديد حكم القديم الخاص بتصفية المساهمات والشركات (إعلان الدائنين الآخرين ومضي ستين يوماً) قديم لائحة ٤/٥٧.

١٥. حقوق الشفعة وتقدير الأموال: القديم نص على عدم قبول طلب الشفعة في المباع بالمزاد قديم لائحة ١٢/٥٠، وعلى حق الاسترداد والأولوية في الحصص والأسهم لم يتناوله. أما الجديد فاستحدث تبليغ أصحاب حق الاسترداد أو الأولوية في الشراء بعرض الحصص أو الأسهم المحجوزة للبيع جديد لائحة م٣٣. ولم يتناول الجديد مسألة الشفعة، وعليه لا يُعرف حكمها من النصوص المرفقة.

١٦. المنقولات المتروكة في العقار: كانت تُسلَّم للخازن القضائي وتُباع بعد شهرين قديم م٧٢ . صارت تُحصر وتُودع لدى من تحدده الإدارة المختصة، ويُكلَّف مالكها بتسلمها خلال ١٥ يوماً، وإلا بيعت وأُودع ثمنها بعد حسم المصروفات لمصلحته، مع جواز البيع المبكر لما يتلف أو يتجاوز حفظه قيمته، وإبقاء المتنازع على ملكيته إلى الفصل فيه جديد لائحة م٣٩ . والأثر العملي تقصير المدة من شهرين إلى خمسة عشر يوماً، وإحالة التفاصيل إلى اللائحة بعد أن كان أصل المدة في النظام.

١٠ الإكراه على التنفيذ (المنع من السفر والحبس والغرامة)

١. المنع من السفر كان أثراً تلقائياً للمماطلة: إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي خلال خمسة أيام من إبلاغه عُدَّ مماطلاً وأمر القاضي "حالاً" بمنعه من السفر مع حزمة إجراءات أخرى قديم م٤٦ . وصار بطلب من طالب التنفيذ بعد انقضاء مهلة الخمسة أيام عمل (والعشرة الإضافية إن قدم ضماناً بنكياً)، لا تتجاوز ثلاث سنوات، تُمدد بطلب جديد بحد أقصى ست سنوات، وينقضي بانتهاء طلب التنفيذ جديد م١٩/١ جديد م١٨/١ . وأثره العملي: انتهى المنع الآلي المفتوح المدة، وصار المنع مؤقتاً ومشروطاً بطلب الدائن وبتجديده.

٢. ضوابط المنع كانت في اللائحة: الإذن بالسفر بضمان أو كفيل غارم أو بتقرير طبي، وللدائرة منع المنفذ ضده قبل إبلاغه عند الاقتضاء قديم لائحة ٢/٤٦ قديم لائحة ٢٥/٣٤ . وصارت حالات وجوب الرفع في النظام: التقرير الطبي، والدين اليسير، ومهنة تستوجب السفر، والضرر، والإفصاح عن أموال تكفي جديد م١٩/٣ . وحددت اللائحة اليسير بخمسين ألف ريال، واشترطت تعذر الحجز على أموال تكفي أو وجود مانع من الاستيفاء، وإثبات المهنة بشهادة، وإثبات ضرر يجاوز الأثر المألوف جديد لائحة م١٩ . ولم تعد النصوص الجديدة تنص على الإذن بالسفر مقابل ضمان أو كفيل، وتعالج المسألة برفع المنع عند توافر الحالات المذكورة. وهذا تقييد جديد للقاضي، وضمانة للمدين.

٣. مستجد في المنع: تمييز غير السعودي، فلا يمنع الأمرُ الجهاتِ المختصة من إنهاء إقامته أو إبعاده جديد م١٩/٢ . وطلب رفع المنع يقدمه المنفذ ضده ويُبلَّغ به الطالب ويُفصل فيه على وجه الاستعجال، ولا يعاد الأمر بعد زوال سبب الرفع إلا بطلب الدائن ضمن الحد الأقصى جديد لائحة م١٩/٥،٧ . ولا نظير لذلك في القديم، وهو مجرد نص عام على الأمر بالمنع ورفعه قديم م٣/٣ .

٤. المنع من السفر لغير المدين (مدين المدين ومحاسبه وموظفيه) أجازته اللائحة القديمة لدواعي الإفصاح قديم لائحة ٣/١٧ . ولم تنقله النصوص الجديدة، وصار الأمر بالإفصاح والاستجواب والتتبع بحق هؤلاء جديد م١٥/٢ جديد م٢١ . ويُعد هذا حذفاً لأداة ضغط كانت متاحة.

٥. الحبس كان في النظام القديم وفق مسارين: حكم بالحبس إذا ثبت الامتناع عن التنفيذ ويستمر حتى التنفيذ دون سقف نظامي قديم م٨٣ ، وحبس استظهاراً للإعسار بحكم لا تتجاوز مدته خمس سنوات مع تدقيق الاستئناف قديم م٧٨ . والحبس التنفيذي كان أيضاً من الإجراءات الإضافية للمماطل قديم م٤٦/د ومن وسائل التنفيذ المباشر قديم م٧٠ . وفي الجديد صار الحبس مقتصراً على التنفيذ المباشر (فعل أو امتناع)، بأمر لا يتجاوز مئة وثمانين يوماً يُمدد بطلب الدائن، بعد مضي ثلاثين يوم عمل على إجراءات التنفيذ الجبري دون تنفيذ جديد م٣٧/١ جديد م٣٦ . ولم يرد في النظام الجديد حبس لدين مالي صرف ولا حبس استظهار الإعسار، وأثره العملي أن الدين المالي يُلاحق بالحجز والغرامة والمنع من السفر والعقوبات الجزائية لا بالحبس. ويُقيّد هذا الاستنتاج بأن النصوص الجديدة المرفقة لا تتناول دعوى الإعسار أصلاً، وهو موضوع خارج هذا القسم. وانتقل أمر الحبس من حكم إلى أمر، وتخضع الأوامر للتظلم جديد لائحة م٤٩/٧ .

٦. الحد الأقصى للحبس مستجد: القديم لم يحدد سقفاً للحبس التنفيذي، إذ يستمر حتى التنفيذ قديم م٨٣ . أما تعديلات اللائحة القديمة المضافة فقد ربطته بمدد ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وأوجبت الحبس بطلب الدائن عند بلوغ الدين مليون ريال فأكثر بعد ثلاثة أشهر قديم لائحة ٢/٨٣ قديم لائحة ٤/٨٣ ، وأجازته بعد ستة أشهر مع استجواب خلال خمسة عشر يوماً قديم لائحة ٣/٨٣ . وهذا كله زال، وحلّ محله سقف النظام ومدد التمديد بطلب الدائن.

٧. موانع الحبس: كانت ستاً في النظام: وجود أموال ظاهرة، وتقديم كفالة، والإعسار، وكون المدين من أصول الدائن إلا في النفقة، والمرض، والحمل أو الطفل دون سنتين قديم م٨٤ . وأضافت اللائحة القديمة الستين عاماً فأكثر، أو وجود أولاد قاصرين مع وفاة الزوج أو حبسه قديم لائحة ٣/٨٤ . وفي الجديد: دون الثامنة عشرة، والمرض بتقرير طبي، والحمل أو الطفل دون سنتين، وكون المنفذ ضده من أصول طالب التنفيذ أو فروعه جديد م٣٧/٢ . والتغييرات: استُحدث منع حبس من دون الثامنة عشرة وحبس الفروع (إضافة الفروع)، وحُذف استثناء النفقة من منع حبس الأصول، ولم يعد الإعسار أو الكفالة أو الأموال الظاهرة مانعاً منصوصاً عليه هنا، ولا بلوغ الستين. ويظهر أثر ذلك في تشديد على الأصول والفروع في دين النفقة، وتخفيف في حماية كبار السن.

٨. بقي كما هو في جوهره: تنفيذ الحبس بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وعدم انقضاء الحق بالحبس قديم م٨٥ جديد م٣٧/٣،٤ . وحُذف الالتزام بأن تهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء أو التسوية، ولم يرد في الجديد.

٩. الغرامة اليومية للمدين المماطل في الدين المالي مستجدة: القديم لم يقرر غرامة إلا في التنفيذ المباشر قديم م٦٩ . وفي الجديد يجوز للمحكمة فرض غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال يومياً عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، ضمن حد أعلى تحدده اللائحة، ولا تستوفى إلا بعد توزيع الحصيلة وتؤول للخزينة جديد م١٨/٣ . وحددت اللائحة سقفها بقيمة الدين دون احتساب مصروفات التنفيذ وغراماته وما استوفاه الطالب جديد لائحة م١٨ . وهذا توسيع للإكراه المالي، وحماية من تراكم غير محدود.

١٠. غرامة التنفيذ المباشر: كانت لا تزيد على عشرة آلاف ريال يومياً بلا سقف إجمالي، تودع في حساب المحكمة، وقرارها نهائي ويُمنع إلغاؤها بعد إيداعها في الخزينة قديم م٦٩ قديم لائحة ١/٦٩ قديم لائحة ٢/٦٩ . وبقي الحد اليومي نفسه، وأضيف سقف إجمالي خمسمائة ألف ريال في اللائحة وإمكان الإلغاء إذا نُفذ الالتزام وتؤول للخزينة جديد م٣٦/٣/ب جديد لائحة م٤٠ . والسقف الإجمالي وإمكان التظلم من الغرامة هما أهم تعديل جديد لائحة م٤٩/٨ .

١١. ترتيب الإجراءات في التنفيذ المباشر: كان القديم يبدأ باستعمال القوة المختصة بعد خمسة أيام، فإن تعذرت أو لزم قيام المدين بنفسه فالغرامة، ثم الحبس إذا لم ينفذ في المدة التي يحددها القاضي قديم م٦٨ قديم م٦٩ قديم م٧٠ . وفي الجديد: القوة المختصة أو الجهة المختصة بعد خمسة أيام عمل، فإن تعذر فالمنع من السفر بطلب الدائن والغرامة، ثم الحبس بعد ثلاثين يوم عمل جديد م٣٦ جديد م٣٧/١ . والتغيير الأثر: أُدرجت مهلة بيّنة قبل الحبس، وصار المنع من السفر مرتبطاً بطلب الدائن. أما منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل مع المنفذ ضده فكان من وسائل القاضي في المماطلة والتنفيذ المباشر قديم م٤٦/أ،ب قديم لائحة ١/٧٠ ، والجديد لا يذكر ذلك صراحة في هذا الباب، وإنما يتحدث عن حجز مستحقاته لدى الجهات العامة جديد م١٨/٢/ب .

١٢. المماطلة وما يتبعها: حذف الجديد مفهوم "المماطل" وسلسلة الإجراءات الفورية القديمة (إيقاف الوكالات، الإفصاح عن الرخص والسجلات، منع المنشآت المالية، الإفصاح عن أموال الزوج والأولاد) قديم م٤٦ . وبقي منها إشعار جهات المعلومات الائتمانية وحجز الأموال جديد م١٨/٢ . وأثره العملي: صارت وسائل الضغط محددة ومنصوصة، وتحتاج بعضها إلى طلب الدائن.

١٣. التنفيذ المباشر على الشخص المعنوي الخاص: كان يسري على الممثل النظامي أو المتسبب في الإعاقة من منسوبيه، وكذلك الحبس قديم م٧١ قديم م٨٦ ، وتقصره اللائحة على الفعل أو الامتناع قديم لائحة ١/٨٦ . وصار يسري على المتسبب في الإعاقة من المنسوبين فقط (لم يعد الممثل النظامي بوصفه ذلك مذكوراً)، ويُعد متسبباً من أعاق بفعله أو امتنع عن اتخاذ ما في صلاحياته مع القدرة، ولا يكفي عدم تنفيذ الشخص المعنوي وحده، ويتحقق القاضي باستجوابه جديد م٤١/١ جديد لائحة م٤٥ . وهذا تضييق يحمي ممثلي الشركات من المسؤولية بحكم الوظيفة.

١٤. الإحالة الجزائية: القديم كان يجعل الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي أو إخفاء المال جريمة بالسجن حتى سبع سنوات قديم م٨٨ ، والجديد خففها إلى ثلاث سنوات وغرامة حتى مليون ريال أو إحداهما جديد م٥٠ ، ولا يمنع ذلك الاستمرار في التنفيذ جديد م٢٨ . وتفصيل العقوبات خارج هذا القسم.

١٥. الأحوال الشخصية: القديم أجاز في الحضانة والزيارة الحبس أربعاً وعشرين ساعة عند التعدي مع الإحالة، وللدائرة الحبس والمنع من السفر ومنع الجهات قديم لائحة ٢/٧٤ قديم لائحة ٣/٧٤ . وصار يسري عليها التنفيذ المباشر وفق ضوابط اللائحة، دون دخول المنازل إلا بأمر المحكمة مع التدرج جديد م٣٩/٢ جديد لائحة م٤٢ . ولم يعد حبس الأربع والعشرين ساعة منصوصاً عليه في الجديد.

١١ التنفيذ في الأحوال الشخصية والتنفيذ المباشر

١. تعريف التنفيذ المباشر: استُحدث تعريف صريح له في جديد م١ بأنه تنفيذ السند متى كان محل الحق أداء فعل أو امتناعاً عن فعل، ولم يكن في قديم م١ تعريف له، وكان مفهومه يُستخلص من قديم م٦٨ و قديم لائحة ١/٨٦ . الأثر: ضبط نطاق الأحكام المرتبطة به.

٢. مراحل التنفيذ المباشر: في قديم م٦٨ و قديم م٦٩ و قديم م٧٠ كانت القوة المختصة أولاً بعد خمسة أيام، ثم غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال يومياً، ثم الحبس إن تعذر استخدام القوة أو لم يُنفذ بعد الغرامة. وفي جديد م٣٦ تبقى المهلة خمسة أيام لكنها أيام عمل، وتُحتسب من الإبلاغ أو الإعلان وفق جديد م١٤ . وأُضيفت مخاطبة الجهة المختصة لتنفيذ الحق جديد م٣٦/٢ ، ويُقدَّم المنع من السفر على الغرامة جديد م٣٦/٣/أ مع بقاء الغرامة بسقف يومي عشرة آلاف ريال جديد م٣٦/٣/ب .

٣. سقف الغرامة الإجمالي: جديد لائحة م٤٠ تضع حداً أقصى لمجموع الغرامة هو خمسمائة ألف ريال، ولم يكن لها سقف إجمالي في قديم م٦٩ . وتؤول حصيلتها إلى خزينة الدولة جديد م٣٦/٣/ب ، وهو ما كان في قديم لائحة ١/٦٩ أيضاً، لكنه صار في النظام نفسه. الأثر: انتقال الحكم من اللائحة إلى النظام، وتقييد الغرامة بسقف كلي.

٤. الحبس لإجبار المنفذ ضده على التنفيذ المباشر: كان جوازياً في قديم م٧٠ ومرتبطاً بتعذر القوة أو عدم الامتثال للغرامة دون مدة محددة، وفي قديم م٨٣ يستمر حتى التنفيذ. وصار في جديد م٣٧ بعد مضي ثلاثين يوم عمل من أي إجراء جبري، بطلب من طالب التنفيذ، ولمدة لا تزيد على مئة وثمانين يوماً قابلة للتمديد بطلب جديد. الأثر: تحديد المدة بعد أن كانت مفتوحة، وتقييده بطلب الدائن.

٥. موانع الحبس: قديم م٨٤ و قديم لائحة ٣/٨٤ ذكرت المرض والحمل أو الطفل دون الثانية، والأصول (إلا النفقة)، وبلوغ الستين، وغيرها. وفي جديد م٣٧/٢ بقي المرض والحمل أو الطفل دون الثانية، وأُضيف من لم يبلغ الثامنة عشرة، وجُعل المنع شاملاً أصول طالب التنفيذ وفروعه. ولم تتكرر فيه موانع الستين والكفالة والإعسار، ولا استثناء النفقة الشرعية الذي كان في قديم م٨٤/٤ . وللنص الجديد نطاقه المتصل بالتنفيذ المباشر، فلا يتبين منه حكم الحبس في غيره.

٦. المنع من السفر: في قديم لائحة ١/٧٠ و قديم لائحة ٢/٧٤ كان من الإجراءات الجوازية للدائرة. وفي جديد م٣٦/٣/أ يصدر بطلب طالب التنفيذ وفق جديد م١٩ بمدة ثلاث سنوات تُمدَّد إلى ست سنوات، مع حالات الرفع الواردة فيها. الأثر: ضوابط ومدد لم تكن موجودة.

٧. الشخص المعنوي الخاص: قديم م٧١ و قديم م٨٦ أخضعتا الممثل النظامي أو المتسبب في الإعاقة للتنفيذ المباشر والحبس، وعرّفت قديم لائحة ١/٧١ الممثل النظامي. وفي جديد م٤١/١ اقتصر الأمر على المتسبب في الإعاقة من منسوبي الشخصية الاعتبارية، دون ذكر الممثل النظامي. وتضيف جديد لائحة م٤٥ أن عدم التنفيذ بمجرده لا يكفي لعدّ أحد منسوبيها متسبباً، وتشترط ثبوت فعله أو امتناعه عن صلاحيته مع القدرة، وتوجب استجوابه وتمكينه من الدفاع. الأثر: تضييق المسؤولية الشخصية وربطها بإثبات السلوك.

٨. إخلاء العقار: كان في قديم م٧٢ في يوم التالي لمضي خمسة أيام، وتأجيله حتى ثلاثين يوماً في قديم لائحة ١/٧٢ . وفي جديد لائحة م٣٨ خمسة أيام عمل مع تمديد حتى ستين يوماً، ويقابله جديد م٣٦ الذي أحال إلى اللائحة ضوابط الإخلاء. وانتقل الحكم من النظام إلى اللائحة، وزادت اللائحة الجديدة صراحة حفظ حرمة الأسرة وتيسير مغادرة النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، وكانت قديم لائحة ٥/٧٢ تذكر النساء والأطفال فقط.

٩. منقولات العقار المُخلى: كانت تُسلَّم للخازن القضائي ويُؤمر ببيعها بالمزاد بعد شهرين قديم م٧٢ . وصارت تُودَع لدى من تحدده الإدارة المختصة، ويُكلَّف مالكها بتسلمها خلال خمسة عشر يوماً، ثم تُباع ويُودَع الثمن لمصلحته جديد لائحة م٣٩ . الأثر: تقصير المدة من شهرين إلى خمسة عشر يوماً، ومعالجة صريحة للتلف والنزاع على الملكية.

١٠. الأحوال الشخصية والنفقة الدورية: قديم م٧٣ أحالت ترتيباتها إلى اللائحة، وفصّلتها قديم لائحة ١/٧٣ إلى قديم لائحة ٥/٧٣ ، ومنها تقديم النفقة الحالة على بقية الديون قديم لائحة ٤/٧٣ . وفي جديد م٣٨ الإحالة نفسها، وتحدد جديد لائحة م٤١ الطرق: الاستقطاع، أو الفواتير، أو غيرهما، وتتيح لطالب التنفيذ طلب التنفيذ الجبري عند التخلف. ولم يرد في النصوص الجديدة حكم صريح يقابل تقديم النفقة الحالة، لكن جديد م٢٦/٣ بقي فيه نصف الراتب للنفقة.

١١. الحضانة والزيارة: جديد م٣٩/١ يطابق في جوهره قديم م٧٤ من تنفيذ جبري بالقوة ودخول المنازل. والجديد أن جديد م٣٩/٢ أخضع الممتنع للتنفيذ المباشر بضوابط تراعي طبيعة المسألة، وتفصلها جديد لائحة م٤٢: التدرج، وتجنيب المحضون حضور استعمال القوة، وامرأة مع المنفذين إن كان في المنزل نساء، ودخول المنازل بأمر المحكمة. وهي بديل أوضح مما كان في قديم لائحة ١/٧٤ و قديم لائحة ٢/٧٤.

١٢. حبس الممتنع عن الحضانة والزيارة: كان قديم لائحة ٣/٧٤ يتيح الحبس أربعاً وعشرين ساعة عند التعدي على المحضون أو طالب التنفيذ مع الإحالة للنيابة، وصار الأمر خاضعاً لأحكام التنفيذ المباشر والعقوبات بحسب جديد م٣٩/٢ و جديد م٥٤.

١٣. عقوبة الامتناع عن تنفيذ الحضانة والولاية والزيارة: رُفعت من السجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في قديم م٩٢ إلى تسعين يوماً وغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بإحداهما جديد م٥٤. الفرق في المدة صياغي، والجديد إضافة الغرامة.

١٤. مكان الزيارة: في قديم م٧٦ و قديم لائحة ٢/٧٦ تحدده الوزارة في اللائحة بشروط منها ألا يكون في مراكز الشرطة، مع ترتيب أولويات الأماكن. وفي جديد م٤٠ و جديد لائحة م٤٣ يُنفَّذ في المكان المحدد في السند، فإن لم يحدد فتحدده الإدارة المختصة بما يحقق مصلحة المحضون ما لم يتفق الطرفان. وسقط الترتيب التفصيلي للأماكن وحظر مراكز الشرطة، وصار الأمر عاماً قائماً على المصلحة. ولم تُحدَّد الوزارة هنا أماكن في اللائحة.

١٥. ما لم تعالجه النصوص الجديدة: حذف حكم عدم تنفيذ الحكم بعودة الزوجة جبراً قديم م٧٥، ولا نص جديد يقابله. وحذف ما اشتمل عليه قديم لائحة ٤/٧٦ من انتهاء طلب تنفيذ الحضانة والزيارة بمضي ستين يوماً، إذ تحكم جديد م٤٣ و جديد لائحة م٤٧ انتهاء الطلب عموماً بمضي سنة من آخر إجراء. كما لم يقابل جديد م٣٨ أو جديد لائحة م٤١ ما كان في قديم لائحة ١/٧٣ من أمر الجهة التي تحفظ الأموال بالخصم من حساب المنفذ ضده، ويغني عنه الاستقطاع المذكور في جديد لائحة م٤١/١/أ.

١٢ الجرائم والعقوبات ومقدمو خدمات التنفيذ

١. الجريمة الأساسية (إخفاء الأموال أو الامتناع عن التنفيذ أو تعطيله أو مقاومته أو الكذب): كان السجن فيها حتى سبع سنوات دون غرامة قديم م٨٨/١، وصار السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مليون ريال أو إحداهما جديد م٥٠/١. وأثره العملي تخفيف مدة السجن مع استحداث العقوبة المالية وجواز الاكتفاء بالغرامة وحدها. وقيّد الجديد الصور بالقصد (إخفاء الأموال "بقصد الحيلولة دون الاستيفاء"، والكذب "بشكل متعمد")، وأضاف إلى تعطيل التنفيذ صورتين: التصرف في المال بعد أمر الحجز، وعدم الاستجابة للاستجواب جديد م٥٠/١/ب. وأضاف التعدي على الموظف "بسبب" أعمال التنفيذ. أما اشتراط "الحكم النهائي" في الامتناع عن التنفيذ قديم م٨٨/١/أ فلم يرد في الجديد، فصار الامتناع عن تنفيذ "أمر التنفيذ" كافياً.

٢. الشريك والمعين: كان يعاقَب من "أعان المدين أو ساعده" بالعقوبة نفسها قديم م٨٨/٢ ، وصار يُعاقَب كل شريك، ويُعرَّف الشريك بأنه من اتفق أو حرّض أو ساعد مع علمه، إذا وقعت الجريمة بناءً على ذلك جديد م٥٠/٢ . والتغيير توسيع في الصياغة ببيان صور الاشتراك.

٣. الموظف العام الذي يمنع التنفيذ أو يعيقه: خُفّض الحد الأقصى من سبع سنوات قديم م٨٩ إلى خمس جديد م٥١ ، مع بقاء وصفها جريمة مخلة بالأمانة. ولم يتضمن الجديد حكم لائحة قديمة بسريانها على موظفي الشركات المملوكة للدولة والجمعيات ذات النفع العام قديم لائحة ١/٨٩ ، فلا نص في الجديد يعالج هذه المسألة.

٤. تبديد الأموال الكثيرة ولو ثبت الإعسار: بقي السجن حتى خمس عشرة سنة والتوقيف قديم م٩٠ جديد م٥٢/١ . والمستجد أن ضابط "الأموال الكثيرة" يضعه النائب العام بالتنسيق مع وزارتي العدل والمالية جديد م٥٢/٢ ، وكان في اللائحة القديمة قاعدة تشمل من جمع الأموال بغرض المتاجرة وبددها قديم لائحة ١/٩٠ ولا مقابل لها في النص الجديد.

٥. الجرائم الملحقة (إفشاء البيانات، وإخلال مقدم الخدمة، والتأثير في الأسعار): خُفّض الحد الأقصى للسجن؟ لا، بقي ثلاث سنوات قديم م٩١ جديد م٥٣ ، وأُضيفت الغرامة حتى مئة ألف ريال أو إحدى العقوبتين. ووسّع الجديد الفاعلين فجعل مقدم الخدمة "المرخص له أو تابعيه" بدل "الحارس أو الخازن القضائي"، وأسقط الإهمال من صور الإخلال (التعدي والتهرب فقط) جديد م٥٣/٣ ، وجعل المخوَّل بالاطلاع هو المجرَّم عند الإفشاء جديد م٥٣/٢ .

٦. جريمة جديدة موجهة إلى طالب التنفيذ: السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مئة ألف ريال إذا طلب إجراءً بقصد الإضرار بالمنفذ ضده، أو ماطل في إنهاء الطلب بعد استيفاء الحق جديد م٥٣/١ . ولا مقابل لها في القديم، ويرتبط بها وجوب إنهاء الطلب بعد الاستيفاء جديد م٤٢ جديد لائحة م٤٦ .

٧. جريمة الامتناع عن تنفيذ الحضانة أو الولاية أو الزيارة أو مقاومة التنفيذ: كانت السجن حتى ثلاثة أشهر قديم م٩٢ ، وصارت السجن حتى تسعين يوماً وغرامة حتى ثلاثين ألف ريال أو إحداهما جديد م٥٤ . فالمدة متقاربة والمستجد الغرامة.

٨. أحكام عامة جديدة لا مقابل لها في القديم: تطبيق العقوبة الأشد إذا شكل الفعل جريمة في نظام آخر جديد م٥٥ ، ومضاعفة العقوبة في العود (ضعف الحد الأقصى، والعود خلال ثلاث سنوات من اكتساب الحكم القطعية) جديد م٥٦ ، ونشر ملخص الحكم أو القرار على نفقة المحكوم عليه وإلزامه ببرامج تأهيلية جديد م٥٨ . وأثرها تشديد الردع في حالات التكرار.

٩. جهة الاختصاص والتحقيق: كانت المحاكم الجزائية تنظر العقوبات وترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بإحالة من قاضي التنفيذ أو بلاغ المتضرر قديم م٨٧ ، قديم م٨٠ . وصار الاختصاص للمحكمة المختصة، والتحقيق والادعاء للجهة المختصة جديد م٤٨ ، مع إحالة المحكمة الوقائع (إخفاء الأموال أو تهريبها أو تبديدها أو تضليلها) إلى جهة التحقيق دون أن توقف التنفيذ جديد م٢٨ ، وبيان المسألة نفسها في اللائحة الجديدة جديد لائحة م٢٣/٢ . وجاءت قواعد "استثناء الفقرة (١) من المادة (٥٧)" في جديد م٤٨/١ بصيغة تحيل مخالفات مقدمي الخدمة إلى لجنة لا إلى المحكمة.

١٠. مستجد في الضبط الجنائي: يتولى موظفون يسميهم الوزير ضبط الجرائم بصفة الضبط الجنائي جديد م٤٩/١ ، وتفصّل اللائحة صلاحياتهم (البلاغات والمعاينة وجمع الأدلة وسماع الأقوال والتحريز) وواجباتهم جديد لائحة م٥١ ، مع بقاء حق المحكمة في الإحالة المباشرة جديد م٤٩/٢ . ولم يكن في القديم نظام ضبط خاص.

١١. مقدمو خدمات التنفيذ: كانت وكالة وزارة العدل للتنفيذ ترخص لمبلغ الأوراق القضائي ووكيل البيع والحارس والخازن القضائي وشركات تسلم الأصول المنقولة ومقدم خدمة من القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء قديم م٩٣/١ . وصارت الوزارة ترخص لهم وتشرف عليهم، وعُدّ منهم: وكيل البيع القضائي والحارس القضائي ومقدم خدمة استرداد الأصول ومقدم خدمة تتبع الأموال ومقدم خدمات تنفيذ أحكام الزيارة وغيرهم جديد م٦١/١ ، وأضافت اللائحة مقدم خدمة الحجز وإيداع الأموال المحجوزة وإدارتها جديد لائحة م٥٣ . والتغيير جوهري: حذف مبلغ الأوراق القضائي والخازن القضائي من القائمة النظامية، واستُحدثت خدمات التتبع والاسترداد، وتُسند إجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص بقرار من الوزير بشروط (الترخيص، والخبرة والقدرة المالية، وانتفاء تعارض المصالح، والسرية) دون إصدار أوامر الحبس والمنع من السفر والفصل في المنازعات والتظلمات والأحكام جديد م٦٠ ، بعد أن كانت الاستعانة بالقطاع الخاص مشروطة بموافقة مجلس الوزراء قديم م٩٣/١/و . وانتقل تنظيم الترخيص والضمان المالي والأجور من اللائحة التنفيذية قديم م٩٣ إلى لائحة مستقلة يصدرها الوزير جديد م٦١/٢ .

١٢. جزاءات مقدمي الخدمة: كانت تحدَّد في اللائحة دون بيان في النظام قديم م٩٣/١ ، وصارت في النظام: إنذار، أو غرامة حتى ثلاثمائة ألف ريال، أو إيقاف الترخيص حتى سنة، أو إلغاؤه، توقعها لجنة بقرار من الوزير (ثلاثة أعضاء فأكثر بينهم مختص نظامي)، ويتظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية جديد م٥٧ . فانتقل الحكم من اللائحة إلى النظام، وهو مستجد في ضمانات التظلم.

١٣. التعويض عن المماطلة: كان للمتضرر دعوى تعويض أمام قاضي التنفيذ ضد المتسبب قديم م٩٥ ، مع منع زيادة الدين مقابل التأخير قديم لائحة ٩٥/٢ . ولا نص مقابلاً له في الجديد، فلا تعالج النصوص الجديدة هذه الدعوى صراحة، وإن عالجت الإضرار جزائياً بحق طالب التنفيذ جديد م٥٣/١ .

١٤. الحبس التنفيذي والغرامة اليومية، وهما من الجزاءات غير الجزائية: يُنظر فيهما في قسم الإجراءات الجبرية، ومنها أن الحبس صار مقيداً بمدة (مئة وثمانين يوماً قابلة للتمديد) جديد م٣٧ بدل حبس مستمر حتى التنفيذ قديم م٨٣ .

١٣ ميزان الأطراف

لصالح الدائن (طالب التنفيذ): ٤ | متوازن: ٢ | لصالح المدين (المنفذ ضده): ١١

١. لصالح المدين (المنفذ ضده) قيّد الدائن بالمهلة قبل التنفيذ: اشترط النظام الجديد إخطار المدين بطلب أداء الحق قبل قيد الطلب في حالات تحددها اللائحة جديد م١٢ جديد لائحة م١٣ ، منها المدين الشخصية الاعتبارية الخاصة، ومن توفي أو نقصت أهليته، والحق المؤجل بعد حلول أجله، والاتفاق على الإخطار، وتُستثنى الالتزامات الدورية التي سبق قيد طلب لتنفيذها. ولا مقابل لذلك في قديم م٣٤ ، إذ كان الأمر بالتنفيذ يصدر فورًا. وتنتقل ضمان أموال المدين لديونه إلى وقت الإخطار أو التبليغ جديد م٢٣/١ بعد أن كان نصاً مطلقاً قديم م٢٠ .

٢. لصالح المدين (المنفذ ضده) حظر قبول التنفيذ بسند مضى على استحقاقه أكثر من عشر سنوات جديد م١١ ، وتُحتسب المدة لكل قسط على حدة جديد لائحة م١٢ . لم يكن في القديم سقف زمني، وهذا يحمي المدين من مطالبات قديمة، مع التحفظ بما تقضي به الأحكام النظامية الأخرى.

٣. لصالح المدين (المنفذ ضده) وسّع نطاق الأموال المحصنة من الحجز جديد م٢٦ : أضاف معاش التقاعد المدني والعسكري مع حدّ أدنى للحجز فيه (النصف للنفقة والربع لغيرها) جديد م٢٦/٤ ، والإعانات الحكومية جديد م٢٦/٥ ، وما يصدر به قرار من مجلس الوزراء جديد م٢٦/٦ . وكان قديم م٢١ يقتصر على الدار والنقل والأجور والمهنة والمستلزمات. كما قيّدت اللائحة الحجز على ما يفيض عن الكفاية، وخصصت للمدين ثمن بديل مناسب عند التنفيذ على داره أو مركبته جديد لائحة م٢٧/١ . أما حصانة الراتب فاستُبقي حكمها قديم لائحة ٥/٢١ جديد لائحة م٢٧/٢ .

٤. لصالح المدين (المنفذ ضده) تضييق المنع من السفر وتقييده زمنًا: كان يقع حالًّا ويصدر مع الأوامر عند المماطلة بلا سقف قديم م٤٦/١ . وصار بطلب الدائن بعد انقضاء المدة، لثلاث سنوات تمدّد حتى ست سنوات كحد أقصى جديد م١٩/١ . ويُرفع في حالات منها: العلاج، والدين اليسير (خمسون ألف ريال) جديد لائحة م١٩/١ ، والمهنة، والضرر، وكفاية الأموال المفصح عنها جديد م١٩/٣ ، ولا يصدر إلا إذا تعذر الحجز الكافي جديد لائحة م١٩/٢ .

٥. **لصالح المدين (المنفذ ضده)** زالت السلطة المباشرة للمحكمة في حبس المدين حبس استظهار بحثًا عن حاله وحبس ديون الإعسار (حتى خمس سنوات) قديم م٧٨ ، وفي الحبس التنفيذي المفتوح الذي يستمر حتى التنفيذ قديم م٨٣ . وصار الحبس لإجبار المدين على التنفيذ المباشر فقط، وبعد ثلاثين يوم عمل من إجراءات الجبر، ولمدة لا تزيد على مئة وثمانين يومًا قابلة للتمديد بطلب الدائن جديد م٣٧ ، مع استثناء من لم يبلغ الثامنة عشرة جديد م٣٧/٢ . والنصوص المرفقة لا تتناول دعوى الإعسار في الجديد، فلا يُعرف أثره في هذه المسألة.

٦. **لصالح المدين (المنفذ ضده)** خُفّضت الغرامة اليومية: من عشرة آلاف ريال بلا سقف في التنفيذ المباشر قديم م٦٩ إلى خمسة آلاف ريال يوميًا في التنفيذ الجبري على الأموال جديد م١٨/٣ وعشرة آلاف في التنفيذ المباشر جديد م٣٦/٣/ب ، مع سقف إجمالي: لا يتجاوز قيمة الدين جديد لائحة م١٨ ، وخمسمئة ألف في المباشر جديد لائحة م٤٠ . ولا تُستوفى إلا بعد توزيع الحصيلة جديد م١٨/٣ ، وهذا يؤخر أثرها الضاغط. (في المقابل توسع النظام فجعلها أداة ضغط أيضًا على التنفيذ على الأموال، ولم تكن كذلك).

٧. **لصالح المدين (المنفذ ضده)** خُففت العقوبات: السجن في الجرائم الأصلية من سبع سنوات قديم م٨٨ إلى ثلاث مع غرامة حتى مليون ريال أو إحداهما جديد م٥٠ ، وللموظف العام من سبع إلى خمس جديد م٥١ قديم م٨٩ ، وللحضانة والزيارة من ثلاثة أشهر إلى تسعين يومًا مع غرامة جديد م٥٤ قديم م٩٢ . لكن الحد الأقصى لتبديد الأموال الكثيرة بقي خمس عشرة سنة جديد م٥٢ قديم م٩٠ . وأضاف الجديد العود بمضاعفة العقوبة جديد م٥٦ والغرامات، فالأثر مختلط.

٨. **لصالح المدين (المنفذ ضده)** أُضيفت ضمانات تظلم وقف: أجاز النظام الجديد التظلم من الأوامر والقرارات أمام رئيس المحكمة جديد م٤٦ مع إمكان إيقاف المتظلَّم منه، والتظلم على قرار توزيع الحصيلة والإنهاء جديد م٣٥/٢ جديد م٤٣ ، وتحميل مصروفات التنفيذ على المتسبب بقرار قابل للاعتراض جديد م٣٢/١ . وفي القديم كانت جميع القرارات نهائية قديم م٦ دون هذه الطرق. وبقيت القرارات الأخرى نهائية جديد م٤٤ ، وكان في القديم اعتراض قائم على القضاء المستعجل في حالات محددة قديم لائحة ٥/٦ .

٩. **لصالح المدين (المنفذ ضده)** خُففت شروط البيع الطوعي: أجاز النظام الجديد تمكين المدين من بيع أمواله طوعًا بما يحقق مصلحة التنفيذ جديد م٢٩ بشروط وأجل ستين يومًا جديد لائحة م٣٢ ، ومنحه حق تحديد مال يُنفَّذ عليه أولًا إذا أثبت وفرة أمواله جديد م٢٥/٣ . ولم يوجد مثله في القديم إلا إحضار مشترٍ قبل الترسية قديم لائحة ٢/٥٢ وحق الإيداع قديم م٢٢ . وللدائن مقابل ذلك أن الطلب لا يُقبل من حين الإعلان عن البيع جديد لائحة م٣٢/٣ .

١٠. **لصالح المدين (المنفذ ضده)** أُتيح للمدين طلب استيفاء الدائن حقه إذا امتنع، فيجبره القضاء، أو يُودع الحق جديد م١٠ جديد لائحة م١٠ ، وتتحمل مصروفاته الدائن جديد لائحة م١١ . وهي مادة جديدة لا نظير لها في قديم م٢٢ إلا بحق الإيداع.

١١. **لصالح المدين (المنفذ ضده)** حمّل الدائن مسؤولية إساءة استعمال التنفيذ: عاقب الدائن على طلب الإجراء بقصد الإضرار أو المماطلة في إنهاء الطلب بعد الاستيفاء جديد م٥٣/١ ، وألزمه بإنهاء طلبه خلال يوم عمل من الاستيفاء بغير الإجراء جديد م٤٢ جديد لائحة م٤٦ . وفي القديم لم يكن إلا دعوى التعويض عن المماطلة قديم م٩٥ ، وأخذ كفيل أو تأمين عند منع السفر قبل التبليغ قديم لائحة ٢٥/٣٤ .

١٢. **لصالح الدائن (طالب التنفيذ)** قصّر المدة وعجّل الجبر: يبدأ التنفيذ الجبري بعد خمسة أيام عمل من التبليغ جديد م١٨/١ ، وكان الجبر والمماطلة بعد خمسة أيام عادية قديم م٤٦ ، ولا يمهل المدين إلا بضمان بنكي كاف بعشرة أيام عمل. وفُرضت على المدين مهلة إفصاح خمسة أيام عمل جديد لائحة م١٥ تشمل أمواله خارج المملكة وما لدى الغير، وأُلزمت الجهات بالاستجابة خلال ثلاثة أيام عمل جديد م٣ جديد م١٥/٣ بدل عشرة قديم م١٧ ، وأُلزم المحجوز لديه بالإيداع خلال خمسة أيام عمل جديد لائحة م٣١ .

١٣. **لصالح الدائن (طالب التنفيذ)** اتسعت أدوات كشف الأموال وتتبعها: طلب الدائن الإفصاح من الوكلاء والمتعاملين والمدينين جديد م١٥/٢ وفق قديم م١٧ قديم م٤٧ ، وأمر التتبع على نفقة التنفيذ عبر مقدم خدمة مرخص جديد م٢٠/١ جديد م٢١ جديد لائحة م٢٥ ، واطلاع الدائن على بيانات الأموال جديد م٢٠/٢ . وأُلزمت الجهات بالربط الإلكتروني جديد م١٦/٣ . وهذا يعزز قدرة الدائن على الوصول إلى الأموال المخفاة دون المرور بالاستجواب فقط.

١٤. **لصالح الدائن (طالب التنفيذ)** دعوى إبطال تصرفات المدين: بعد أن كان الأثر عدم نفاذ التصرف في المحجوز فقط قديم م٢٠ ، أجاز الجديد إبطال الهبات والتبرعات والوفاء المعجل والعقود غير المعتادة منذ الإخطار أو التبليغ جديد م٢٤/١ ، وبطلان التصرف بعد الحجز جديد م٢٤/٢ . وهذا يحمي الدائن من تفريغ الذمة قبل الحجز.

١٥. **متوازن** اتخذ الجديد مبدأ الأموال المحصنة وتحديدها: لا حجز إلا بمقدار الدين جديد م٢٥/١ قديم م٢٢ ، وتحدد المحكمة المال بما يحقق سرعة الوفاء جديد م٢٥/٢ ، وتتقدم مصروفات التنفيذ في التوزيع ثم الديون الممتازة والمضمونة بحق عيني جديد لائحة م٣٦ قديم لائحة ٢/٥٧ ، مع إخراج من نشأ سنده بعد الحجز عن إقرار المدين أو بالاتفاق معه جديد لائحة م٣٧ قديم لائحة ١/٢٠ . وهي ضوابط تنظيمية أكثر منها تغييرًا في الميزان.

١٦. **لصالح الدائن (طالب التنفيذ)** الاعتراف بسندات تنفيذية أوسع وأيسر: اعتُبرت الشيكات سنداً تنفيذياً مباشراً جديد م٧/١/هـ والعقود والإقرارات الموثقة جديد م٧/١/و ، ويجوز تنفيذ السند المعلق على التزام بتقرير خبرة معتمد جديد م٨ جديد لائحة م٧ ، وفي المقابل قُيّدت الكمبيالات والسندات لأمر بالتسجيل في المنصات جديد م٧/١/د جديد لائحة م٦ ، وأُلغي سند الأوراق العادية المقر بها قديم م٩/٧ قديم م١٥ ، فلا حاجة لإقرار المدين.

١٧. متوازن الحكم العام: يتجه النظام الجديد إلى موازنة أدق بين الطرفين لا إلى ترجيح كفة أحدهما؛ فقد شدّد على الدائن في الشكل والإجراء (الإخطار والتقادم والمسؤولية عن إساءة التنفيذ) ورفع ضمانات المدين (حصانات الأموال، وضوابط السفر والحبس، وسقف الغرامة، والتظلم)، وفي الوقت نفسه عزّز أدوات الدائن في التتبع والإبطال وسرعة الجبر والتتبع الإلكتروني. والميل الغالب نحو حماية المدين في العقوبات البدنية والتقييد الشخصي، ونحو الدائن في كشف الأموال وسرعة التحصيل.

١٤ السريان والأحكام الانتقالية

١. بدء العمل: كان القديم يُعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية قديم م٩٨ ، وجاء الجديد بالمدة نفسها من نشره جديد م٦٥/٢ ، فالمدة لم تتغير. وتُعمل اللائحة الجديدة من تاريخ العمل بالنظام جديد م٦٤ جديد لائحة م٥٤ ، وكانت اللائحة القديمة تصدر خلال مائة وثمانين يومًا من صدور النظام ويُعمل بها بعد نفاذه قديم م٩٧ ، فصارت اللائحة الجديدة تنفذ مع النظام في اليوم نفسه، وهذا فرق في التزامن لا في المدة.

٢. ما يلغيه الجديد: يحل النظام الجديد محل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ وتعديلاته، ويلغي كل ما يتعارض معه جديد م٦٥/١ . أما القديم فقد ألغى المواد (١٩٦–٢٣٢) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (ز) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم وكل ما يتعارض معه قديم م٩٦ ، ولا يتضمن الجديد نصًّا مقابلًا يلغي مواد بعينها، فيُكتفى فيه بصيغة الحلول والإلغاء العام. وصياغة الجديد «يحل محل» أوضح في إحلال نظام كامل مكان نظام سابق.

٣. الطلبات والإجراءات القائمة وقت النفاذ: لا تتضمن نصوص النظام الجديد ولا لائحته، ولا القديم، حكمًا انتقاليًّا صريحًا في مصير طلبات التنفيذ والحجوز والإجراءات القائمة عند نفاذ الجديد، ولا في الأثر الزمني لقواعده الموضوعية المستحدثة، كمدة العشر سنوات لقبول طلب التنفيذ جديد م١١ ، وحدّي المنع من السفر ثلاث وست سنوات جديد م١٩/١ ، ومدة الحبس جديد م٣٧/١ . والمسألة متروكة للقواعد العامة التي لا تعالجها النصوص المرفقة، فينبغي أن يُرجع فيها إلى ما يقرره القاضي وفق ما يتوافر لديه من نصوص أخرى.

٤. ما يحيل إليه الجديد إلى اللائحة: أُحيلت إلى اللائحة تفاصيل كثيرة، منها قواعد توزيع الطلبات جديد م٤/٣ ، والإخطار قبل القيد جديد م١٢ جديد لائحة م١٣ ، والحد الأعلى للغرامة جديد م١٨/٣ جديد لائحة م١٨ ، والمبالغ اليسيرة للمنع من السفر جديد م١٩/٣/ب جديد لائحة م١٩ ، والإفصاح جديد م١٥ جديد لائحة م١٥–١٦ ، والكفاية في الدار والمركبة جديد م٢٦ جديد لائحة م٢٧ ، وتوزيع الحصيلة وترتيب الديون جديد م٣٥ جديد لائحة م٣٦ ، والإخلاء جديد م٣٦ جديد لائحة م٣٨–٣٩ ، وسقف غرامة التنفيذ المباشر جديد لائحة م٤٠ ، وانتهاء الطلب جديد م٤٣ جديد لائحة م٤٧ ، والأوامر التي يجوز التظلم منها جديد م٤٦ جديد لائحة م٤٩ . وفي القديم كان بعض هذه المسائل في النظام نفسه، كغرامة التنفيذ المباشر بعشرة آلاف ريال يوميًّا دون سقف قديم م٦٩ ، وبعضها في اللائحة كتحديد الأموال اليسيرة بخمسين ألف ريال قديم لائحة ١/٣٦ وقليل المال قديم لائحة ٢/٧٨ .

٥. ما أحاله الجديد إلى قرارات وقواعد لاحقة غير اللائحة: يصدر الوزير بالتنسيق مع المجلس ومجلس القضاء الإداري قواعد اجتماع الحجوزات جديد م٦/٢ ، ويحدد المجلس منازعات التنفيذ غير القابلة للاستئناف والتي يجوز نقضها جديد م٤٥/٣ و٥ ، ويضع النائب العام ضوابط الأموال الكثيرة جديد م٥٢/٢ ، وتصدر الوزارة الأدلة والنماذج جديد م٦٣ ، ويصدر الوزير لائحة مقدمي خدمات التنفيذ جديد م٦١/٢ ، وقرارات الإسناد للقطاع الخاص جديد م٦٠ ، وقواعد لجنة المخالفات جديد م٥٧/٢ ، وقواعد مركز الإسناد والتصفية للبيع والتقييم والحراسة والإدارة جديد لائحة م٣٤ ، وقرار تسمية موظفي الضبط الجنائي جديد م٤٩/١ . ولا يتبين من النصوص ما يسري على هذه المسائل إلى حين صدور هذه القرارات.

٦. بقاء الأحكام التي لا مقابل لها: ما جاء في اللائحة القديمة من تفاصيل كنسبة ملاءة المزايدة (٥%) قديم لائحة ٤/٤٩ وضوابط الإعسار قديم لائحة م٧٧ لا مقابل لبعضه في الجديد، ولا نص في المرفق يبين هل يبقى معمولًا به أو يسقط بإلغاء القديم، والظاهر من جديد م٦٥/١ أن النظام القديم يُحل محله، دون نص صريح يحدد مصير لائحته القديمة.

١٥ مسائل ينتبه لها القاضي

١. الحبس: كان الحبس التنفيذي في القديم يصدر بحكم عند ثبوت الامتناع ويستمر «حتى يتم التنفيذ» قديم م٨٣ ، وقد أضافت اللائحة القديمة وجوب الحبس بعد ثلاثة أشهر إذا بلغ الدين مليون ريال فأكثر قديم لائحة ٢/٨٣ . وصار الحبس في الجديد بأمر بناءً على طلب طالب التنفيذ، بعد مضي ثلاثين يوم عمل من إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في جديد م٣٦ ، ولا يزيد على مائة وثمانين يوماً، ويُمدَّد بطلب جديد جديد م٣٧ . وهو مقيَّد بمحل التنفيذ المباشر (فعل أو امتناع عن فعل) وفق نص جديد م٦٠/١ ؛ فلا حبس في ديون المال بحسب ما يظهر من هذه الصياغة، وهو ما لم تصرّح به النصوص المرفقة صراحة. وتحتاج قراءة جديد م٣٧ مع جديد م٦٠ إلى تدقيق.

٢. الحبس المقدَّر استظهاراً لحال المدعي الإعسار (حتى خمس سنوات) قديم م٧٨ لا مقابل له في الجديد، ولا أثر في النصوص الجديدة المرفقة لدعوى الإعسار كلها قديم م٧٧-٨١ ، وعدّد جديد م١/٤٣/ب الحالات التي ينتهي بها الطلب عند ثبوت عدم وجود أموال. فيبقى سؤال الإعسار وأثره على الحبس والمنع من السفر غير معالج في الجديد، ولا ينبغي افتراض نص غير موجود.

٣. المنع من السفر: كان في القديم من الأوامر الفورية بعد خمسة أيام من التبليغ قديم م١/٤٦ دون سقف زمني. وصار في الجديد بطلب من طالب التنفيذ، لا يزيد على ثلاث سنوات، ويُمدَّد حتى ست سنوات على الأكثر، وينقضي بانتهاء الطلب جديد م١/١٩ ، مع حالات وجوب الرفع جديد م٣/١٩ . وتضيف اللائحة أنه لا يصدر إلا إذا تعذّر الحجز على أموال تكفي أو حال مانع من الاستيفاء، وأن الدين اليسير ما لا يزيد على خمسين ألف ريال جديد لائحة م١/١٩-٢ . فهو في الجديد ليس أثراً تلقائياً للمماطلة.

٤. الأوامر التي كانت تُصدر آلياً عند «المماطلة» قديم م٤٦ وهي: إيقاف التوكيلات، والإفصاح عن الرخص والسجلات التجارية، ومنع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل، والحبس، لا تظهر في جديد م١٨ إلا في بند الإشعار الائتماني والحجز. ولم يعالج الجديد صراحةً مصير منع التعامل ووقف التوكيلات، فلا تُفترض إلا بنص.

٥. المهلة: تغيّرت من خمسة أيام عادية قديم م٤٦ إلى خمسة أيام عمل، وتُزاد عشرة أيام عمل إذا قُدّم ضمان بنكي كافٍ جديد م١/١٨ . وللإفصاح عن الأموال خمسة أيام عمل من الإبلاغ جديد لائحة م١/١٥ ، وهي في اللائحة لا في النظام، ولم يكن الإفصاح في القديم مرتبطاً بالمدين نفسه بهذا الشكل قديم م١٦ .

٦. الإخطار السابق للقيد: إجراء جديد يُخطَر بموجبه المدين قبل قيد الطلب، وتحيل جديد م١٢ حالاته إلى اللائحة، وحدّدتها جديد لائحة م١٣ بأربع حالات (اتفاق، شخصية اعتبارية خاصة، وفاة المدين أو انعدام أهليته أو نقصها، دين مؤجل) بخمسة أيام عمل. ويبدأ ضمان الأموال للديون من الإخطار أو الإبلاغ جديد م١/٢٣ ، بينما كان الأثر في القديم يبدأ من أمر الحجز قديم لائحة ٢/٢٠ . وفي الجديد يُبطَل تصرف المنفذ ضده بعد صدور الحجز جديد م٢/٢٤ ، وتجوز دعوى إبطال تصرفاته السابقة جديد م١/٢٤ ، أما القديم فاكتفى بعدم نفاذ التصرف في المحجوز قديم م٢٠ .

٧. الأجور والرواتب: بقي النصف للنفقة والثلث لغيرها قديم م٤/٢١، جديد م٣/٢٦ . وأُضيف في الجديد معاش التقاعد (نصف للنفقة وربع لغيرها) والإعانات الحكومية جديد م٤/٢٦-٥ ، وهذا توسيع للحماية لا نظير له في القديم. وقد انتقل تقدير الكفاية وبدل السكن إلى اللائحة جديد لائحة م١/٢٧ . ويلزم تدقيق قيد إجمالي الأجر بين النصين.

٨. السندات التنفيذية: خرجت الأوراق التجارية والأوراق العادية المُقَرّ بها قديم م٩/٤، ٩/٧، م١٥ من القائمة. وصارت الكمبيالات والسندات لأمر سنداً تنفيذياً فقط إذا سُجلت في المنصات الإلكترونية الوطنية، مع موافقة الملتزم جديد م٧/١د، جديد لائحة م٦ ، وبقي الشيك سنداً جديد م٧/١هـ . وفي الجديد حد زمني: لا يقبل الطلب بعد عشر سنوات من الاستحقاق جديد م١١ ، وتحتسب اللائحة المدة لكل قسط على حدة جديد لائحة م١٢ .

٩. الحق المعلّق: أجاز الجديد تنفيذ بعض السندات الموثقة المعلقة على التزام، بتقرير جهة خبرة معتمدة جديد م٨، جديد لائحة م٧ . ولا ظاهر نص قديماً يعالج ذلك؛ والضابط هنا أن المحكمة لا تنظر في أصل الحق جديد م٤/٢ .

١٠. الأحكام الأجنبية: شروط الجديد قريبة من القديم قديم م١١، جديد م٩ ، لكن تفاصيل المرفقات انتقلت إلى اللائحة قديم لائحة ١/١١، جديد لائحة م٨ . واختلفت الصياغة: كان القديم يشترط عدم اختصاص محاكم المملكة واختصاص المحكمة الأجنبية، وصار الجديد يشترط ألا تنفرد جهة قضائية في المملكة بالاختصاص جديد م٩/١أ ، وهو في القديم مقرر باللائحة قديم لائحة ٥/١١ . وعبء إثبات المعاملة بالمثل على الطالب في الحالين قديم لائحة ٦/١١، جديد لائحة م٩ . وأُلحقت أحكام المحكمين الأجنبية بالمعاهدات جديد م٩/٢ . أما تعريف «النظام العام» بأحكام الشريعة قديم لائحة ٣/١١ فلا مقابل له في الجديد.

١١. الطعن: كانت القرارات نهائية وأحكام المنازعات والإعسار تُستأنف قديم م٦ . وفي الجديد فصل بين المنازعة والتظلم: يُترك للمجلس تحديد منازعات التنفيذ التي لا تُستأنف جديد م٤٥/٣ ، وحكم الاستئناف غير قابل للنقض إلا ما يحدده المجلس جديد م٤٥/٤-٥ . والتظلم من الأوامر لدى رئيس المحكمة خلال عشرة أيام عمل جديد م٤٦ ، وقائمته في اللائحة جديد لائحة م٤٩ ، وبقية الأوامر نهائية جديد م٤٤ . ومن الفراغ هنا أن القائمة مفتوحة بـ«أي قرار تحدده الوزارة» جديد لائحة م٤٩/١٢ ، فيحتاج القاضي إلى معرفة المحدَّد فعلاً.

١٢. نطاق المنازعة: ضاق في الجديد إلى صحة السند وشروط التنفيذ والاختصاص جديد م٤٥/١ ، بينما كان القديم يشمل كل دعوى تنشأ بسبب التنفيذ قديم م١، قديم لائحة ٢/٣ ، بما فيها الوفاء والإبراء والمقاصة قديم لائحة ٣/٣ . ولم يبيّن الجديد جهة نظر الدفوع اللاحقة للسند إلا ضمناً، فهي مسألة تحتاج اجتهاداً. وللمنازعة أجل فصل خمسة عشر يوم عمل في اللائحة جديد لائحة م٤٨/٢ .

١٣. وقف التنفيذ: القاعدة واحدة (لا يوقف إلا بقرار) قديم لائحة ٦/٦، جديد م٤٧ . ويختلف الأثر: كان القديم يلغي الأوامر ويبقي الحجز قديم لائحة ٨/٦ ، وصار الجديد يوقف الإجراءات والمهل، ولا يرفع الحجز ما لم يقرر مصدر القرار جديد م٤٧/٢، جديد لائحة م٥٠ . وسقط شرط إيداع قيمة الشيك لوقف التنفيذ قديم لائحة ٧/٦ من الجديد.

١٤. التزاحم: عالج القديم تعدد الدوائر بالدائرة الأولى المباشرة قديم م٥ والإنابة قديم لائحة ٤/٥ . وفي الجديد إشعار المحجوز لديه للحاجز اللاحق جديد م٥، جديد لائحة م٣ وتعدد الجهات القضائية والإدارية جديد م٦ ، وتُحال الطلبات وفق قواعد توزيع تحددها الوزارة جديد م٤/٣، جديد لائحة م٢ ، ولم ترد في النصوص المرفقة. كما أن الاختصاص المكاني قديم م٤ لم يرد له نظير في الجديد.

١٥. الغرامة في التنفيذ المباشر: خُفّضت في جديد م١٨/٣ إلى خمسة آلاف يومياً لمن لم يمتثل في تنفيذ الأموال، وهو إجراء جديد لا مقابل له في القديم، وأصبحت في المباشر عشرة آلاف يومياً جديد م٣٦/٣/ب كالقديم قديم م٦٩ مع سقف إجمالي، وهو خمسمائة ألف ريال في المباشر جديد لائحة م٤٠ ويُقيَّد غرامة الأموال بقيمة الدين جديد لائحة م١٨ . وصارت لا تُستوفى إلا بعد توزيع الحصيلة جديد م١٨/٣ ، وتؤول للخزينة.

١٦. المزاد: النص الجديد أوجز، فأحال إلى اللائحة وإلى قواعد مركز الإسناد والتصفية جديد م٣٠/٥، جديد لائحة م٣٤ . فانتقلت تفاصيل الإعلان والتأهل ومدد المزاد والتقويم من النظام واللائحة قديم م٤٩-٥٠، قديم لائحة ٤/٤٩، ٦/٥٠ إلى قواعد لم ترفق. ومما استجد أن عقد البيع ينتج آثاره بقرار الترسية جديد م٣٠/٢ ، وأن البيع الطوعي يجوز بمدة لا تتجاوز ستين يوماً جديد م٢٩، جديد لائحة م٣٢ .

١٧. العقوبات: خُفّض سقف الجرائم الأساسية من سبع سنوات قديم م٨٨ إلى ثلاث وغرامة حتى مليون جديد م٥٠ ، والموظف من سبع إلى خمس قديم م٨٩، جديد م٥١ ، وبقي التبديد خمس عشرة سنة قديم م٩٠، جديد م٥٢ ، وجريمة الحضانة من ثلاثة أشهر إلى تسعين يوماً مع غرامة قديم م٩٢، جديد م٥٤ . وأُضيف العود والنشر وجريمة طالب التنفيذ المتعسف جديد م٥٣/١، م٥٦، م٥٨ . وانتقل ضبط الجرائم إلى موظفين مسمَّين جديد م٤٩، جديد لائحة م٥١ ، وللمحكمة إحالة الواقعة دون وقف التنفيذ جديد م٢٨ ، وإسناد التتبع والخبرة لمقدمي الخدمات جديد لائحة م٢٣-٢٥ . وحدّد النائب العام ضوابط الأموال الكثيرة جديد م٥٢/٢ بعد أن كانت في اللائحة بالتنسيق مع الداخلية والمالية قديم م٧٨/٣ .

١٨. مسائل لم يعالجها الجديد في المرفق: غياب الأحكام المتعلقة بالإعلان في الصحف ومواعيد النشر، وحجز الأوراق التجارية والحسابات تفصيلاً قديم م٦٠-٦٢ التي أُحيلت بإجمال إلى اللائحة جديد م٢٧/٣ وإلى نظام التنفيذ في مواضع متفرقة، فينبغي الرجوع للقواعد الإجرائية عند الإشكال.

١٩. الإحالة العامة لنظام المرافعات الشرعية باقية فيما لا نص فيه قديم م٢، جديد م٥٩ لكن بقيد «بما لا يتعارض مع طبيعتها»، وإسناد الإجراءات إلى الإدارة المختصة والقطاع الخاص جديد م٦٠ يُخرج بعض ما كان للقاضي عن يده، عدا الحبس والمنع من السفر والفصل في المنازعات جديد م٦٠/١ .

١٦ جدول المطابقة مادة مادة

مواد النظام

المادة الجديدة	مقابلها في القديم	الحالة	ما تغيّر
جديد م١	قديم م١	معدّلة	أُضيفت تعريفات المجلس والمحكمة والإدارة المختصة والجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها والقوة المختصة والتنفيذ المباشر ومصروفات التنفيذ، وحُذفت تعريفات قاضي التنفيذ ومأمور التنفيذ ومبلغ الأوراق القضائية ووكيل البيع القضائي والقرارات ومنازعات التنفيذ
جديد م٢	قديم م٨	معدّلة	بنية المحكمة صارت دوائر ابتدائية ودوائر استئناف (أو ابتدائية فقط)، ويُستأنف أمام المحكمة التي يحددها المجلس، بدل دائرة التنفيذ والقاضي الفرد في المحكمة العامة
—	قديم م٩	لا مقابل لها	سقط شرط تحديد المقدار؛ الجديد م٧ يشترط "حقٍّ معيّنٍ حالّ الأداء" فقط، والأثر محدود
—	قديم م٩	لا مقابل لها	سقط اعتبار "الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها" سنداً تنفيذياً، وأثره عملي: لا تنفذ الورقة العادية إلا بعد صدور حكم
جديد م٣	قديم م١٧	معدّلة	أُلزمت الجهات المختصة بالاستجابة لأوامر المحكمة وقراراتها خلال ثلاثة أيام عمل بدل عشرة أيام للإفصاح فقط
جديد م٤	قديم م٢ قديم م٣ قديم م٤ قديم لائحة ٣/٢	معدّلة	حُصر الاختصاص في المحكمة ومُنحت التحقق من استيفاء السند شروطه دون النظر في أصل الحق، وأُلغيت قواعد الاختصاص المكاني ورُبطت الإحالة بقواعد توزيع تحددها اللائحة
جديد م٥	قديم م٥ قديم لائحة ١/٥ قديم لائحة ٢/٥	معدّلة	بدل اختصاص القاضي صاحب أول إجراء بالإشراف على التنفيذ، أُلزم المحجوز لديه بإشعار الجهة الآمرة بالحجز اللاحق بالحجز الأول
جديد م٦	—	جديدة	عند اجتماع حجزين تنفيذيين من جهات قضائية أو إدارية تكون الأموال محجوزة لمصلحة الجميع، وتشرف الجهة القضائية صاحبة أول حجز على البيع والتوزيع، والوزير يصدر قواعد التنسيق
جديد م٧	قديم م٩ قديم لائحة ٢/٩	معدّلة	عُدّلت قائمة السندات التنفيذية: اشتُرط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية، واستُبعدت الأوراق العادية المقرّ بها، واشتُرط توثيق العقود والإقرارات، وأُضيفت اتفاقات التسوية
جديد م٨	—	جديدة	تنفيذ سند معلق حقه على التزام لا يظهر تحققه منه، بتقرير من جهة خبرة معتمدة يثبت تنفيذ الالتزام

المادة الجديدة	مقابلها في القديم	الحالة	ما تغيّر
جديد م٩	قديم م١١ قديم م١٢ قديم م١٣ قديم لائحة ١/١١ قديم لائحة ٢/١١	معدّلة	بقيت شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية بالمعاملة بالمثل، مع إلغاء شرط عدم اختصاص محاكم المملكة واستبداله بعدم انفرادها بالاختصاص، وإضافة شرط عدم وجود دعوى سابقة مماثلة، وتوسيعها لتشمل اتفاقات التسوية
—	قديم م١٥	لا مقابل لها	سقطت إجراءات الورقة العادية (إثبات الإقرار، وإلزام المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض، وعدّها سنداً فيما لم يعترض عليه)، ولها أثر: لم يبق طريق تنفيذي مختصر للأوراق العادية
—	قديم م١٦	لا مقابل لها	سقط الحجز قبل التبليغ، والأثر أن الجديد م١٥ وم١٨ يربطان الإفصاح والحجز بمضي مدة من التبليغ
جديد م١٠	—	جديدة	للمدين طلب إلزام الدائن بالاستيفاء إذا امتنع، وعند التعذر تتخذ المحكمة إجراءات الإيداع ويُحسب ذلك من مصروفات التنفيذ
جديد م١١	—	جديدة	لا يُقبل طلب التنفيذ بسند مضى على استحقاقه أكثر من عشر سنوات
جديد م١٢	—	جديدة	تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها إخطار المدين بأداء الحق قبل قيد طلب التنفيذ
جديد م١٣	قديم م٣٤ قديم لائحة ٣/٣٤ قديم لائحة ٤/٣٤	معدّلة	تتحقق الإدارة المختصة من استيفاء طلب التنفيذ شروطه قبل قيده، مع مهلة عشرة أيام لاستكمال النقص، وتظلم من رفض القيد، بدل إحالة الطلب إلى قاضي التنفيذ مباشرة
جديد م١٤	قديم م٣٤ قديم لائحة ١٢/٣٤ قديم لائحة ١٣/٣٤	معدّلة	يصدر أمر التنفيذ ويبلَّغ به المنفذ ضده، وعند تعذر التبليغ يُعلن عنه بوسيلة مناسبة وتسري الآثار من تاريخ الإعلان، دون اشتراط النشر في صحيفة بعد عشرين يوماً
جديد م١٥	قديم م١٦ قديم م١٧ قديم لائحة ٣/١٧	معدّلة	يفصح المنفذ ضده من إبلاغه بأمر التنفيذ، وللمحكمة بناءً على قرائن الإخفاء الأمر بالإفصاح لجهات محددة خلال عشرة أيام عمل، وتزوّد الجهات المشرفة المحكمة بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل
جديد م١٦	قديم م١٨	معدّلة	بقي التزام الجهات المشرفة على الأموال بإدارة مختصة وقواعد بيانات، وحُذفت التزامات السرية والآلية التقنية وإبلاغ أصحاب الأموال، وأُضيف الربط الإلكتروني مع أنظمة الوزارة
—	قديم م١٩	لا مقابل لها	سقط النص على استثناء الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء، وبقي استثناء الأمن الوطني في الجديد م١٧، وأثره محدود
جديد م١٧	قديم م١٩ قديم لائحة ١/١٩	كما هي	تبادل الإفصاح مع الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل مع استثناء ما يمس الأمن الوطني، مع تقييد الإفصاح بما يحقق الغرض منه
جديد م١٨	قديم م٤٦ قديم م٦٩ قديم لائحة ١/٦٩	معدّلة	تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري بعد خمسة أيام عمل (أو عشرة مع ضمان بنكي) بإشعار الجهات الائتمانية وحجز الأموال، وأُضيفت غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال يومياً، بدل أن تُعدّ المماطلة مباشرة مبرراً لمنع السفر والحبس

المادة الجديدة	مقابلها في القديم	الحالة	ما تغيّر
جديد م١٩	قديم م٤٦ قديم لائحة ٢/٤٦	معدّلة	صار المنع من السفر بطلب من طالب التنفيذ ولمدة ثلاث سنوات تُمدَّد بما لا يتجاوز ست، مع حالات محددة لرفعه، بدل أن يكون أمراً حالاً بعد المماطلة
جديد م٢٠	قديم م٤٧ قديم م١٧	معدّلة	يُتتبع المال بعد البدء في التنفيذ الجبري بطلب وعند توافر قرائن الإخفاء، وتُعدّ تكاليفه من مصروفات التنفيذ، ويُمكَّن طالب التنفيذ ومن أُسند إليه التنفيذ من الاطلاع على بيانات الأموال
جديد م٢١	قديم م٤٧ قديم لائحة ١/٤٧	معدّلة	استجواب المنفذ ضده والمشتبه في محاباتهم له بطلب وعند توافر قرائن، مع استجابة خلال ثلاثة أيام عمل وإمكان الإحضار بالقوة، وللمحكمة أمر الجهة المختصة بالتتبع
جديد م٢٢	قديم م٤٧	معدّلة	أُحيلت ضوابط وإجراءات تتبع الأموال إلى اللائحة
جديد م٢٣	قديم م٢٠ قديم لائحة ٢/٢٠	معدّلة	تصبح أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من الإخطار أو الإبلاغ، وللحجز التحفظي السابق أثر في التنفيذ مع إشعار الحاجز، بدل ربط عدم نفاذ تصرفه بالحجز
—	قديم م٢١	لا مقابل لها	انتقل إلى الجديد م٢٦ ف٢، فلم يسقط
جديد م٢٤	قديم م٢٠	جديدة	دعوى إبطال تصرفات المنفذ ضده (الهبات والتبرعات والوفاء قبل الحلول والالتزامات غير المعتادة) بعد الإخطار أو الإبلاغ، وبطلان تصرفه بعد الأمر بالحجز
جديد م٢٥	قديم م٢٢ قديم لائحة ١/٢٢	معدّلة	بقي حصر الحجز بمقدار الدين وتخصيص الأموال بما يحقق سرعة الوفاء، وأُضيف حق المنفذ ضده في تحديد مال تكون له الأولوية في التنفيذ عليه، وحُذف حق إيداع مبلغ الدين لرفع الحجز
—	قديم م٢٣	لا مقابل لها	سقط النص على سلطة الجهة المختصة بالنظر في النزاع في الأمر بالحجز التحفظي وفق القضاء المستعجل؛ لا مقابل صريحاً له في النظام الجديد، وله أثر لأن الجديد لم ينظم الحجز التحفظي
—	قديم م٢٤	لا مقابل لها	سقط الحجز التحفظي على منقولات المدين عند عدم وجود محل إقامة ثابت أو خشية تهريب أمواله، وله أثر
—	قديم م٢٥	لا مقابل لها	سقط حجز مؤجر العقار التحفظي على منقولات العين المؤجرة وثمارها ضماناً للأجور، وله أثر
—	قديم م٢٦	لا مقابل لها	سقط الحجز التحفظي لمدعي ملك المنقول عند حائزه، وله أثر
—	قديم م٢٧	لا مقابل لها	سقط الحجز التحفظي على ديون المدين وأمواله لدى الغير (مع إقرار المحجوز لديه والإيداع بعد حكم صحة الحجز)، وله أثر
—	قديم م٢٨	لا مقابل لها	سقط شرط ظهور الحق وحلول أدائه للحجز التحفظي، وله أثر لأن الجديد لم ينظم الحجز التحفظي
—	قديم م٢٩	لا مقابل لها	سقط شرط صدور الحجز التحفظي من المحكمة أو الجهة المختصة وإجراء التحقيق، وله أثر

المادة الجديدة	مقابلها في القديم	الحالة	ما تغيّر
—	قديم م٣٠	لا مقابل لها	سقط اختصاص المحكمة الناظرة للدعوى بالحجز التحفظي، وله أثر
—	قديم م٣١	لا مقابل لها	سقطت مدة التبليغ بأمر الحجز التحفظي ورفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز خلال عشرة أيام وإلا عُدَّ ملغى، وله أثر
—	قديم م٣٢	لا مقابل لها	سقط اشتراط الكفيل المقتدر أو الضمان عن ضرر الحجز التحفظي، وله أثر
—	قديم م٣٣	لا مقابل لها	سقطت إحالة الحجز التحفظي إلى إجراءات الحجز التنفيذي، وله أثر
جديد م٢٦	قديم م٢١ قديم لائحة ٢/٢١	معدّلة	بقي نطاق الأموال الممنوع حجزها، مع تغيير تعبير الأموال المملوكة للدولة إلى الأموال العامة، وإضافة معاش التقاعد (النصف للنفقة والربع للديون الأخرى) والإعانات الحكومية وما يصدر به قرار من مجلس الوزراء، وحُذف استثناء ما يعادل الدين من الأجور بحكم
جديد م٢٧	قديم م٣٥ قديم م٧	معدّلة	تنفيذ الجهة المشرفة للحجز فوراً، وللمحكمة الأمر باستعمال القوة المختصة، وأُحيلت إجراءات الحجز والإيداع والإدارة والحراسة إلى اللائحة، وحُذف شرط الاستئذان لكسر الأبواب
—	قديم م٣٩	لا مقابل لها	سقط حكم حجز الثمار والزروع قبل بدو صلاحها وبيعها عند بدو الصلاح، وله أثر
—	قديم م٤٦	لا مقابل لها	سقط إيقاف الوكالات والتوكيلات، وله أثر
—	قديم م٤٦	لا مقابل لها	سقط، ولا يغني عنه إلا الإفصاح العام
—	قديم م٤٦	لا مقابل لها	سقط منع التعامل الحكومي والمالي، والأثر أن الجديد م١٨ يكتفي بالحجز على المستحقات وإشعار الائتمان
—	قديم م٤٦	لا مقابل لها	سقط الأمر بالإفصاح عن أموال الزوج والأولاد وإحالة الاشتباه إلى قاضي الموضوع، وله أثر
جديد م٢٨	قديم م٨٠ قديم م٨٨	معدّلة	إذا توافرت أدلة على إخفاء الأموال أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم بيانات مضللة، تحيل المحكمة الواقعة إلى جهة التحقيق دون وقف التنفيذ
—	قديم م٨١	لا مقابل لها	سقط أثر ثبوت الإعسار (الحجز على الأموال الواردة مستقبلاً، والإشعار الائتماني، وجواز التقدم بالسند نفسه)، وله أثر
جديد م٢٩	—	جديدة	للمحكمة تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعاً بما يحقق مصلحة التنفيذ
جديد م٣٠	قديم م٤٩ قديم م٥٠ قديم م٥٣ قديم م٥٤ قديم م٥٥	معدّلة	البيع بالمزاد العلني أصلاً مع جواز طرق أخرى، وقرار الترسية يحدد وقت انعقاد العقد ويطهر المال المباع، وتباع الأوراق المالية وفق ضوابط مع جهة السوق المالية، وأُحيلت تفاصيل الإجراءات إلى اللائحة
—	قديم م٥١	لا مقابل لها	لا مقابل له إلا المادة ٥٣ ف٤ بصورة أضيق
—	قديم م٥٥	لا مقابل لها	انتقل إلى الجديد م٣٠ ف٤، فلم يسقط

المادة الجديدة	مقابلها في القديم	الحالة	ما تغيّر
جديد م٣١	قديم م٥٣ · قديم م٧٢ · قديم لائحة ٨/٥٣ · قديم لائحة ١٠/٧٢	معدّلة	ربط تسليم الثمن لطالب التنفيذ بإكمال نقل الملكية، ووجوب إخلاء شاغل العقار إلا بسند تنفيذي، وإحالة الممتنع إلى إجراءات التنفيذ المباشر (م٣٦) بطلب من المنتقل إليه العقار.
جديد م٣٢	قديم لائحة ٣/٢٢ · قديم لائحة ٤/٢٢ · قديم لائحة ٥/٢٢	معدّلة	تقنين تحمّل مصروفات التنفيذ في النظام: على المنفذ ضده أو المتسبب بقرار قابل للاعتراض، وعلى طالب التنفيذ عند إنهائه الطلب (اتفاقاً أو إبراءً)، ووقف الإجراءات عند عدم سداد المصروفات.
جديد م٣٣	قديم م٥٦ · قديم لائحة ١/٥٦ · قديم لائحة ٢/٥٦ · قديم لائحة ٣/٥٦	معدّلة	فتح الوزارة (لا المحكمة) حسابات مصرفية وصناديق أمانات للتنفيذ، وإحالة تفاصيل الإيداع والصرف والإدارة ومشاركة البنوك إلى اللائحة بالتنسيق مع البنك المركزي بدل مؤسسة النقد.
جديد م٣٤	قديم م٥٧ · قديم لائحة ٣/٥٧	معدّلة	توزيع الحصيلة بأمر المحكمة عند كفايتها وفق ما تحدده اللائحة، بصياغة أخصر دون النص على الصرف بمحضر.
—	قديم م٥٨	لا مقابل لها	انتقل إلى الجديد م٣٥ ف١، فلم يسقط
جديد م٣٥	قديم م٥٨ · قديم م٥٩ · قديم لائحة ١/٥٨	معدّلة	عند عدم كفاية الحصيلة: التوزيع بالتسوية الودية بمحضر، وإلا بأمر مع مراعاة الديون الممتازة، وقابليته للاعتراض، بدل «الحكم» بالتوزيع ووجوب ألا ينقص نصيب القاصر والوقف.
—	قديم م٦٠	لا مقابل لها	سقطت التفاصيل الخاصة بكل نوع من الأموال المالية، وتُركت للائحة والأحكام العامة، وأثره عملي
—	قديم م٦١	لا مقابل لها	سقط تفصيل حجز الحصص والأسهم والأوراق المالية، وأثره عملي
—	قديم م٦٢	لا مقابل لها	سقط تفصيل حجز الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وأثره عملي
—	قديم م٦٣	لا مقابل لها	نقله الجديد م٢٧ ف٣ إلى اللائحة، وأثره محدود
—	قديم م٦٤	لا مقابل لها	سقط النص الخاص به، ويدخل في الحجز العام
—	قديم م٦٥	لا مقابل لها	سقط حجز الدائن تحت يد نفسه على ما يدين به لمدينه، وله أثر
—	قديم م٦٦	لا مقابل لها	سقط اعتبار إبلاغ أي فرع للمحجوز لديه منتجاً لآثاره، وله أثر
—	قديم م٦٧	لا مقابل لها	سقط التنفيذ على مال المحجوز لديه إذا تصرف في المال المحجوز، وله أثر
جديد م٣٦	قديم م٦٨ · قديم م٦٩ · قديم لائحة ١/٦٨ · قديم لائحة ١/٧٠	معدّلة	تفصيل إجراءات التنفيذ المباشر بعد (٥) أيام عمل: القوة المختصة، ومخاطبة الجهة المختصة، ثم المنع من السفر وغرامة يومية (عشرة آلاف) بسقف في اللائحة وتؤول للخزينة، مع إحالة ضوابط إخلاء العقار إلى اللائحة.
جديد م٣٧	قديم م٧٠ · قديم م٨٣ · قديم م٨٤ · قديم م٨٥	معدّلة	حبس المنفذ ضده في التنفيذ المباشر بطلب من طالب التنفيذ بعد (٣٠) يوم عمل من إجراءات التنفيذ الجبري وبما لا يزيد على (١٨٠) يوماً قابلة للتمديد، مع تحديد حالات المنع، وعدم انقضاء الحق بالحبس.

المادة الجديدة	مقابلها في القديم	الحالة	ما تغيّر
—	قديم م٨٤	لا مقابل لها	سقط، وله أثر
—	قديم م٨٤	لا مقابل لها	سقط، وله أثر
—	قديم م٨٤	لا مقابل لها	سقط بسقوط الإعسار
—	قديم م٨٥	لا مقابل لها	سقط النص على أن الحبس لا ينقضي به الحق (إلا في الجديد م٣٧ ف٤)، وسقط تهيئة السجن لما يمكن المحبوس من الوفاء
—	قديم م٨٦	لا مقابل لها	سقط حكم الحبس على الممثل النظامي للشخص المعنوي، وبقي التنفيذ المباشر على المتسبب (الجديد م٤١)
جديد م٣٨	قديم م٧٣	معدّلة	تنفيذ سندات الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام واللائحة، وإحالة إجراءات الأموال الدورية إلى اللائحة.
—	قديم م٧٤	لا مقابل لها	انتقل إلى الجديد م٣٩ ف١، فلم يسقط
جديد م٣٩	قديم م٧٤ قديم م٩٢ قديم لائحة ١/٧٤ قديم لائحة ٢/٧٤	معدّلة	تنفيذ الحضانة والزيارة جبراً مع إخضاع الممتنع لأحكام التنفيذ المباشر بضوابط في اللائحة، وحذف ذكر التفريق بين الزوجين والتدرج المنصوص عليه في اللائحة القديمة.
—	قديم م٧٥	لا مقابل لها	سقط النص، وله أثر
—	قديم م٩٣	لا مقابل لها	سقطت، وله أثر
جديد م٤٠	قديم م٧٦ قديم لائحة ١/٧٦ قديم لائحة ٢/٧٦	معدّلة	مراعاة مصلحة المحضون في تنفيذ حكم الزيارة وإحالة التفاصيل إلى اللائحة.
—	قديم م٧٧	لا مقابل لها	سقطت دعوى الإعسار ونظرها وإجراءاتها، ولا مقابل لها في الجديد وله أثر كبير
جديد م٤١	قديم م٧١ قديم م٨٦ قديم لائحة ١/٧١ قديم لائحة ٢/٧١	معدّلة	سريان التنفيذ المباشر على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة فقط (دون الممثل النظامي)، وإحالة أحكام التنفيذ عليها إلى اللائحة.
جديد م٤٢	—	جديدة	إلزام طالب التنفيذ بإنهاء طلبه بعد استيفاء الحق خلال المدة التي تحددها اللائحة.
جديد م٤٣	قديم م٤٨ قديم م٧٧ قديم م٨١	معدّلة	تحديد أحوال انتهاء طلب التنفيذ (الاستيفاء، عدم وجود أموال، مضي المدة، التعذر، الاتفاق، الإبراء) بدل نظام الإعسار، مع بقاء حق الدائن في الاستكمال لاحقاً.
—	قديم م٧٨	لا مقابل لها	سقط الحبس استظهاراً للحال والاستجواب الدوري وحد خمس سنوات، وله أثر
—	قديم م٧٩	لا مقابل لها	سقط إثبات الإعسار في الدين الناشئ عن واقعة جنائية غير متعمدة بيمين الاستظهار، وله أثر

المادة الجديدة	مقابلها في القديم	الحالة	ما تغيّر
—	قديم م٨٠	لا مقابل لها	سقط إجراء دعوى الإعسار الاحتيالية وإحالة المتهم، وأثره أن الجديد م٢٨ يقابله جزئياً
—	قديم م٨٢	لا مقابل لها	سقط النص على إفلاس التاجر، وله أثر محدود
—	قديم م٨٣	لا مقابل لها	الحبس التنفيذي المطلق عند الامتناع حتى التنفيذ سقط، وحل محله حبس محدد المدة في التنفيذ المباشر فقط (الجديد م٣٧)، وله أثر كبير
جديد م٤٤	قديم م٦	معدّلة	جعل أوامر المحكمة وقراراتها نهائية فيما عدا ما حدده النظام، دون الإبقاء على استئناف الأحكام في هذه المادة.
جديد م٤٥	قديم م٣ قديم م٦ قديم لائحة ١/٣	معدّلة	تنظيم منازعات التنفيذ وفق القضاء المستعجل وإحالة تحديد ما يجوز استئنافه (وجواز النقض استثناءً) إلى المجلس، بدل أن تكون أحكامها كلها قابلة للاستئناف.
جديد م٤٦	—	جديدة	استحداث التظلم من أوامر وقرارات إجراءات التنفيذ أمام رئيس المحكمة خلال (١٠) أيام عمل مع جواز إيقاف التنفيذ، وقرار التظلم نهائي.
جديد م٤٧	قديم لائحة ٦/٦ قديم لائحة ٨/٦	معدّلة	عدم وقف التنفيذ بمجرد المنازعة أو التظلم أو النزاع في أصل الحق، مع توقف الإجراءات والمهل عند الوقف.
جديد م٤٨	قديم م٨٧	معدّلة	اختصاص المحكمة المختصة بالدعاوى الناشئة عن أحكام الباب وإيقاع عقوباته، وتولّي الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء للتحقيق والادعاء.
جديد م٤٩	—	جديدة	تحديد مأموري الضبط الجنائي للجرائم بقرار من الوزير، مع بقاء إحالة المحكمة المباشرة إلى جهة التحقيق.
جديد م٥٠	قديم م٨٨	معدّلة	خفض السجن إلى (٣) سنوات مع غرامة حتى مليون ريال أو إحداهما، وتفصيل الجرائم (إخفاء الأموال، تعطيل التنفيذ، مقاومته، البيانات المضللة)، وتعريف الشريك.
جديد م٥١	قديم م٨٩	معدّلة	خفض عقوبة الموظف العام المعيق للتنفيذ من (٧) إلى (٥) سنوات سجن مع بقائها جريمة مخلة بالأمانة.
جديد م٥٢	قديم م٩٠	كما هي	عقوبة تبديد الأموال الكثيرة بالسجن حتى (١٥) سنة، مع إضافة ضوابط من النائب العام لتحديد الأموال الكثيرة.
—	قديم م٩١	لا مقابل لها	لا مقابل صريحاً، ولا تقابله إلا الجديد م٥٣ ف٣ بعبارة أضيق
جديد م٥٣	قديم م٩١	معدّلة	رفع السجن إلى (٣) سنوات مع غرامة حتى (مائة ألف) ريال، وإضافة جريمة إساءة طالب التنفيذ استعمال الإجراءات أو المماطلة في إنهاء الطلب بقصد الإضرار.
—	قديم م٩٢	لا مقابل لها	عقوبة السجن ثلاثة أشهر موجودة بمقابل هو الجديد م٥٤، فلم تسقط
جديد م٥٤	قديم م٩٢	معدّلة	رفع العقوبة من ثلاثة أشهر إلى (٩٠) يوماً مع غرامة حتى (ثلاثين ألف) ريال لمن امتنع عن تنفيذ أمر الحضانة أو الولاية أو الزيارة.

المادة الجديدة	مقابلها في القديم	الحالة	ما تغيّر
جديد م٥٥	—	جديدة	تطبيق العقوبة الأشد إذا شكل الفعل جريمة بنظام آخر.
جديد م٥٦	—	جديدة	جواز مضاعفة العقوبة عند العود خلال (٣) سنوات بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى.
جديد م٥٧	قديم م٩٣	معدّلة	تقرير جزاءات على مقدمي خدمات التنفيذ (إنذار، غرامة حتى ٣٠٠ ألف، إيقاف، إلغاء) بلجنة تشكل بقرار الوزير مع حق التظلم أمام المحكمة الإدارية.
—	قديم م٩٥	لا مقابل لها	سقط النص على دعوى تعويض المتضرر من المماطلة، وله أثر
—	قديم م٩٦	لا مقابل لها	حكم إلغاء مواد نظام المرافعات الشرعية وديوان المظالم زال، ولا أثر عملياً
جديد م٥٨	—	جديدة	جواز نشر ملخص الحكم أو القرار على نفقة المحكوم عليه أو المخالف وإلزامه ببرامج تأهيلية.
جديد م٥٩	قديم م٢	معدّلة	سريان أحكام نظام المرافعات الشرعية على الإجراءات والمنازعات فيما لم يرد فيه نص خاص وبما لا يتعارض مع طبيعتها.
جديد م٦٠	قديم م٨ قديم م٩٣	معدّلة	جواز إسناد إجراءات التنفيذ (عدا الحبس والمنع من السفر والفصل في المنازعات والتظلمات والأحكام) إلى الإدارة المختصة أو جهة مختصة أو القطاع الخاص بشروط، بدل إحداث محاكم متخصصة وإسناد الأعمال إلى وكالة التنفيذ.
جديد م٦١	قديم م٩٣	معدّلة	كان الترخيص لمقدمي الخدمات (مبلغ الأوراق، وكيل البيع، الحارس، الخازن، شركات تسلُّم الأصول المنقولة، مقدم خدمة من القطاع الخاص) من اختصاص وكالة التنفيذ في الوزارة، وصار تتولى الوزارة الترخيص والإشراف، مع تغيير فئاتهم (مقدم خدمة استرداد الأصول وتتبع الأموال وتنفيذ أحكام الزيارة بدل مبلغ الأوراق والخازن وشركات التسلم)، وصارت لائحة أعمالهم تصدر بقرار الوزير، وتُضاف إليها القواعد والإجراءات المتعلقة بضبط مخالفاتهم.
جديد م٦٢	—	جديدة	استحدثت اعتماد الوسائل الإلكترونية في اتخاذ كل قرار أو إجراء تنفيذي، والاستغناء عن الإجراء متى تحققت الغاية بالتقنيات الحديثة المعتمدة، مع الرجوع إلى الطرق العادية عند تعذر ذلك.
جديد م٦٣	—	جديدة	استحدثت إلزام الوزارة بإصدار ما يلزم لتطبيق النظام واللائحة من أدلة إجرائية وقرارات ونماذج، وهو حكم إجرائي تنظيمي لم يرد في النظام القديم.
جديد م٦٤	قديم م٩٧	معدّلة	يصدر الوزير اللائحة خلال (١٨٠) يوماً من تاريخ صدور النظام (كان القديم من تاريخ الصدور أيضاً)، لكن الجديد ينص على أن يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، فالتغيير صياغي في الميعاد وجوهري يسير في بيان تاريخ العمل بها.

المادة الجديدة	مقابلها في القديم	الحالة	ما تغيّر
جديد م٦٥	قديم م٩٦ قديم م٩٨	معدّلة	حلّ النظام الجديد محل نظام التنفيذ القديم وتعديلاته وأُلغي ما يتعارض معه (كان القديم يلغي مواد نظام المرافعات الشرعية ٢٣٣-١٩٦ والفقرة (ز) من م١٣ من نظام ديوان المظالم)، ويُعمل به بعد (١٨٠) يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، وهي مدة العمل نفسها في القديم.

مواد اللائحة

المادة الجديدة	مقابلها في القديم	الحالة	ما تغيّر
جديد لائحة م١	—	جديدة	مادة تعريفية تحيل إلى تعريفات المادة (١) من النظام الجديد؛ والقديمة عرّفت مصطلحاتها في قديم م١ مباشرةً
جديد لائحة م٢	—	جديدة	قواعد إحالة طلبات التنفيذ وفق ما تحدده الوزارة وسريانها على ما يُحال إلى المكتب الفني؛ ولم تعالجها القديمة إلا بقاعدة الدائرة الأولى قديم لائحة ١/٥، ٢/٥
جديد لائحة م٣	قديم م٥ قديم لائحة ٢/٥ قديم لائحة ٣/٥	معدّلة	استُبدل الإشراف المنفرد للدائرة صاحبة أول إجراء بواجب المحجوز لديه إشعار الجهات الحاجزة بالحجز الأول وبانقضائه أو تغييره خلال ثلاثة أيام عمل
—	قديم لائحة ١/٦	لا مقابل لها	سقط إيداع ما يصدر من الدائرة في ملف طلب التنفيذ
—	قديم لائحة ٢/٦	لا مقابل لها	سقطت بيانات القرار القضائي
—	قديم لائحة ٣/٦	لا مقابل لها	سقط وجوب تسبيب الأحكام والقرارات
—	قديم لائحة ٤/٦	لا مقابل لها	سقطت أحكام عدم الاختصاص والتدافع
—	قديم لائحة ٥/٦	لا مقابل لها	سقط خضوع قرارات التأجيل والامتناع لطرق الاعتراض
—	قديم لائحة ٧/٦	لا مقابل لها	سقط شرط إيداع قيمة الشيك لوقف التنفيذ عند المنازعة فيه
جديد لائحة م٤	قديم لائحة ٨/٩	معدّلة	بعد أن كان الاتفاق على خلاف السند يُثبته قاضي التنفيذ ويُعدّ سنداً تنفيذياً، صار تعديل الالتزامات يُوثَّق وفق نظام التوثيق
—	قديم لائحة ٢/١١	لا مقابل لها	سقط شرط سبق الدعوى في المملكة (انتقل إلى الجديد م٩ ف١-ب)
—	قديم لائحة ٣/١١	لا مقابل لها	سقط تعريف النظام العام بأحكام الشريعة
—	قديم لائحة ٥/١١	لا مقابل لها	سقط عدم تنفيذ الحكم الأجنبي في القضايا المنفردة بالاختصاص (انتقل إلى الجديد م٩ ف١-أ)
جديد لائحة م٥	قديم لائحة ٩/٩	كما هي	قرار نقض الحكم أو إلغائه يُعدّ سنداً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه، مع تقييده بحدود ما شمله الإلغاء أو النقض أو البطلان
جديد لائحة م٦	قديم م٩	جديدة	شروط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في منصات معتمدة (موافقة الملتزم واستيفاء بيانات الصحة)؛ وكانت الأوراق التجارية القديمة سنداً تنفيذياً دون تسجيل قديم م٩/٤

المادة الجديدة	مقابلها في القديم	الحالة	ما تغيّر
جديد لائحة م٧	قديم م٩	جديدة	الحق المعلق على التزام يُنفَّذ بتقرير من جهة خبرة معتمدة (اختيارها وبيانات التقرير)؛ ولا نظير له في القديم
جديد لائحة م٨	قديم م١٤ قديم لائحة ١/١١ قديم لائحة ٤/١١	معدّلة	قائمة مستندات تنفيذ السند الأجنبي بحسب نوعه (حكم أو تحكيم أو تسوية أو محرر موثق) مع اشتراط التصديق، بدل المستندات القديمة التي اقتصرت على الأحكام
—	قديم لائحة ١/١٥	لا مقابل لها	سقط تبليغ من نُسب إليه ما في الورقة العادية
—	قديم لائحة ٢/١٥	لا مقابل لها	سقط حكم إقرار المدين بالأصل مع الدفع بالأجل أو الإبراء
—	قديم لائحة ١/١٦	لا مقابل لها	سقط تفتيش المدين أو مركبته
—	قديم لائحة ١/١٧	لا مقابل لها	سقط توجيه الأمر بالإفصاح لمن قامت قرينة على علمه بأموال المدين (انتقل جزئياً إلى الجديد م١٥ ف٢)
—	قديم لائحة ٣/١٧	لا مقابل لها	سقط المنع من السفر لمدين المدين ومحاسبيه وموظفيه
جديد لائحة م٩	قديم لائحة ٦/١١	كما هي	عبء إثبات المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ
جديد لائحة م١٠	—	جديدة	إيداع الحق عند تعذر استيفاء الدائن وتحديد طريقة الإيداع بحسب طبيعة المال، تنفيذاً لحق المدين في عرض الوفاء جديد م١٠ ؛ ولا نظير له في القديم
جديد لائحة م١١	—	جديدة	تحميل الدائن مصروفات العرض والإيداع؛ ولا نظير له في القديم
جديد لائحة م١٢	—	جديدة	احتساب مدة العشر سنوات للالتزام الدوري أو الدين المقسط من استحقاق كل دفعة؛ والقديم لم يقرر مدة لقبول التنفيذ
جديد لائحة م١٣	—	جديدة	حالات وجوب إخطار المدين بطلب أداء الحق قبل قيد الطلب (اتفاق، شخصية اعتبارية، وفاة أو نقص أهلية، دين مؤجل)؛ والقديم لم يشترط إخطاراً سابقاً
جديد لائحة م١٤	—	جديدة	حكم وفاة المنفذ ضده بعد بدء التنفيذ ومهلة الخمسة أيام لتبليغ الورثة مع بقاء الحجوزات؛ ولا نظير له في القديم
جديد لائحة م١٥	قديم م٤٦ قديم م١٦	معدّلة	إفصاح المنفذ ضده عن أمواله خلال خمسة أيام عمل من تبليغه بأمر التنفيذ، وشموله الأموال غير المسجلة وخارج المملكة وما له لدى الغير
جديد لائحة م١٦	قديم م١٦ قديم م١٧ قديم لائحة ١/١٧	معدّلة	اشتراط أن يقدم طالب التنفيذ ما لديه من بيانات وقرائن إخفاء الأموال عند طلب الإفصاح الموجه لغير المنفذ ضده، مقابل الأمر القضائي المباشر قديماً
—	قديم لائحة ١/١٨	لا مقابل لها	سقط تحديد مدة إبلاغ أصحاب الأموال بما أُفصح عنه
—	قديم لائحة ٢/١٨	لا مقابل لها	سقط عدم تأثير عدم الإبلاغ على إجراءات التنفيذ
—	قديم لائحة ١/١٩	لا مقابل لها	سقط تحقق وكالة التنفيذ من المعاملة بالمثل قبل الإحالة

المادة الجديدة	مقابلها في القديم	الحالة	ما تغيّر
—	قديم لائحة ١/٢٠	لا مقابل لها	سقط عدم الاعتداد بتصرف المحجوز عليه وإقراره بعد الحجز
—	قديم لائحة ٣/٢٠	لا مقابل لها	سقط قابلية المال المسجل باسم المدين للحجز ولو ادعاه غيره
جديد لائحة م١٧	قديم م١٨	معدّلة	تفصيل بيانات قواعد ملكية الأموال (المالك والبيانات التعريفية والحقوق والقيود) وإلزام الجهات بتحديثها فور القيد
جديد لائحة م١٨	قديم م٦٩	معدّلة	تحديد سقف إجمالي للغرامة المفروضة بالتنفيذ الجبري بقيمة الدين، وطريقة حسابه للالتزام الدوري
جديد لائحة م١٩	قديم م٤٦ قديم لائحة ٢/٤٦	معدّلة	شروط المنع من السفر وتحديد المبلغ اليسير بخمسين ألف ريال وانقضاؤه بانتهاء الطلب أو المدة، وبيان حالات رفعه، مقابل المنع القديم الفوري دون مدة
—	قديم لائحة ١/٤٧	لا مقابل لها	سقط تبليغ المستجوب وإحضاره بالقوة (انتقل إلى الجديد م٢١ ف٢)
—	قديم لائحة ٢/٤٧	لا مقابل لها	سقط طلب الاستجواب من جهة التحقيق
—	قديم لائحة ١/٤٨	لا مقابل لها	سقط تذييل السند بما ينفذ فعلياً
—	قديم لائحة ٢/٤٨	لا مقابل لها	سقط تسليم أصل السند للمنفذ ضده والتهميش
—	قديم لائحة ٣/٤٨	لا مقابل لها	سقط محضر تعذر إحضار أصل السند
—	قديم لائحة ٤/٤٨	لا مقابل لها	سقط تذييل مصدرة الحكم
جديد لائحة م٢٠	قديم م١٧ قديم م١٨	جديدة	تنظيم تمكين طالب التنفيذ ومن أُسند إليه عمل من الاطلاع على بيانات أموال المنفذ ضده (الأغراض والنطاق والسرية)؛ والقديم عالج سرية البيانات دون هذا التمكين
جديد لائحة م٢١	قديم م٤٧	معدّلة	ضوابط الأمر بالاستجواب (المكان والوسيلة وتسجيل الإجراء وتحديد من يُستجوب من الشخصية الاعتبارية)
جديد لائحة م٢٢	قديم م٤٧	جديدة	تمكين مقدم خدمة تتبع الأموال من الاطلاع على تقارير التتبع والحصول على نسخ منها؛ ولا نظير له في القديم
جديد لائحة م٢٣	قديم م٤٧	جديدة	جواز الفحص الميداني ضمن التتبع دون دخول المواقع المغلقة، وإحالة أدلة الإخفاء إلى المحكمة؛ والقديم اقتصر على الاستجواب وندب خبير
جديد لائحة م٢٤	قديم م٤٧	جديدة	التدرج في التتبع وتحديد نطاقه الزمني من نشوء الحق وتوسيعه؛ ولا نظير له في القديم
جديد لائحة م٢٥	قديم م٤٧	جديدة	تقرير التتبع وأجل إيداعه تسعين يوماً وتمديده وإسناد التتبع لغيره ودعوى الإبطال أو إثبات الملكية؛ والقديم اكتفى بندب خبير
جديد لائحة م٢٦	قديم م٢٠ قديم م٦٧	معدّلة	التزام المحجوز لديه بإشعار المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل من إبلاغه بالحجز التنفيذي

المادة الجديدة	مقابلها في القديم	الحالة	ما تغيّر
جديد لائحة م٢٧	قديم م٢١ قديم لائحة ٢/٢١ قديم لائحة ٥/٢١	معدّلة	معايير تقدير الكفاية للدار ووسيلة النقل وتخصيص بديل من حصيلة البيع، واستثناء ما اجتمع قبل الحجز من الراتب
—	قديم لائحة ١/٢٢	لا مقابل لها	سقط رفع الحجز عما عدا الأموال المخصصة
—	قديم لائحة ٢/٢٢	لا مقابل لها	سقط إيداع مبلغ يفي بالدين وسداد المصروفات لزوال الحجز
—	قديم لائحة ٦/٢٢	لا مقابل لها	سقط ارتفاع كل ما بُني على الحجز برفعه
—	قديم لائحة ١/٢٣	لا مقابل لها	سقطت قواعد التدافع في الحجز التحفظي
—	قديم لائحة ٢/٢٣	لا مقابل لها	سقطت الكتابة للجهات لتنفيذ الحجز التحفظي
—	قديم لائحة ١/٢٤	لا مقابل لها	سقط اختصاص محكمة الدائن عند عدم وجود إقامة ثابتة
—	قديم لائحة ٢/٢٤	لا مقابل لها	سقط حق طلب الحجز التحفظي عند خشية فوات الوقت
—	قديم لائحة ٣/٢٤	لا مقابل لها	سقط شمول جميع أموال المدين بالحجز التحفظي
—	قديم لائحة ١/٢٥	لا مقابل لها	سقط انتقال الحجز التحفظي إلى الأجرة
—	قديم لائحة ١/٢٧	لا مقابل لها	سقط تبليغ المحجوز لديه في الحجز التحفظي
—	قديم لائحة ٢/٢٧	لا مقابل لها	سقط بدء مدة الأيام العشرة
—	قديم لائحة ٣/٢٧	لا مقابل لها	سقط تقدير نفقات المحجوز لديه
—	قديم لائحة ٤/٢٧	لا مقابل لها	سقط تضمين المحجوز لديه عند امتناعه عن الإقرار
—	قديم لائحة ٥/٢٧	لا مقابل لها	سقط التنفيذ على المحجوز لديه الممتنع عن الإيداع
—	قديم لائحة ١/٢٨	لا مقابل لها	سقط تقدير ظهور الحق
—	قديم لائحة ٢/٢٨	لا مقابل لها	سقط الحجز التحفظي على الدين الحال دون المؤجل
—	قديم لائحة ١/٢٩	لا مقابل لها	سقط طلب التحقيق من جهة مختصة
—	قديم لائحة ١/٣٠	لا مقابل لها	سقط إحالة طلب الحجز التحفظي لقاضي الموضوع
—	قديم لائحة ١/٣١	لا مقابل لها	سقط جواز تجديد الحجز الملغى
—	قديم لائحة ٢/٣١	لا مقابل لها	سقط تعدد الحجز بتعدد المحجوز لديهم
—	قديم لائحة ٣/٣١	لا مقابل لها	سقط مضمون تبليغ المحجوز لديه وضمانه
—	قديم لائحة ١/٣٢	لا مقابل لها	سقط تحديد قدرة الكفيل وكفاية الضمان
—	قديم لائحة ٢/٣٢	لا مقابل لها	سقط توثيق إقرار الكفيل
—	قديم لائحة ٣/٣٢	لا مقابل لها	سقط نظر دعوى الضرر من الحجز التحفظي
—	قديم لائحة ١/٣٣	لا مقابل لها	سقط بيع الأموال المحجوزة تحفظياً العرضة للتلف

المادة الجديدة	مقابلها في القديم	الحالة	ما تغيّر
—	قديم لائحة ٢/٣٣	لا مقابل لها	سقط تحول الحجز التحفظي إلى تنفيذي بالحكم
—	قديم لائحة ٣/٣٣	لا مقابل لها	سقط رفع الحجز التحفظي
—	قديم لائحة ٤/٣٣	لا مقابل لها	سقط إلغاء الحجز بترك الدعوى
—	قديم لائحة ١/٣٤	لا مقابل لها	سقطت معالجة المعاملات الواردة من جهات رسمية
—	قديم لائحة ٧/٣٤	لا مقابل لها	سقطت الصيغة التنفيذية
—	قديم لائحة ٨/٣٤	لا مقابل لها	سقطت صيغة خاتم التنفيذ
—	قديم لائحة ٩/٣٤	لا مقابل لها	سقط وضع خاتم التنفيذ على صورة السند
—	قديم لائحة ١٢/٣٤	لا مقابل لها	سقط تبليغ من ليس له محل إقامة معروف عن طريق الإمارة
—	قديم لائحة ٢١/٣٤	لا مقابل لها	سقط التبليغ عبر وزارة الخارجية لمن في الخارج
—	قديم لائحة ٢٢/٣٤	لا مقابل لها	سقطت مدة ستين يوماً إضافية لمن في الخارج
—	قديم لائحة ٢٥/٣٤	لا مقابل لها	سقط المنع من السفر قبل التبليغ وطلب الكفيل
جديد لائحة م٢٨	قديم م٢٠ قديم لائحة ٢/٢٠ قديم لائحة ٣/٢٠	معدّلة	بدء سريان الحجز من صدور الأمر على المنفذ ضده ومن الإبلاغ على المحجوز لديه، وتحديد من يُبلَّغ، وشموله الثمار والمنتجات والملحقات
—	قديم لائحة ٢/٢١	لا مقابل لها	سقط اختصاص القاضي بإثبات الإعالة عند التنازع
—	قديم لائحة ٣/٢١	لا مقابل لها	سقط تقييد الحجز على الدار والمستلزمات بغير عين مال الدائن (انتقل جزئياً إلى الجديد م٢٦ ف٢)
—	قديم لائحة ٦/٢١	لا مقابل لها	سقطت موافقة المدين على الحجز على أكثر مما يجوز من الرواتب
—	قديم لائحة ٧/٢١	لا مقابل لها	سقط جواز الحجز على كسب المهنة الفاضل عن الكفاية
جديد لائحة م٢٩	قديم م٧ قديم لائحة ٣/٧	معدّلة	دخول العقار للحجز جائز، وإن كان مسكناً فبإذن المحكمة، بدل استئذان قاضي التنفيذ قديماً لكسر الأبواب وفتح الأقفال
—	قديم لائحة ١/٨	لا مقابل لها	سقطت قاعدة المكاتبات المباشرة مع الجهات
—	قديم لائحة ١/٩	لا مقابل لها	سقط عدم تنفيذ السند المخالف للشرع
—	قديم لائحة ٢/٩	لا مقابل لها	سقط تعريف السند واجب التنفيذ بأنه ما تضمن إلزاماً أو التزاماً
—	قديم لائحة ٣/٩	لا مقابل لها	سقط حكم محاضر الصلح غير المخولة
—	قديم لائحة ٤/٩	لا مقابل لها	سقط حكم الورقة التجارية المختلة الشروط
—	قديم لائحة ٥/٩	لا مقابل لها	سقط شرط صدور المحرر ممن له صلاحية التوثيق
—	قديم لائحة ٦/٩	لا مقابل لها	سقط حكم السند الخالي من ميعاد الاستحقاق
—	قديم لائحة ٧/٩	لا مقابل لها	سقط السند التنفيذي لمال القاصر والوقف

المادة الجديدة	مقابلها في القديم	الحالة	ما تغيّر
—	قديم لائحة ٨/٩	لا مقابل لها	سقط إثبات الاتفاق على خلاف السند والتهميش عليه (انتقل جزئياً إلى الجديد لائحة م٤)
جديد لائحة م٣٠	قديم م٣٥ قديم م٤٥ قديم لائحة ١/٣٥	معدّلة	تنفيذ الجهة المشرفة الحجز على السجلات فور إبلاغها وإبلاغ الإدارة المختصة بنتيجته خلال ثلاثة أيام عمل
—	قديم لائحة ١/٣٦	لا مقابل لها	سقط تحديد الأموال اليسيرة بخمسين ألف ريال
—	قديم لائحة ٢/٣٦	لا مقابل لها	سقط دخول المقوم والمأمور العقار
—	قديم لائحة ١/٤٠	لا مقابل لها	سقط بيانات محضر الحجز
—	قديم لائحة ٢/٤٠	لا مقابل لها	سقط مكان توقيع المحضر
—	قديم لائحة ١/٤١	لا مقابل لها	سقط تبليغ مأمور التنفيذ لأصحاب الحقوق العينية
—	قديم لائحة ١/٤٢	لا مقابل لها	سقط تتبع إجراءات الضمان والكفيل
—	قديم لائحة ١/٤٣	لا مقابل لها	سقط الرجوع إلى نظام المرافعات في أحكام الحارس
—	قديم لائحة ٢/٤٣	لا مقابل لها	سقط اختيار الحارس غير المرخص
—	قديم لائحة ١/٤٤	لا مقابل لها	سقط الاتفاق على أجرة الحارس
—	قديم لائحة ٢/٤٤	لا مقابل لها	سقط عدم الحراسة إذا استغرقت الأجرة المحصول
—	قديم لائحة ١/٤٥	لا مقابل لها	سقط حجز العقار بمخاطبة الجهة مباشرة
—	قديم لائحة ٢/٤٥	لا مقابل لها	سقط إبلاغ الجهة بالتأشير
—	قديم لائحة ٣/٤٥	لا مقابل لها	سقط حجز غلة العقار وتبليغ المستأجر
—	قديم لائحة ٤/٤٥	لا مقابل لها	سقط إكمال نواقص وثيقة العقار
—	قديم لائحة ٥/٤٥	لا مقابل لها	سقط إصدار نسخة من سجل الصك عند تعذر الأصل
—	قديم لائحة ١/٤٦	لا مقابل لها	سقط عدم تنفيذ الإجراءات بطلب الدائن بإقرار
—	قديم لائحة ٢/٤٦	لا مقابل لها	سقط إذن السفر بضمان (انتقل جزئياً إلى الجديد م١٩ ف٣)
—	قديم لائحة ٣/٤٦	لا مقابل لها	سقط إيقاف الوكالات
—	قديم لائحة ٤/٤٦	لا مقابل لها	سقط التوقف عن منع الجهات الحكومية عند الضرر العام
—	قديم لائحة ٦/٤٦	لا مقابل لها	سقط وصف الحبس بأنه تنفيذي
جديد لائحة م٣١	قديم م٦٠ قديم م٥٦	معدّلة	ألزمت المحجوز لديه بإيداع الأموال المحجوزة بقدر الدين خلال خمسة أيام عمل من إبلاغه بأمر الحجز مع مراعاة طبيعة المال، بدل التفصيل القديم لحجز الحسابات والودائع والخزائن وتحويل الأرصدة بأمر المحكمة خلال ثلاثة أيام

المادة الجديدة	مقابلها في القديم	الحالة	ما تغيّر
جديد لائحة م٣٢	قديم لائحة ٢/٥٢ قديم لائحة ٣/٥٢ قديم لائحة ٤/٥٢	معدّلة	استحدثت تنظيماً تفصيلياً للبيع الطوعي من المنفذ ضده: قرار تمكين بمدة لا تزيد على ستين يوماً، وأجل ثلاثين يوماً لإيداع كامل الثمن وإلا عُدّ البيع كأن لم يكن، ومنع الطلب أثناء إجراءات البيع، ثم استكمال البيع الجبري، بعد أن كان الأمر إجازة بيع مشترٍ يحضره المدين قبل رسو المزاد
—	قديم لائحة ١/٥٣	لا مقابل لها	سقطت بيانات محضر البيع
—	قديم لائحة ٢/٥٣	لا مقابل لها	سقط اشتراط الثمن كاملاً قبل الترسية
—	قديم لائحة ٣/٥٣	لا مقابل لها	سقطت بيانات قرار الترسية
—	قديم لائحة ٤/٥٣	لا مقابل لها	سقطت بيانات قرار الترسية للعقار
—	قديم لائحة ٥/٥٣	لا مقابل لها	سقط إرسال قرار الترسية إلى كتابة العدل للإفراغ
—	قديم لائحة ٦/٥٣	لا مقابل لها	سقط نقل ملكية ما له سجل غير العقار
—	قديم لائحة ٩/٥٣	لا مقابل لها	سقط استلام المشتري للمنقولات ونقلها على نفقته
—	قديم لائحة ١/٥٤	لا مقابل لها	سقط التطهير في حق من علم بالمزاد
—	قديم لائحة ١/٥٦	لا مقابل لها	سقط تعريف الحسابات المصرفية
—	قديم لائحة ٢/٥٦	لا مقابل لها	سقط دور أمين حساب التنفيذ
—	قديم لائحة ٣/٥٦	لا مقابل لها	سقط السحب بشيكات
—	قديم لائحة ٤/٥٦	لا مقابل لها	سقط منع بطاقات السحب
—	قديم لائحة ٥/٥٦	لا مقابل لها	سقطت إدارة حسابات محاكم التنفيذ
—	قديم لائحة ٣/٥٧	لا مقابل لها	سقط محضر توزيع الحصيلة
—	قديم لائحة ٤/٥٧	لا مقابل لها	سقط توزيع الحصيلة بعد مهلة ستين يوماً في المساهمات والتصفية
جديد لائحة م٣٣	—	جديدة	أوجبت إبلاغ أصحاب حقوق الاسترداد في الحصص وحقوق الأولوية في الأسهم عند عرضها للبيع لتمكينهم من ممارستها، ولم يكن لذلك نص في النظام القديم أو لائحته
جديد لائحة م٣٤	قديم م٤٩ قديم م٥٠ قديم م٣٦	معدّلة	أحالت أحكام البيع بالمزاد وبغيره والتقييم والحراسة والإدارة إلى قواعد يصدرها مركز الإسناد والتصفية بالتنسيق مع الوزارة وتسري على إجراءات البيع المسندة للقطاع الخاص، بدل أن تكون في النظام ولائحته
جديد لائحة م٣٥	قديم م٥٧ قديم لائحة ١/٥٧	معدّلة	حددت من يُعد طرفاً في إجراءات التنفيذ لتوزيع الحصيلة بصاحب الحق العيني التبعي ومن استحق مالاً من مصروفات التنفيذ، بدل التعريف القديم الذي مثّل له بوكيل البيع والحارس والخازن
—	قديم لائحة ١/٥٨	لا مقابل لها	سقط عدم نقص نصيب القاصر أو الوقف عن المحاصة
—	قديم لائحة ١/٥٩	لا مقابل لها	سقط حكم بيع العين المرهونة والدين لم يحل

المادة الجديدة	مقابلها في القديم	الحالة	ما تغيّر
—	قديم لائحة ٢/٥٩	لا مقابل لها	سقط خضوع حكم التوزيع للاعتراض (انتقل جزئياً إلى الجديد م٣٥ ف٢)
جديد لائحة م٣٦	قديم م٥٩ قديم لائحة ٢/٥٧ قديم لائحة ١/٥٩	معدّلة	رتّبت التوزيع عند عدم الاتفاق: مصروفات التنفيذ ثم الديون الممتازة والمضمونة بحق عيني تبعي ثم سائر الديون، مع المحاصة عند تساوي المرتبة واستبعاد طلبات التنفيذ اللاحقة للأمر بالتوزيع، بدل التوزيع القديم بحكم وفق الأصول الشرعية والنظامية
—	قديم لائحة ٢/٦٠	لا مقابل لها	سقط حكم الوديعة لأجل إن لم يرغب المدين تنميتها
—	قديم لائحة ١/٦٢	لا مقابل لها	سقط تحصيل قيمة الشيك المحجوز عبر البنك
—	قديم لائحة ٢/٦٢	لا مقابل لها	سقط تفويض الدائرة للدائن بالحلول محل المدين
—	قديم لائحة ١/٦٣	لا مقابل لها	سقط أن المودع هو ثمن المنقول والعقار
—	قديم لائحة ١/٦٧	لا مقابل لها	سقط تضمين الجهات الحكومية المحجوز لديها المخالفة
—	قديم لائحة ١/٦٨	لا مقابل لها	سقط الكتابة للجهة المختصة لتنفيذ السند
—	قديم لائحة ١/٧٠	لا مقابل لها	سقط الإجراءات الإضافية للامتناع عن التنفيذ المباشر
—	قديم لائحة ٢/٧١	لا مقابل لها	سقط تقرير من يسري عليه التنفيذ المباشر
—	قديم لائحة ٣/٧١	لا مقابل لها	سقط منع الجهات الحكومية من التعامل مع الأشخاص المعنويين
جديد لائحة م٣٧	قديم لائحة ٢/٢٠	معدّلة	استبعدت من المشاركة في توزيع الحصيلة غير الكافية صاحب السند التنفيذي اللاحق للحجز المبني على إقرار المنفذ ضده أو نكوله أو محرر موثق صادر منه أو اتفاق معه، وهو حكم قديم في عدم مشاركة المقر له الحاجزين لكن بصياغة أوسع تشمل المحررات والاتفاقات الموثقة
جديد لائحة م٣٨	قديم م٧٢ قديم لائحة ١/٧٢ قديم لائحة ٢/٧٢ قديم لائحة ٣/٧٢ قديم لائحة ٥/٧٢	معدّلة	جعلت تسليم العقار خلال خمسة أيام عمل من التبليغ مع جواز التمديد عند الضرورة إلى ستين يوماً (كان التأجيل ثلاثين يوماً)، وشدّدت ضوابط حفظ حرمة الأسرة ورعاية النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، ونظّمت تطبيقها على الإخلاء لمن انتقل إليه العقار
—	قديم لائحة ٣/٧٣	لا مقابل لها	سقط إقرار المنفذ ضده بدفع المستحقات الدورية
—	قديم لائحة ٤/٧٣	لا مقابل لها	سقط تقديم النفقة الحالة على بقية الديون
—	قديم لائحة ٥/٧٣	لا مقابل لها	سقط بيانات أمر الحجز لدفع الأموال الدورية
جديد لائحة م٣٩	قديم م٧٢ قديم لائحة ٧/٧٢ قديم لائحة ٨/٧٢ قديم لائحة ٩/٧٢	معدّلة	جعلت حفظ المنقولات عند إخلاء العقار على نفقة مالكها مع تكليفه بتسلمها خلال خمسة عشر يوماً ثم بيعها وإيداع الثمن لمصلحته، بدل الاحتفاظ بها لدى الخازن القضائي وبيعها بعد شهرين، وأبقت استثناء التلف والنزاع على الملكية
جديد لائحة م٤٠	قديم م٦٩	معدّلة	وضعت سقفاً لمجموع غرامة الامتناع عن التنفيذ المباشر بخمسمائة ألف ريال، بعد أن كانت الغرامة اليومية بلا سقف إجمالي

المادة الجديدة	مقابلها في القديم	الحالة	ما تغيّر
جديد لائحة م٤١	قديم م٧٣ قديم لائحة ١/٧٣ قديم لائحة ٢/٧٣ قديم لائحة ٣/٧٣	معدّلة	حددت طرق تنفيذ الأحوال الشخصية المتضمنة دفعات دورية (استقطاع من الدخل أو فواتير أو غيرها) وأجازت طلب التنفيذ الجبري عند التأخر، ومنعت تغيير حساب الدخل إلا بموافقة الإدارة المختصة، بدل الأحكام القديمة للحجز على الحساب أو المال لدى الغير أو أخذ الإقرار
—	قديم لائحة ١/٧٤	لا مقابل لها	سقط التدرج بالنصح والتوجيه في الحضانة (انتقل إلى الجديد لائحة م٤٢ ف٢)
—	قديم لائحة ٢/٧٤	لا مقابل لها	سقطت الإجراءات الإضافية عند الامتناع في الحضانة والزيارة
—	قديم لائحة ٣/٧٤	لا مقابل لها	سقط حبس المعتدي أربعاً وعشرين ساعة وإحالته للنيابة
—	قديم لائحة ٤/٧٤	لا مقابل لها	سقط تنفيذ أحكام الرؤية المستعجلة دون إجراءات المادة ٣٤
جديد لائحة م٤٢	قديم لائحة ١/٧٤ قديم لائحة ٢/٧٤ قديم لائحة ٣/٧٤	معدّلة	وضعت ضوابط تطبيق التنفيذ المباشر في الأحوال الشخصية: الاستعانة بالخبرة والتدرج ومنع دخول المنازل إلا بأمر المحكمة مع قيود على استعمال القوة ووجود امرأة وتجنيب المحضون، بدل التدرج بالنصح وإجراءات المنع والحبس القديمة
—	قديم لائحة ١/٧٥	لا مقابل لها	سقط حكم عودة الزوجة وضمان الالتزامات المالية
—	قديم لائحة ١/٧٦	لا مقابل لها	سقط تحديد قاضي الموضوع بلد الحضانة والزيارة
—	قديم لائحة ٣/٧٦	لا مقابل لها	سقط إعادة النظر في أحكام الأحوال الشخصية لدى قاضي الموضوع
—	قديم لائحة ٤/٧٦	لا مقابل لها	سقط انتهاء طلب تنفيذ الحضانة والزيارة بمضي ستين يوماً
جديد لائحة م٤٣	قديم م٧٦ قديم لائحة ١/٧٦ قديم لائحة ٢/٧٦	معدّلة	جعلت الزيارة تُنفَّذ في المكان المحدد بالسند، وإن لم يحدده فتحدده الإدارة المختصة مراعاةً لمصلحة المحضون، بدل ترتيب الأماكن القديم (مقر السكن ثم الجهات الاجتماعية فالجمعيات فالأماكن العامة)
—	قديم لائحة ١/٧٧	لا مقابل لها	سقطت دعوى الإعسار
—	قديم لائحة ٢/٧٧	لا مقابل لها	سقط اختصاص دائرة نظر الإعسار
—	قديم لائحة ٣/٧٧	لا مقابل لها	سقط استئذان المقام السامي لدعوى الإعسار المضمنة لبيت المال
—	قديم لائحة ٤/٧٧	لا مقابل لها	سقط نشر إعلان دعوى الإعسار
—	قديم لائحة ٥/٧٧	لا مقابل لها	سقط إطلاق السجين عند ثبوت إعساره
—	قديم لائحة ٦/٧٧	لا مقابل لها	سقط عدم تسليم صك الإعسار للمدين
—	قديم لائحة ١/٧٨	لا مقابل لها	سقط تضمين الحكم بالحبس استظهاراً
—	قديم لائحة ٢/٧٨	لا مقابل لها	سقط تحديد قليل المال بخمسين ألفاً أو مئة ألف
—	قديم لائحة ٣/٧٨	لا مقابل لها	سقط الحبس استظهاراً عند جهل الحال
—	قديم لائحة ١/٨٠	لا مقابل لها	سقط إثبات واقعة الإعسار الاحتيالي بمحضر

المادة الجديدة	مقابلها في القديم	الحالة	ما تغيّر
—	قديم لائحة ٢/٨٠	لا مقابل لها	سقط رد دعوى الإعسار الاحتيالية
—	قديم لائحة ١/٨١	لا مقابل لها	سقط نشر اسم من ثبت إعساره
—	قديم لائحة ٢/٨١	لا مقابل لها	سقط إشعار الائتمان بسداد المعسر
—	قديم لائحة ٣/٨١	لا مقابل لها	سقط التهميش على صك الإعسار
—	قديم لائحة ٤/٨١	لا مقابل لها	سقط نظر دعوى الملاءة
—	قديم لائحة ٥/٨١	لا مقابل لها	سقط استدامة المنع من السفر للمعسر
—	قديم لائحة ١/٨٣	لا مقابل لها	سقط نهائية حكم الحبس
—	قديم لائحة ٢/٨٣	لا مقابل لها	سقط حبس مدين المليون ريال وجوباً
—	قديم لائحة ٣/٨٣	لا مقابل لها	سقط الحبس لستة أشهر بالاستجواب بعد خمسة عشر يوماً
—	قديم لائحة ٤/٨٣	لا مقابل لها	سقطت مدة الحبس ثلاثة أشهر قابلة للتمديد
—	قديم لائحة ١/٨٤	لا مقابل لها	سقط حكم كفيل غارم قدم كفالة أو رهناً
—	قديم لائحة ٢/٨٤	لا مقابل لها	سقط تعريف ملاءة الكفيل
—	قديم لائحة ٣/٨٤	لا مقابل لها	سقط منع الحبس لمن بلغ الستين أو له أولاد قاصرون
—	قديم لائحة ١/٨٦	لا مقابل لها	سقط حصر الحبس بما كان محله فعلاً أو امتناعاً (انتقل جزئياً)
—	قديم لائحة ١/٨٩	لا مقابل لها	سقط شمول الموظف العام لموظفي الشركات المملوكة للدولة والجمعيات ذات النفع العام
—	قديم لائحة ١/٩٠	لا مقابل لها	سقط شمول جامع الأموال بغرض المتاجرة
—	قديم لائحة ١/٩٥	لا مقابل لها	سقط نظر دعوى الضرر لدى دائرة التنفيذ
—	قديم لائحة ٢/٩٥	لا مقابل لها	سقط عدم جواز تعويض الدائن بزيادة الدين مقابل تأخير الوفاء
جديد لائحة م٤٤	قديم م٧١ قديم لائحة ١/٧١	معدّلة	نظّمت إبلاغ الشخصية الاعتبارية الخاصة (ولو عبر الجهة المشرفة على نشاطها) وأوجبت عند تحديد أموالها البدء بما لا يعطل نشاطها ولا يضر بالمرفق، بينما كان القديم يقتصر على سريان التنفيذ المباشر على الممثل النظامي والمتسبب
—	قديم لائحة ٤/٧٢	لا مقابل لها	سقطت الاستعانة بالخبراء في إخلاء العقار
—	قديم لائحة ٥/٧٢	لا مقابل لها	سقطت ضوابط دخول المساكن (انتقل إلى الجديد لائحة م٣٨ ف٢)
—	قديم لائحة ٦/٧٢	لا مقابل لها	سقط محضر الإخلاء
—	قديم لائحة ٨/٧٢	لا مقابل لها	سقط عدم تسليم ما يفسد إلا بعد استيفاء مصروفاته
—	قديم لائحة ١٠/٧٢	لا مقابل لها	سقط حكم شغل العقار بغير المنفذ ضده

المادة الجديدة	مقابلها في القديم	الحالة	ما تغيّر
جديد لائحة م٤٥	قديم م٧١ قديم لائحة ٢/٧١	معدّلة	عرّفت المتسبب في إعاقة التنفيذ بفعله أو بامتناعه عن إجراء مقدور عليه، ونفت كفاية عدم التنفيذ وحده، وأوجبت الاستجواب والعرض عليه بالقرائن، بدل الاكتفاء بتقرير الدائرة من تسري عليه الأحكام
جديد لائحة م٤٦	—	جديدة	ألزمت طالب التنفيذ بإنهاء طلبه خلال يوم عمل من استيفاء الحق بغير إجراءات الطلب، تنفيذاً للمادة (٤٢) الجديدة، ولا مقابل له في النظام القديم
جديد لائحة م٤٧	قديم م٤٨ قديم لائحة ١/٤٨	معدّلة	حددت انتهاء الطلب عند مضي سنة من آخر إجراء تنفيذي، ورتّبت على الانتهاء رفع الإجراءات والأوامر المرتبطة به فوراً، وكان القديم يتناول التذييل على السند بما نُفِّذ دون أحكام انتهاء الطلب
—	قديم لائحة ١/٤٩	لا مقابل لها	سقط تعريف صالة المزاد
—	قديم لائحة ٢/٤٩	لا مقابل لها	سقط دخول الدائن والمدين بلا تأهل
—	قديم لائحة ٣/٤٩	لا مقابل لها	سقط منع المباشرين وأقاربهم من المشاركة في المزاد
—	قديم لائحة ٤/٤٩	لا مقابل لها	سقطت شروط التأهل والملاءة للمشاركة في المزاد
—	قديم لائحة ٥/٤٩	لا مقابل لها	سقط إعفاء ما دون مئة ألف من إثبات الملاءة
—	قديم لائحة ٧/٤٩	لا مقابل لها	سقط دخول المرافقين
—	قديم لائحة ٨/٤٩	لا مقابل لها	سقطت طرق السداد في المزاد
—	قديم لائحة ١/٥٠	لا مقابل لها	سقط تعدد وسائل الإعلان عن المزاد
—	قديم لائحة ٢/٥٠	لا مقابل لها	سقطت معاينة الأعيان خلال الإعلان
—	قديم لائحة ٣/٥٠	لا مقابل لها	سقط مضمون إعلان المزاد
—	قديم لائحة ٦/٥٠	لا مقابل لها	سقط حد ثلاث مرات في إعادة التقويم
—	قديم لائحة ٧/٥٠	لا مقابل لها	سقطت قاعدة العشر دقائق للترسية
—	قديم لائحة ٨/٥٠	لا مقابل لها	سقط إنهاء المزاد برضا الدائن والمدين
—	قديم لائحة ٩/٥٠	لا مقابل لها	سقطت مهلة السداد عشرة أيام
—	قديم لائحة ١١/٥٠	لا مقابل لها	سقط سند الاستلام عند السداد
—	قديم لائحة ١٢/٥٠	لا مقابل لها	سقط عدم قبول الشفعة في الأعيان المباعة بالمزاد
—	قديم لائحة ١/٥١	لا مقابل لها	سقط تعريف التأثير المحظور على أسعار المزاد
—	قديم لائحة ٢/٥١	لا مقابل لها	سقط شمول الحظر لما قبل المزاد وأثناءه
—	قديم لائحة ٣/٥١	لا مقابل لها	سقطت مراقبة المزاد بالتقنية
—	قديم لائحة ١/٥٢	لا مقابل لها	سقط إيداع الدين قبل رسو المزاد

المادة الجديدة	مقابلها في القديم	الحالة	ما تغيّر
—	قديم لائحة ٢/٥٢	لا مقابل لها	سقط بيع المدين لمشترٍ يحضره قبل رسو المزاد (انتقل إلى الجديد م٢٩ مع تفصيل)
—	قديم لائحة ٤/٥٢	لا مقابل لها	سقط بيع عقار القاصر والوقف بحكم واجب الاستئناف
—	قديم لائحة ٥/٥٢	لا مقابل لها	سقط وقف المزاد عند إبراء الدائن أو الصلح
جديد لائحة م٤٨	قديم م٣ قديم لائحة ٦/٦	معدّلة	أنشأت المكتب الفني لتهيئة منازعة التنفيذ وإعداد مسودات الأحكام، وحددت مدة الفصل بخمسة عشر يوم عمل، بينما كان القديم يُخضع المنازعة لأحكام القضاء المستعجل بلا هذين الأمرين
—	قديم لائحة ١/٧	لا مقابل لها	سقط تعريف التعدي والمقاومة
—	قديم لائحة ٢/٧	لا مقابل لها	سقط محضر التعدي ورفعه للقاضي
—	قديم لائحة ٣/٧	لا مقابل لها	سقط تضمين الأمر القضائي الإذن بكسر الأبواب
جديد لائحة م٤٩	قديم م٦ قديم لائحة ٥/٦	معدّلة	عدّدت الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها لدى رئيس المحكمة، بعد أن كانت قرارات قاضي التنفيذ نهائية ويُرجع فيها إلى الاعتراض وفق أحكام القضاء المستعجل
جديد لائحة م٥٠	قديم لائحة ٨/٦	كما هي	نصّت على أن وقف إجراءات التنفيذ لا يرفع الحجز عن الأموال المحجوزة ما لم يقرر مصدر القرار خلاف ذلك؛ والحكم القديم يُبقي الحجز بمقدار السند، ولو تغيّرت صياغته
جديد لائحة م٥١	—	جديدة	بيّنت صلاحيات موظفي الضبط الجنائي المسمّين وواجباتهم في ضبط جرائم التنفيذ، ولم يتضمن النظام القديم ولا لائحته نصاً مماثلاً
جديد لائحة م٥٢	قديم م٣٤ قديم لائحة ١٠/٣٤ قديم لائحة ١٣/٣٤ قديم لائحة ٢٢/٣٤	معدّلة	جعلت الإخطار والتبليغ عبر الأنظمة والوسائل الإلكترونية، والإعلان في الموقع الذي تحدده الوزارة عند التعذر بدل الصحيفة، وحددت تحقق إتاحة الاطلاع على القرارات لأغراض التظلم
—	قديم لائحة ٣/٣٥	لا مقابل لها	سقط وقت التنفيذ بين شروق الشمس وغروبها
—	قديم لائحة ٤/٣٥	لا مقابل لها	سقط بيانات محضر نقل المال المحجوز
جديد لائحة م٥٣	قديم م٩٣	معدّلة	أضافت إلى مقدمي خدمات التنفيذ مقدم خدمة الحجز وإيداع الأموال المحجوزة وإدارتها، وكان القديم يحصرهم في المبلغ ووكيل البيع والحارس والخازن وشركات الاستلام ومقدم خدمة القطاع الخاص
جديد لائحة م٥٤	قديم م٩٧ قديم م٩٨	معدّلة	نصّت على نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، بدل إصدارها خلال مائة وثمانين يوماً والعمل بها بعد نفاذ النظام
—	قديم لائحة ١/٢	لا مقابل لها	سقط النص على تطبيق الشريعة والأنظمة، وأثره محدود
—	قديم لائحة ٢/٢	لا مقابل لها	سقط النص على شمول السندات الصادرة بالحقوق المالية الخاصة في القضايا الجنائية، ولكن الجديد م٤ يستثني العقوبات الجزائية فقط

المادة الجديدة	مقابلها في القديم	الحالة	ما تغيّر
—	قديم لائحة ٣/٢	لا مقابل لها	سقط استثناء الإجراءات غير الجبرية كالتهميش من اختصاص قاضي التنفيذ
—	قديم لائحة ٥/٣	لا مقابل لها	سقط طلب تصحيح الحكم أو تفسيره وإيقاع حجز تحفظي لحين ذلك
—	قديم لائحة ٦/٣	لا مقابل لها	سقط أن الدفع الذي أمكن ذكره لدى قاضي الموضوع يكون من اختصاصه
—	قديم لائحة ٧/٣	لا مقابل لها	سقط اختصاص قاضي الموضوع بمنازعات ما بعد انقضاء التنفيذ
—	قديم لائحة ٨/٣	لا مقابل لها	سقط اختصاص قاضي الموضوع بمنازعات الاستحقاق في الوصايا والأوقاف
—	قديم لائحة ١/٤	لا مقابل لها	سقط خيار الاختصاص المكاني لطالب التنفيذ
—	قديم لائحة ٢/٤	لا مقابل لها	سقط خيار الاختصاص المكاني لطالبة التنفيذ في القضايا الزوجية
—	قديم لائحة ٣/٤	لا مقابل لها	سقط خيار الاختصاص المكاني لطالب النفقة
—	قديم لائحة ٤/٤	لا مقابل لها	سقطت قاعدة الاختصاص المكاني في الحضانة والزيارة
—	قديم لائحة ٥/٤	لا مقابل لها	سقطت قاعدة الاختصاص في محل الوفاء المشروط
—	قديم لائحة ٦/٤	لا مقابل لها	سقطت قاعدة الاختصاص المكاني للتنفيذ على السجين
—	قديم لائحة ٧/٤	لا مقابل لها	سقطت قاعدة اختصاص بيع المال المشترك للقسمة
—	قديم لائحة ١/٥	لا مقابل لها	سقط تعريف أول إجراء تنفيذي
—	قديم لائحة ٢/٥	لا مقابل لها	سقطت أحكام تعدد الغرماء في دائرة أو محكمة، وحل محلها الجديد م٥ وم٦ جزئياً
—	قديم لائحة ٣/٥	لا مقابل لها	سقط حكم سبق الإحالة لدائرة أخرى والتدافع
—	قديم لائحة ٤/٥	لا مقابل لها	سقطت إجراءات الإنابة في التنفيذ
—	قديم لائحة ٥/٥	لا مقابل لها	سقطت سلطة القاضي النائب واستئناف أحكامه